



المستشار

اينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006



قانون المرافعات

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870  

السنتر : بعد نفق حقوق امام كليه الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كليه حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



الفهرس

الصفحة

السؤال

٣ ص	س ١ : وضع كلا من الخصم الكامل والخصم الناقص ؟
٥ ص	س ٢ : قارن بين التدخل والاختصاص ؟
٨ ص	س ٣ : تكلم عن الطلب مبينا عناصره وسلطه المحكمه بالنسبه له ؟
٩ ص	س ٤ : وضع انواع الطلبات ؟
١١ ص	س ٥ : تكلم عن الطلبات العارضة من المدعي (الطلبات الإضافية) ؟
١٢ ص	س ٦ : تكلم عن الطلبات المقابلة من المدعي عليه ؟
٢٠ ص	س ٧ : اكتب في اثنين من طرق الإعلان القضائي ؟
٢٢ ص	س ٨ : اكتب في الاعلان للنيابة العامة ؟
٢٤ ص	س ٩ : تكلم عن انواع المواعيد الاجرائيه مبينا كيفيه حساب المواعيد وعوارضها ؟
٢٦ ص	س ١٠ : وضع حضور الخصوم مبينا اثار الوكاله بالخصومه وانتهائها ؟
٢٨ ص	س ١١ : تكلم عن شطب الدعوي ؟
٣٠ ص	س ١٢ : وضع انواع الدفع مبينا الوقت الذي يجوز فيه ابراء كل دفع ؟
٣٤ ص	س ١٣ : عرف وقف الخصومة مبينا اثار الوقف الاتفاقي ؟
٣٧ ص	س ١٤ : اشرح شروط انقطاع الخصومة ؟
٤٦ ص	س ١٥ : تكلم عن نظام امر الاداء مبينا طبيعته وشروطه ؟
٥٨ ص	س ١٦ : وضع التقسيمات المخالفه للاحكام ؟
٦١ ص	س ١٧ : عرف المداولة مبينا شروط صحتها ؟
٦٣ ص	س ١٨ : تكلم عن اهمية تسبيب الاحكام وشروط صحة التسبيب ؟
٧٠ ص	س ١٩ : وضع الاحكام التي يجوز استئنافها مبينا ميعاد الاستئناف ؟
٧٢ ص	س ٢٠ : اكتب في نطاق القضية في الاستئناف ؟
٧٤ ص	س ٢١ : تكلم عن الاستئناف المقابل ؟
٧٥ ص	س ٢٢ : تكلم عن التماس اعادة النظر مبينا أسبابه ؟
٧٨ ص	س ٢٣ : اكتب بالتفصيل في الطعن بالنقض ؟

إجراءات التقاضي العادية

(الخصومة العادية)

أولاً : تعريف الخصومة :

هي مجموعة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى من وقت المطالبة القضائية حتى صدور الحكم فيها أو حتى انتهائها بغير حكم.

هذه الإجراءات تباشر في مواعيد محددة ووفقاً لترتيب معين وبناء على أشكال حددها القانون أمام المحكمة المعروض عليها النزاع والتي تهدف إلى إيجاد حل لهذا النزاع عن طريق الحكم القضائي .

ثانياً : طبيعة الخصومة :

الخصومة هي الشكل العام للحصول على الحكم فلكي يصل القاضي إلى الحقيقة يجب عليه فحص ادعاءات الخصوم والتأكد من إثباتها وتحقيقها حتى يتمكن من تطبيق القانون عليها وهذا يتم من خلال الخصومة .

أطراف الخصومة

ماهية الخصم

١- تعريف الخصم

الخصم هو كل من يرفع دعوى أمام المحكمة أو ترفع الدعوى ضده ، ورافع الدعوى يسمى المدعي ومن ترفع ضده الدعوى يسمى المدعى عليه.

طبقاً لهذا التعريف فإن الطرف في الخصومة أو الخصم يتميز عن الطرف في الحق الموضوعي، فقد يكون الشخص طرفاً في الحق الموضوعي وليس طرفاً في الخصومة، ومثال ذلك رفع الدعوى على أحد المشتريين فقط، فباقي المشتريين رغم أنهم أطراف في الحق الموضوعي (عقد البيع إلا أنهم ليسوا أطرافاً في الخصومة، ويترتب على ذلك أن الحكم الصادر في هذه الخصومة لا يكون حجة عليهم لأنهم لم يكونوا أطرافاً في هذه الخصومة.

٢- أهلية التقاضي

يقصد بها صلاحية الخصم للقيام بالإجراءات على نحو صحيح، وقد تتوافر للخصم أهلية الاختصاص دون أن تتوافر له أهلية التقاضي، كالقاصر الذي يعتبر أهلاً لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات الإجرائية إلا أنه لا يستطيع بنفسه القيام بها وإنما يحتاج إلى ممثل قانوني لكي يقوم نيابة عنه بهذه الإجراءات.

القاعدة أن من يتمتع بأهلية الأداء يكون أهلاً للتقاضي أي يجب أن يكون الخصم بالغ سن الرشد ٢١ سنة.

لكن توجد بعض الحالات الخاصة الذي يتمتع فيها الخصم بأهلية التقاضي بالرغم من أنه لا يتمتع بأهلية الأداء فالقاصر المأذون له بالإدارة أو التجارة يكون أهلاً للتقاضي بالنسبة للحقوق المتعلقة بهذه الأعمال، كما يجوز لناقص الأهلية أن يرفع الدعوى المستعجلة لأنه لا يترتب عليها المساس بأصل الحق وإنما تعتبر من قبيل الأعمال التحفظية التي يجوز لناقص الأهلية القيام بها، كما يجوز لناقص الأهلية رفع دعاوى الحياة باعتبارها مركز واقعي وليست حق قانوني ولناقص الأهلية الحق في رفع الدعوى ذات الطابع الشخصي فله الحق في رفع دعوى النسب ودعوى بطلان الزواج ودعوى رفع الحجر.

إذا تخلفت أهلية التقاضي في الخصم فلا يترتب على ذلك انعدام الخصومة وإنما يترتب عليها بطلان الإجراءات.

٣- البطلان لنقص الأهلية التقاضي

حينما نظم المشرع المصري القواعد التي تحكم البطلان في قانون المرافعات اقتصر على تنظيم القواعد التي تحكم البطلان لعيب شكلي.

إذا كان الفقه الراجح يؤكد أن الجزاء المترتب على تخلف أهلية أحد الخصوم هو بطلان الإجراءات، فإن هذا البطلان هو بطلان لعيب موضوعي، ولذلك فالتساؤل الذي يثار هو ما إذا كان بالإمكان تطبيق النصوص التي تنظم البطلان للعيب الشكلي على البطلان للعيب الموضوعي.

الرأي الراجح أن البطلان للعيب الموضوعي لا يخضع لنظام البطلان لعيب شكلي خاصة تلك التي تقضى بأنه لا يحكم بالبطلان رغم العيب إذا تحققت الغاية من الإجراء.

لذلك فالبطلان الموضوعي ينطبق عليه بصفة عامة قواعد القانون المدني مع مراعاة الطبيعة الخاصة للخصومة والأعمال الإجرائية، فالخصومة باعتبارها مجموعة من الأعمال الإجرائية التي لا تحيا حياة مستقلة وإنما ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا، لذا فإن هذه الأعمال الإجرائية وإن صدرت من جانب واحد فإنها لا تنتج أثرها إلا بإبلاغها إلى الخصم الآخر، ونتيجة لذلك يجب في العمل الإجرائي أن يقوم به خصم أهل أو ممثل تمثيلا قانونيا صحيحا وأن يوجه إلى خصم أهل أو ممثل تمثيلا قانونيا صحيحا.

تفريعا على ذلك فإذا كان القائم بالعمل ناقص الأهلية ترتب على ذلك بطلان العمل وكذلك إذا كان الموجه ضده العمل ناقص الأهلية ترتب على ذلك أيضا بطلان هذا العمل ولو كان الخصم القائم بالعمل أهلا للقيام به، وأساس ذلك هو حماية ناقص الأهلية الذي يعلن بعمل إجرائي وقد يؤثر في مصالحه وهو في وضع لا يتمكن فيه من الدفاع.

التساؤل الذي يثار في هذه الحالة لمعرفة نوع البطلان المترتب على تخلف أهلية التقاضي، فهل البطلان في هذه الحالة متعلق بالنظام العام أم أنه مقرر للمصلحة الخاصة؟

الأصل أن قواعد الأهلية مقررة لحماية ناقص أو عديم الأهلية، فلا يجوز لغيرهم التمسك بهذا البطلان، ولذا فلا يجوز للخصم كامل الأهلية أن يتمسك ببطلان الحكم استنادا إلى نقص أو انعدام أهلية خصمه.

يجب أن يتم التمسك بالبطلان في صحيفة الطعن وإلا سقط الحق في التمسك به، كما يجوز لناقص الأهلية أو ممثله القانوني التنازل عن التمسك بالبطلان.

إلا أن الوضع يختلف أثناء سير الخصومة وقبل صدور الحكم فيها حيث يتحول البطلان في هذه الحالة إلى بطلان من النظام العام، فقد استقر الفقه على أنه يجوز للخصم كامل الأهلية أن يتمسك أثناء سير الخصومة بالبطلان لنقص أو انعدام أهلية خصمه كما يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الإجراءات، ويجب على المحكمة أن تقضي بالبطلان لنقص الأهلية من تلقاء نفسها حتى تتفادى السير في إجراءات مهددة بالزوال والبطلان.

س١: وضح كلا من الخصم الكامل والخصم الناقص ؟

أنواع الخصم

١- الخصم الكامل

الخصم الكامل هو الشخص الذي يباشر الخصومة باسمه وبنفسه وليس عن طريق ممثل إجرائي، فهو طرف في الخصومة وفي ذات الوقت طرفا في الدعوى وطرفا في الحق الموضوعي المطالب به.

إذا كان الخصم دائما كامل الأهلية وباشر إجراءات الخصومة بنفسه مطالبا بإلزام مدينه بحق مستحق له، فإن القواعد المختلفة تسند إليه كافة الحقوق والواجبات الإجرائية أي تسند إليه المركز القانوني للخصم كاملا، ولذا نعهده خصما كاملا.

يعتبر الخصم في هذه الحالة خصم كامل ولو كان قد وكل محامي لرفع الدعوى أو في الحضور والترفيع، وذلك لأن المحامي ليس طرفا في الخصومة ولا في الدعوى ولا في الحق الموضوعي

يعتبر الشخص الاعتباري خصما كاملا طالما أنه يتمتع بالشخصية المعنوية، ولو كان يباشر الخصومة عن طريق ممثله القانوني، فهذا الممثل القانوني للشخص المعنوي ليس طرفا في الخصومة ولا طرفا في الدعوى ولا طرفا في الحق الموضوعي، ولذلك تنصرف كافة الآثار المترتبة على ذلك إلى الشخص المعنوي ذاته وليس إلى ممثله القانوني.

٢- الخصم الناقص

لا تتوافر فيه سوى بعض عناصر الخصم الكامل، فقد يكون الشخص طرفا في الخصومة دون أن يكون طرفا في الحق الموضوعي أو في الدعوى، **مثال ذلك** الشخص الذي يرفع دعوى دون أن تكون له صفة في رفعها كمن يطالب بحق لأخيه فلا شك أنه يعتبر طرفا في الخصومة، ومع ذلك فهو ليس طرفا في الدعوى لانعدام صفته، كما أنه ليس طرفا في الحق الموضوعي لأنه حق غيره. وقد يكون الشخص طرفا في الخصومة وطرفا في الدعوى دون أن يكون طرفا في الحق الموضوعي ويكون ذلك في **حالتين هما:**

الحالة الأولى: إذا حكمت المحكمة برفض دعواه، فهذا الحكم أكد أنه ليس طرفا في الحق الموضوعي، إلا أنه كان طرفا في الخصومة وكانت دعواه مقبولة

الحالة الثانية: إذا كان صاحب صفة غير عادية في الخصومة كالدائن الذي يرفع دعوى غير مباشرة للمطالبة بحق مدينه فهو طرف في الخصومة وفي الدعوى ولكنه ليس طرفا في الحق الموضوعي. كما قد يكون الشخص قاصرا غير قادر على مباشرة الدعوى بنفسه فيباشرها ممثله القانوني فيكون القاصر في هذه الحالة خصم ناقص.

لذلك فإن الخصم الناقص ينقسم إلى أنواع بحسب ما تتوافر له من عناصر المركز الكامل للخصم

ذلك على النحو التالي: -

أ- الخصم غير العادي

هو من يرفع دعوى للمطالبة بحق لغيره بما له من صفة استثنائية في الدعوى كالدائن الذي يرفع دعوى غير مباشرة للمطالبة بحقوق مدينه والتقابة التي ترفع دعوى للمطالبة بحقوق أحد العمال، والدعاوى التي ترفعها النيابة العامة، ودعوى الحسبة

يترتب على اعتبار الخصم خصم غير عادي حرمانه من إجراءات التصرف التي تمس الحق الموضوعي لأنه ليس طرفا فيه أي ليس هو صاحب الحق الموضوعي، فلا يجوز له التنازل عن الحق الموضوعي أو التصالح أو الإقرار أو توجيه اليمين الحاسمة.

ب- الخصم التبعية

هو يشارك في الإجراءات لا بناء على صفة أصلية في الدعوى وإنما بناء على صفة مشتقة من صفة أحد الخصوم الأصليين، ولذا يعتبر تابعا لهذا الخصم في مركزه القانوني، **ومثال ذلك** المتدخل الانضمامي حيث لا يجوز له التصرف في الحق الموضوعي بالتصالح أو الإقرار أو التنازل عن حق الدعوى أو توجيه اليمين الحاسمة بل ولا يجوز له أن يتصرف في الخصومة ذاتها فلا يجوز له تركها أو قبول الترك.

ج- الخصم المتركب

يقصد به الشخص الذي يتقاضى عن طريق شخص آخر هو ممثله القانوني، حيث يتوزع مركز الخصم في هذه الحالة بين شخصين الأصيل وممثله.

لذلك يعتبر كل من القاصر والولي - الذي يباشر الإجراءات نيابة عنه - خصم وتنصرف إلى كل منهما بعض آثار المركز القانوني للخصم، فالقاصر يعتد به لمعرفة مدى توافر شروط قبول الدعوى حيث يجب أن تكون له مصلحة قانونية بأن يكون هو صاحب الحق المطالب به، كما تنصرف إليه وحده - آثار الحكم الصادر في الخصومة، فيحوز الحكم الحجية في مواجهته هو ولا يحوز الحجية في مواجهة الولي، كما يكون هو المسئول عن الإجراءات، فهو الملتزم بمصاريف الخصومة والتعويضات والغرامات. أما الممثل القانوني أو الولي فيعتد بإرادته وحده في مباشرة الإجراءات، وهو الذي يعتد به في قواعد الإعلان والحضور والغياب، كما توجه إليه اليمين الحاسمة، ويجوز استجوابه، ويترتب على وفاة الممثل القانوني انقطاع الخصومة.

كذلك الشخص المعنوي في مرحلة التصفية يعتبر خصماً ناقصاً حيث يجب تمثيله عن طريق المصفي.

س ٢: قارن بين التدخل والاختصاص؟

التدخل والاختصاص

التدخل

أجاز المشرع للغير التدخل في الخصومة سواء للانضمام إلى أحد أطرافها (**التدخل الانضمامي**) أو لتقديم طلب جديد في مواجهة أي منهم (**التدخل الهجومي**) ، كما أجاز لأطراف الخصومة وللقاضي اختصاص الغير.

أولاً : التدخل الاختياري

١- تعريفه:

التدخل الاختياري هو قيام شخص بالدخول في خصومة لم يكن طرفاً فيها منضماً لأحد أطرافها أو مطالبا بحق لنفسه. وقد أجاز المشرع هذا التدخل فنص قانون المرافعات على أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

٢- أنواعه:

التدخل الاختياري نوعان:

١- **تدخل انضمامي أو تباعي** يقصد به المتدخل الحفاظ على مصالحه بالانضمام إلى أحد الخصوم في دفاعه حتى لا يخسر الدعوى. **مثال لذلك:** تدخل الدائن لمساعدة مدينه في الدعوى المرفوعة عليه من الغير.

٢- **تدخل هجومي:** ويقصد به المتدخل المطالبة بحق ذاتي له في مواجهة أطراف الخصومة وهو في هذه الحالة لا يدافع عن وجهة نظر أحد الخصوم، وإنما يتخذ لنفسه موقفاً مستقلاً في الخصومة فيطالب بحق خاص له يطلب الحكم به في مواجهة الخصوم في الدعوى. **مثال لك:** تدخل سمسار في نزاع بين طرفي العقد الذي توسط فيه طالبا الحكم له بالأتعاب قبل الطرفين

٣- شروط التدخل

- **الشرط الأول:** أن يكون للمتدخل مصلحة في تدخله
- **الشرط الثاني:** أن يكون هناك ارتباط ← فيشترط للتدخل الاختصاصي أن يكون هناك ارتباط بين موضوع التدخل والدعوى الأصلية
- **الشرط الثالث:** يجب تقديم طلب التدخل قبل قفل باب المرافعة في الدعوى الأصلية ← فيجب ان يتم التدخل أثناء نظر الدعوى.

٤- إجراءان التدخل:

يعتبر التدخل طلب عارض ولذلك فيمكن أن يتدخل شخص في الدعوى بالطرق التي أجازها المشرع للطلبات العارضة فيجوز التدخل بأحد طريقتين:

- **الطريق الأول** ← بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن للخصم المدعى عليه ويجب أن يتم الإعلان في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع وإلا أمكن الحكم باعتبار التدخل كأن لم يكن. إذا أبدى التدخل بهذا الطريق فإنه يحتفظ باستقلاله عن الدعوى الأصلية في جميع الأحوال وباتفاق الفقه والقضاء فلا يتأثر التدخل ببطلان صحيفة الطلب الأصلي أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيه أو بانقضائها أو بعدم قبول الطلب الأصلي أو بعدما لاختصاص به، بل يبقى طلب التدخل وتلتزم المحكمة بالفصل فيه.
- **الطريق الثاني** ← يمكن بإبداء طلب التدخل شفاهة في الجلسة في حضور المدعى عليه في هذا الطلب، فإذا لم يكن حاضراً وجب تأجيل الدعوى لإعلانه بهذا الطلب. وإبداء طلب التدخل بهذا الطريق يؤدي في نظر أغلب الفقه إلى تبعية طلب التدخل للدعوى الأصلية.

٥- آثار التدخل:

يترتب على التدخل سواء كان تدخلاً إنضمامياً أو اختصاصياً أن يصبح المتدخل طرفاً في الخصومة التي تدخل فيها فيكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه. كما يكون له الحق في الطعن في الحكم.

وتختلف آثار التدخل بحسب ما إذا كان التدخل انضمامياً أو هجومياً وذلك على النحو التالي:

- ١- يقتصر دور المتدخل تدخلاً انضمامياً على الدفاع عن الخصم الذي انضم إليه فقط أما المتدخل تدخلاً هجومياً فإنه يكون له الحق في إبداء ما شاء من الطلبات والدفاع شأنه في ذلك شأن الخصوم الأصليين.
- ٢- ليس للمتدخل تدخلاً انضمامياً أن يدفع بعدم الاختصاص المحلي إذا كان منضمّاً للمدعي. ويكون له ذلك إذا كان منضمّاً للمدعى عليه. في حين لا يجوز للمتدخل تدخلاً اختصاصياً الدفع بعدم الاختصاص المحلي، لأنه يأخذ حكم المدعى.
- ٣- يتبع التدخل الانضمامي الدعوى الأصلية فيزول بزوالها. أما في التدخل الاختصاصي فإن الأمر يتوقف على سبب زوال الخصومة.
- ٤- يتحمل المتدخل تدخلاً انضمامياً مصاريف تدخله دائماً حتى ولو حكم لصالح من انضم إليه.

٦- الحكم في التدخل:

- ١- **بالنسبة لقبول التدخل** يجب أن تحسم المحكمة أو لا مسألة قبول التدخل قبل الحكم في موضوع الدعوى الأصلية وذلك ما لم تر المحكمة ضمه للموضوع مع التنبيه على الخصوم بالضم حتى تتيح لهم الفرصة لتقديم دفاعهم. فإذا حكمت المحكمة بقبول التدخل أصبح المتدخل طرفاً في الخصومة الأصلية ويتمتع بحقوق وواجبات الخصم، ولذلك يجوز له الطعن في الحكم الصادر فيها. أما إذا حكمت المحكمة بعدم قبول التدخل فلا يعتبر المتدخل طرفاً في الخصومة الأصلية، ولذلك لا يجوز له الطعن في الحكم الصادر فيها، ولكن يجوز له الطعن في الحكم الصادر بعدم قبول تدخله.
- ٢- **بالنسبة لموضوع التدخل** يجوز للمحكمة أن تقضي في موضوع التدخل وموضوع الدعوى الأصلية معاً، ما لم يكن موضوع التدخل ما زال في حاجة إلى تحقيق فيمكنها في هذه الحالة الحكم في الدعوى الأصلية وإرجاء الحكم في موضوع التدخل لحين انتهاء التحقيق بشأنه.

الاختصاص الغير

ثانياً: اختصاص الغير

١- تعريفه:

هو إجبار شخص من الغير على أن يصبح طرفاً في خصومة قائمة وذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو بأمر تصدره المحكمة من تلقاء نفسها.

٢- شروط الاختصاص:

يشترط أن يكون لطالب الاختصاص مصلحة من هذا الاختصاص وأن تكون هذه المصلحة قانونية وقائمة وحالة، كما يشترط أن تكون له صفة في اختصاص الغير، ويشترط أن يكون الطلب مضمون الاختصاص مرتبط بالطلب الأصلي، كما يشترط أن يتم الاختصاص قبل قفل باب المرافعة في الدعوى الأصلية.

٣- إجراءات الاختصاص:

يجب اختصاص الغير بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وإعلانها للمختصم، وترتيباً على ذلك لا يجوز إدخال الغير بموجب مذكرة أو بموجب إعلان يقدم مباشرة إلى قلم المحضرين دون إيداع، كما لا يجوز إدخاله بإبداء طلب الإدخال شفاهة في الجلسة إذا تصادف وكان حاضراً، فإن حدث ذلك وجب على المحكمة أن تقضي ببطالان أو بعدم قبول الإدخال لعدم إتباع الطريق الذي قرره المشرع للإدخال.

٤- أنواع الاختصاص:

أ- اختصاص الغير بناء على طلب أحد الخصوم:

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصاصه فيها عند رفعها. وبالتالي يجوز اختصاص كل شخص كان من الجائز أن يكون مدعياً أو مدعياً عليه في الدعوى عند رفعها. **مثال لذلك:** إذا رفع الدائن دعوى للمطالبة بالدين على أحد المدينين المتضامين فيجوز بناء على طلب الدائن أو المدين اختصاص باقي المدينين المتضامين، وكذلك لو رفع أحد الملاك على الشيوخ دعوى ملكية جاز اختصاص باقي الشركاء على الشيوخ، ويرى أغلب لفقه ان من حق المدعي عليه ان يختصم الغير وله ايضاً ان يختصم الغير ليساعده في الدفاع ارفض طلب المدعي.

ب- اختصاص الغير بأمر المحكمة:

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.

١- الاختصاص لإظهار الحقيقة:

ويكون ذلك بإلزامه بتقديم ورقة أو مستند تحت يده **مثال لذلك:** قيام المشتري الذي رفع دعوى صحة عقد البيع باختصاص شخص من الغير يوجد معه عقد البيع أمانة تحت يده لتقديم هذا العقد باعتباره سند المدعي (المشتري) في الدعوى.

٢- اختصاص الغير لمصلحة العدالة:

كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها اختصاص الغير لمصلحة العدالة وهنا يتم ادخال الغير في حدود الطلبات المرفوعة بها الدعوى، كما قد يقوم أحد الخصوم بتوجيه طلبات إليه أو يقوم الغير نفسه بتوجيه طلب منه إلى الخصوم. **فيجوز للمحكمة أن تأمر باختصاص الغير في الحالات الآتية:**

هي حالات على سبيل المثال لا الحصر.

أ- أن تختصم من كان طرفاً في الدعوى في مرحلة سابقة، وصورة هذه الحالة أن يرفع الشخص دعاه على عدة أشخاص ثم تنقضي الخصومة بالنسبة لأحد هؤلاء قبل الفصل في موضوعها لأي سبب من أسباب الانقضاء المبتسر للخصومة كما لو حكمت المحكمة ببطالان صحيفة الدعوى بالنسبة له أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة بالنسبة له، ففي كل تلك الحالات يجوز للمدعي أن يختصم هذا الشخص من جديد ويوجه نفس الادعاء إليه.

- ب- كما تستطيع المحكمة أن تأمر باختصاص من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة. **مثال لذلك :** الدائن الذي رفع دعواه على أحد المدينين المتضامين، فيجوز للمحكمة أن تأمره باختصاص باقي المدينين ليكون الحكم حجة عليهم جميعاً.
- ت- كما يجوز للمحكمة أن تأمر باختصاص الغير إذا رأت أنه سيضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها وكان لدى المحكمة دلائل على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم.

هـ- الحكم في الاختصاص:

يعتبر الغير بمجرد اختصاصه طرفاً في الدعوى، وذلك لأن الاختصاص يعني توجيه طلب إلى الغير أو إشراكه في طلب مقدم في الخصومة، وبمجرد الاختصاص يتمتع المختصم بصفة الخصم فيكون له حقوق الخصم ويتحمل بواجباته، فيكون من حقه إبداء كافة الدفوع الموضوعية والشكلية أو الدفوع بعدم القبول.

إذا كان الغير قد اختصم لينضم إلى أحد الخصوم في طلباته فإن يستفيد بما اتخذته زميله من إجراءات ولكنه لا يضرار منها فإذا كان زميله قد قدم مستندات أو تمسك بدفوع تفيده فمن حقه الاستفادة فهذه الإجراءات، أما إذا كان زميله قد اتخذ إجراءات يضره فلا يضرار المختصم من هذا الإجراء، لذلك فإن المختصم لا يلتزم باليمين التي حلفها زميله أو بالإقرار الذي صدر منه. وإذا صدر حكم في الخصومة فمن حق الشخص المختصم الطعن في هذا الحكم بطرق الطعن المتاحة، ومن حق طرفي الخصومة الطعن فيه واختصاصه في هذا الطعن.

س ٣ : تكلم عن الطلب مبينا عناصره وسلطه المحكمه بالنسبه له ؟

محل الخصومة (طلبات الخصوم)

ماهية الطلب

أولاً : تعريف الطلب :

الطلب هو ادعاء يطلب فيه صاحبه من المحكمة حماية حق أو مركز قانوني معين.

والطلب باعتباره مجرد ادعاء من جانب الخصم فهو إذن يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فإذا تبين للمحكمة أن المدعى محق في ادعائه فإنها تقضي له بما طلب، أما إذا تبين لها أن المدعي غير محق في ادعائه فإنها تقضي برفض الطلب.

ثانياً : عناصر الطلب :

العنصر الأول: أطراف الطلب لكل طلب طرفان الطرف الأول وهو مقدم الطلب يسمى المدعي والطرف الثاني وهو من يقدم الطلب ضده يسمى المدعى عليه.

الطلب الواحد لا يتصور أن يكون له أكثر من طرفين، وذلك بخلاف الخصومة التي قد يتعدد أطرافها وذلك عندما تتعدد الطلبات المقدمة فيها فقد يكون هناك المدعي والمدعى عليه والمتدخل والمختصم في الخصومة.

العنصر الثاني: محل أو موضوع الطلب محل الطلب هو القرار المطلوب من القاضي إصداره لحماية حق أو مركز قانوني وارد على شيء معين، فقد يطلب المدعي تقرير حقه في الملكية وقد يطلب إلزام المدعى عليه بأداء معين ... الخ

⚖️ **العنصر الثالث: - سبب الطلب** يقصد بسبب الطلب مجموعة الوقائع التي يتمسك بها

⚖️ المدعي كأساس لطلبه، وتفريعا على ذلك سبب طلب الملكية قد يكون عقد بيع أو وصية أو ميراث أو حيازة مدة طويلة أو مدة قصيرة بحسن نية، فكل هذه الوقائع تصلح أن تكون سببا للمطالبة بالملكية، ولذلك فإن مطالبة شخص بالملكية على أساس البيع تختلف عن مطالبته بالملكية على أساس الميراث وذلك لاختلاف السبب في الطلبين.

ثالثا: سلطة المحكمة بالنسبة للطلب :

⚖️ يترتب على تقديم الطلب إلى المحكمة أن تلتزم بتحقيقه والفصل فيه فإذا امتنعت المحكمة عن الفصل فيه، اعتبرت مرتكبة لجريمة إنكار العدالة

⚖️ إذا كان عدم فصلها في الطلب أو أحد الطلبات المقدمة لها نتيجة غفلة أو سهو من جانبها فلا تعتبر مرتكبة الجريمة إنكار العدالة ويجوز اللجوء إليها من جديد للفصل فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات.

س٤: وضع انواع الطلبات؟

انواع الطلبات

١- طلبات أصلية وطلبات عارضة:

١- **الطلب الأصلي** ← هو الطلب المفتوح للخصومة، والأصل أن استعمال الدعوى يكون بالطلب الأصلي، وذلك لأن المشرع قرر لهذه الطلبات ضمانات خاصة من حيث إجراءاتها وإعلان المدعى عليه بها ومواعيد الحضور. والطلب الأصلي هو الذي يحدد نطاق الخصومة من حيث موضوعها وسببها وأطرافها، كما أنه يحدد المحكمة المختصة نوعياً وقيماً ومحلياً.

٢- **الطلب العارض** ← فهو الذي يقدم أثناء سير الخصومة، وذلك بقصد تعديل نطاق الخصومة سواء من حيث الأطراف أو الموضوع أو السبب.

⚖️ وترجع أهمية التمييز بين الطلبات الأصلية والطلبات العارضة **من عدة نواحي:**

⚖️ **من حيث إجراءات رفع الطلب** فإن الطلب الأصلي لا يرفع إلا بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن إلى الخصم، أما الطلب العارض فيرفع بعدة طرق إما بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن للخصم، وإما بإبدائه شفاهة في الجلسة أو بمذكرة.

⚖️ **من حيث الاختصاص** فإن الاختصاص بالطلب الأصلي يتحدد حسب القواعد العامة، أما الاختصاص بالطلب العارض فيكون اختصاصاً تبعياً.

⚖️ **من حيث الفصل في الطلب** فإن المحكمة يمكنها الفصل في الطلبين معاً، أما إذا رأت أن الفصل في الطلب العارض سيؤدي إلى تأخير الفصل في الطلب الأصلي فإنها تفصل في الطلب الأصلي أولاً وترجئ الفصل في الطلب العارض.

٢- طلبات رئيسية وطلبات تابعة:

⚖️ **الطلب الرئيسي:** هو ما يتضمن المطالبة بحق يتصور وجوده استقلالاً

⚖️ **الطلب التابع:** هو يتضمن المطالبة بحق لا يتصور وجوده استقلالاً أو بحق يعد عنصراً من عناصر حق آخر.

٣- طلبات صريحة وطلبات ضمنية:

⚖️ **الطلب الصريح:** الطلب الذي يطلب فيه صاحبه صراحة الحكم له بشيء معين، ولا يشترط للاعتداد بهذا الطلب أن يصاغ في عبارات معينة، وإنما يكفي أن تكون عباراته صريحة وجازمة بحيث تعبر عن مضمونه. **مثال لذلك :** أن يطلب الخصم صراحة من المحكمة الحكم له بملكية قطعة أرض أو بصحة عقد البيع أو بتعويض ٢٠ ألف جنيه عن الأضرار التي أصابته من حادث سيارة... إلخ.

🔗 **الطلب الضمني** هو الطلب الذي يكمن في طلب آخر صريح طرح أمام المحكمة، أي أنه يشترط لكي نكون بصدد طلب ضمني أن يكون هناك طلب صريح قُدم للمحكمة، فلا يتصور وجود طلب ضمني بصفة مستقلة أمام المحكمة. **مثال لذلك** : طلب شطب تسجيل الأرض المتنازع على ملكيتها يتضمن بالضرورة طلب الحكم بثبوت ملكيته لهذه الأرض.

٤- الطلبات الأصلية والطلبات الاحتياطية:

- أ- **فالطلب الأصلي** ← هو الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه، أما الطلب الاحتياطي فلا تفصل فيه المحكمة إلا عند رفض الطلب الأصلي.
- ب- **الطلب الاحتياطي** ← هو الطلب الذي يقدمه الخصم إلى المحكمة على سبيل الاحتياط وذلك لمواجهة احتمال رفض الطلب الأصلي فهو لا يرغب أن تحكم فيه المحكمة إلا إذا رفضت الطلب الأصلي.
- 🔗 الطلب الأصلي إذن هو الطلب الذي يلي رغبة المدعي كاملة، أما الطلب الاحتياطي فلا يلي رغبة المدعي كاملة ولكن المدعي يعتاد به عن الطلب الأصلي عند رفضه.
- 🔗 لذلك فرغم أن الطلب الاحتياطي يعتبر مطروحاً على المحكمة بمجرد تقديمه إلا أن المحكمة لا يجوز لها أن تفصل فيه إلا عند رفض الطلب الأصلي.

🔗 المحكمة أمامها أحد الفروض الآتية:

- ١- أما أن تستجيب للطلب الأصلي كله، وفي هذه الحالة فلا يجوز لها أن تفصل في الطلب الاحتياطي، كما أن المدعي ليس له مصلحة في الطعن في الحكم بزعم رفض المحكمة للطلب الاحتياطي، لأن استجابة المحكمة للطلب الأصلي بعد تلبية لكامل رغبة المدعي.
- ٢- وإما أن ترفض المحكمة الطلب الأصلي، وفي هذه الحالة تلتزم بالفصل في الطلب الاحتياطي ويمكنها أن تستجيب له كله أو بعضه أو ترفضه أيضاً.
- 🔗 واخيراً لا يجوز إبداء الطلب الاحتياطي لأول مره امام محمه الاستئناف لانه يعتبر طلبا جديدا .

تعدد الطلبات

التعدد الأصلي (تعدد الطلبات الاضافيه)

جواز تعدد الطلبات الأصلية في الخصومة الواحدة

- 🔗 إذا كان الأصل أن تنشأ الخصومة للفصل في طلب قضائي واحد، إلا أن القانون يسمح بتعدد الطلبات في الخصومة الواحدة، خاصة إذا كان هذا التعدد عند بداية الخصومة لذلك ليس هناك ما يمنع المدعي من أن يجمع في صحيفة دعواه أكثر من طلب.
- 🔗 إلا أنه يشترط لتقديم عدة طلبات في خصومة واحدة أن يوجد بين هذه الطلبات علاقة ارتباط
- 🔗 **مثال ١** ذلك أن يرفع دعوى يطلب فيها فسخ الإيجار والتعويض عن اساءة استخدام العين
- 🔗 **مثال ٢** أن يرفع دعوى يطلب فيها فسخ عقد البيع واسترداد العين المبيعة من المشتري
- 🔗 على أي حال فإذا رأت المحكمة عدم جواز الجمع بين عدة طلبات في خصومة واحدة فإنها لا تحكم ببطالان صحيفة الدعوى، وإنما تفصل بين الطلبات حتى تتمكن من القضاء في كل منها على حدة بغير عناء، ولها أن تأمر بذلك من تلقاء نفسها

الطلبات العارضة أنواع الطلبات العارضة

س ٥: تكلم عن الطلبات العارضة من المدعي (الطلبات الإضافية)؟

الطلبات العارضة من المدعي (الطلبات الإضافية)

١- المقصود بطلبات المدعي الإضافية:

يقصد بطلبات المدعي الإضافية تلك الطلبات التي ييدها المدعي أثناء سير الخصومة قاصداً بها تعديل نطاق الخصومة بإضافة طلبات أخرى إلى الطلب الأصلي أو تعديل الطلب الأصلي نفسه أو تغييره.

٢- أنواع الطلبات الإضافية:

أ- تصحيح موضوع الطلب الأصلي أو تعديله:

يكون تصحيح الطلب الأصلي من حيث مقداره فقط. ومثال ذلك طلب زيادة التعويض أو إنقاظه. أما تعديل موضوع الطلب الأصلي فيكون بتغيير موضوع الطلب تماماً **مثال ذلك** أن يطلب عند رفع الدعوى تنفيذ عقد البيع ثم أثناء نظر الدعوى عدل عن طلب التنفيذ وطلب فسخ العقد.

ب- تغيير سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه:

الفرض هنا أن المدعي يقوم بتغيير سبب الطلب الأصلي دون أن يغير موضوع هذا الطلب. ومثال تغيير سبب الطلب أن يطالب المدعي بملكية عين معينة على أساس عقد بيع ثم يغير السبب ويطالب بالملكية على أساس تملكه لها بالميراث أو التقادم. **مثال ذلك إضافة** سبب آخر إلى سبب الطلب أن يطلب إخلاء العين المؤجرة بسبب عدم دفع الأجرة ثم يضيف إليه سبباً جديداً يتمثل في قيام المستأجر بتأجير العين من الباطن.

ج- الطلبات المكملة للطلب الأصلي أو المترتبة عليه أو المتصلة به اتصالاً لا يقبل التجزئة:

في هذه الحالة يبقى الطلب الأصلي بموضوعه وسببه دون تغيير أو تعديل ويضيف المدعي إليه طلباً آخرًا. وهذا الطلب قد يكون **طلباً مكملًا** للطلب الأصلي، **مثال ذلك** طلب التعويض عن غصب العين (طلب أصلي) وإزالة ما عليها من بناء أو غراس (طلب مكمل). **أما الطلب المترتب** على الطلب الأصلي فيكون ذلك عندما يكون الطلب الأصلي مقدمة ضرورية للطلب المترتب، **مثال ذلك** طلب الدين (طلب أصلي) طلب فوائد الدين (طلب مكمل). **أما الطلب المتصل** بالطلب الأصلي اتصالاً لا يقبل التجزئة فيكون عندما يؤدي الفصل بين الطلبين إلى تعارض الأحكام أو استحالة تنفيذها، **مثال ذلك** طلب صحة عقد إيجار (طلب أصلي) وطلب إلزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة تنفيذاً لهذا العقد (طلب متصل).

٣- طلب اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي:

الطلب الوقي أو التحفظي يعتبر مختلفاً في موضوعه وسببه عن موضوع الطلب الأصلي. **مثال ذلك** طلب تعيين حارس على العين المتنازع عليها بمناسبة طلب تقرير ملكيته لهذه العين.

٤- ما نأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي:

أجاز المشرع للمدعي تقديم أي طلبات أخرى غير الطلبات السابق بيانها إلا أنه يجب عليه أن يستأذن المحكمة في ذلك.

س٦ : تكلم عن الطلبات المقابلة من المدعي عليه؟

الطلبات العارضة من المدعي عليه (الطلبات المقابلة)

أجاز المشرع للمدعي عليه تقديم طلبات عارضة تسمى الطلبات المقابلة. وهذه الطلبات هي:

أ- طلب المقاصة القضائية:

يجوز للمدعي عليه أن يطلب المقاصة القضائية بين دين له في ذمة المدعي ودين المدعي الموجود في ذمته. وفي الحقيقة فإن طلب المقاصة القضائية يتضمن طلبين وليس طلباً واحداً، فيجب أن يطلب المدعي عليه الحكم له بدينه الذي في ذمة المدعي، وأن يطلب بعد ذلك إجراء المقاصة بين دينه ودين المدعي. إذا قدم المدعي عليه طلباً بالمقاصة القضائية فيجب على المحكمة نظره والحكم فيه فإذا تبين لها أن له دين في ذمة المدعي وللمدعي دين في ذمته فتقوم بإجراء المقاصة بينهما كما لو تبين لها أن له في ذمة المدعي مائتي ألف جنيه إيجار شقة مثلاً وتبين أن للمدعي في ذمته ٢٥ ألف جنيه ثمن قطعة أرض باعها له فهذا تجري المقاصة بين الدينين فيكون للمدعي في ذمة المدعي عليه ١٥ ألف جنيه فقط.

ب- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلبائه كلها أو بعضها:

مثال ذلك إذا طلب المدعي تنفيذ عقد، فطلب المدعي عليه فسخ العقد، فهذا الطلب المقابل من المدعي عليه يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلبه. مثال ذلك أيضاً أن يطالب المدعي بتعويض، فيطلب المدعي بتعويضه هو لأن المدعي (من وجهة نظره) هو المخطئ.

ج- أي طلب منصل بالطلب الأصلي اتصالاً لا بقلة التجربة:

يكون ذلك إذا كان موضوع الطلبين واحداً، كأن يطلب المدعي ملكية قطعة أرض فيطلب المدعي عليه ملكيته هو لهذه القطعة.

طلب تعويض المدعي عليه دعوى الكيدية:

إذا كانت الدعوى التي رفعها المدعي هي دعوى كيدية فيجوز للمدعي أن يطالب بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذه الدعوى الكيدية ويكون ذلك أمام نفس المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية مهما كان مبلغ التعويض الذي يطالب به. وتفريعاً على ذلك تختص المحكمة الجزئية التي تنظر طلب أصلي من اختصاصها بالطلب العارض بالتعويض عن الدعوى الكيدية ولو كان قيمة التعويض المطلوب أكثر من مئتي ألف جنيه.

الطلبات التي تأذن المحكمة للمدعي عليه بتقديمها:

فأي طلب مرتبط بالطلب الأصلي آخر غير الطلبات السابقة بيانها يجوز للمدعي عليه تقديمه بشرط أن تأذن له المحكمة بذلك.

النظام القانوني للطلبات العارضة

١- إجراءات تقديم الطلبات العارضة:

يجوز تقديم الطلبات العارضة بأحد الإجراءات التالية:

- ١- بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن للخصم مع مراعاة مواعيد الحضور.
- ٢- إبدائه شفاهة في الجلسة وإثباته في محضرها.
- ٣- بمذكرة بشرط أن يثبت إطلاع الخصم الآخر عليها.

٢- المحكمة المختصة بالطلب العارض:

أ- المحكمة الابتدائية تختص بكافة الطلبات المرتبطة والعارضة مهما كانت قيمتها أو نوعها:

تختص المحكمة الابتدائية بالفصل في الطلبات العارضة والطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو تنوعها.

بناءً على ذلك تختص المحكمة الابتدائية بالطلبات العارضة ولو كانت قيمته ٢٠٠ ألف جنيه أو أقل فإذا رفع المدعي دعوى أمام المحكمة الابتدائية للمطالبة بدين قدره مائتين وخمسين ألف جنيه (طلب أصلي). فتمسك المدعي عليه بدين قدره خمسين ألف جنيه في ذمة المدعي (طلب عارض من المدعي عليه).

كما تختص المحكمة الابتدائية بالطلبات العارضة أياً كانت موضوعها أو نوعها، فتختص بالطلبات العارضة ولو كانت تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية.

تفريعاً على ذلك تختص المحكمة الابتدائية بدعوى القسمة أو تعيين الحدود أو تقدير المسافات .. إلخ إذا رفعت أمامها بصفة عارضة مع أن هذه الدعاوى تدخل في اختصاص النوعي للمحكمة الجزئية.

يجب أن تتوافر عدة شروط لانعقاد اختصاص المحكمة الابتدائية بالطلبات العارضة وذلك على النحو التالي:

* الشرط الأول: أن تكون المحكمة الابتدائية مختصة بالطلب الأصلي:

يشترط لاختصاص المحكمة الابتدائية بالطلب العارض الذي لا يدخل في اختصاصها أن تكون مختصة بالطلب الأصلي.

إذا كان الطلب الأصلي لا يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية وكان الطلب العارض هو الآخر لا يدخل في اختصاصها فيجب على المحكمة أن تحيل الطلبين معاً إلى المحكمة المختصة.

مثال ذلك إذا رفع المدعي دعوى أمام المحكمة الابتدائية للمطالبة بدین قدره ٣٠ ألف جنيه (طلب أصلي).

طالب المدعي عليه بدین قدره ٢٠ ألف جنيه في ذمة المدعي (طلب عارض من المدعي عليه).

* الشرط الثاني: ألا يكون الطلب العارض داخلاً في الاختصاص القاصر لقضاء آخر:

إذا كان الطلب العارض مما يدخل في الاختصاص القاصر لمحكمة أخرى فلا يمتد اختصاص المحكمة الابتدائية إلى هذا الطلب ولو قدم إليها بصفة عارضة.

تفريعاً على ذلك لا يجوز للمحكمة الابتدائية أن تنظر في منازعة تنفيذ ولو رفعت إليها بطريق التبعية لدعوى أصلية تدخل في اختصاصها. لأن منازعة التنفيذ تدخل في الاختصاص القاصر لقاضي التنفيذ بحيث يمتنع على أي محكمة أخرى النظر في هذه المنازعات سواء بصفة أصلية أو بصفة تبعية.

ب- مدى اختصاص المحكمة الجزئية بالطلبات العارضة:

القاعدة بالنسبة للمحكمة الجزئية هي عدم امتداد اختصاصها إلى الطلبات العارضة والمرتبطة بالطلب الأصلي إلا إذا كانت تدخل في اختصاصها النوعي (بحسب قيمتها أو موضوعها).

في حالة تقديم طلب عارض إلى المحكمة الجزئية لا يدخل في اختصاصها فيجب عليها أن تحكم بعدم الاختصاص بهذا الطلب العارض وأن تحيله إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

لكن إذا كان الطلبين الأصلي والعارض مرتبطين ارتباطاً غير قابل للتجزئة بحيث يجب أن تحكم فيهما محكمة واحدة ففي هذه الحالة يجب على المحكمة الجزئية أن تحيل الطلبين معاً إلى المحكمة الابتدائية لأنها صاحبة الولاية العامة.

بناءً على ذلك تصير المحكمة الابتدائية وهي المحكمة المختصة بالطلب العارض مختصة أيضاً بالطلب الأصلي الذي ليس من اختصاصها وسبب ذلك هو حسن سير العدالة.

٣- ميعاد تقديم الطلبات العارضة:

يجوز تقديم الطلبات العارضة في أي حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة، غير أنه يجب تقديم هذه الطلبات قبل قفل باب المرافعة في الدعوى. ولكن يجوز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة فتح باب المرافعة من جديد لتقديم طلباتهم العارضة إذا وجد ما يبرر ذلك، فإذا فتحت المحكمة بأن المرافعة ولها في ذلك سلطة تقديرية أصبح من حق الخصوم إبداء طلباتهم العارضة.

٤- كيفية الفصل في الطلبات العارضة:

تفصل المحكمة في الطلب العارض مع الطلب الأصلي كلما كان ذلك ممكناً، أما إذا كان الطلب الأصلي جاهزاً للحكم فيه والطلب العارض يحتاج إلى تحقيق فإن للمحكمة أن تحكم في الطلب الأصلي وتؤجل الفصل في الطلب العارض لحين استكمال تحقيقه إلا إذا رأت المحكمة عدم إمكان الفصل على استقلال في الطلب الأصلي فيتعين عليها حينئذ تأجيل الفصل فيه لحين إتمام تحقيق الطلب العارض، كما أن المحكمة في بعض الحالات قد تحكم في الطلب العارض أولاً وذلك إذا كانت طبيعة الطلب العارض تقتضي الفصل فيه أولاً، كما لو كان الطلب العارض يتضمن اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي لحين الفصل في الدعوى الأصلية، فإن المحكمة تحكم بهذا الإجراء أولاً، ويكون الأمر كذلك إذا كان الطلب العارض بعد مسألة أولية بالنسبة للطلب الأصلي كما لو كان الطلب الأصلي طلب قسمة وكان الطلب العارض يتضمن نزاعاً حول الملكية.

هـ- مدى استقلال الطلب العارض عن الطلب الأصلي:

- ١- **استقلال الطلب العارض الذي أبدى بصحيفة أودعت قلم الكتاب** إذا كان الطلب العارض مرفوعاً بالطريق العادي لرفع الدعوى أي بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت للمدعى عليه في الطلب العارض فإنه يحتفظ باستقلاله عن الطلب الأصلي في جميع الأحوال، فحتى لو حكمت المحكمة بطلان صحيفة الطلب الأصلي أو بسقوط الخصومة فيه أو باعتبار الدعوى فيه كأن لم تكن أو باعتبار المدعي تاركاً دعواه فإن الطلب العارض يبقى قائماً أمام المحكمة وتلتزم بالفصل فيه.
- ٢- **تبعية الطلب العارض الذي قدم شفاهة في الجلسة** أما إذا كان الطلب العارض قد رُفع بالطريق الاستثنائي أي بإبدائه شفاهة في الجلسة في حضور المدعى عليه فيه، أو بمذكرة، فإن الطلب العارض يتبع الطلب الأصلي فيبقى بقاءه ويزول بزواله.

إجراءات الخصومة

افتتاح الخصومة

تبدأ الخصومة بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة ولكنها لا تنعقد بين الخصوم إلا بإعلان هذه الصحيفة للمدعى عليه .

صحيفة الدعوى

أولاً : تعريف صحيفة الدعوى :

صحيفة الدعوى هي الاجراء الذي تفتتح به الخصومة ، ويعتبر احد اجراءاتها ، فبه تنشأ الخصومة وتصبح المحكمة ملزمة بإصدار حكم فيها .

ثانياً : بيانان صحيفة الدعوى :

تتعدد البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى وهي :-

- ١- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه .
- ٢- اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فأخر موطن كان له .
- ٣- تاريخ تقديم الصحيفة لقلم كتاب المحكمة .
- ٤- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
- ٥- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها .
- ٦- وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها .
- ٧- يجب توقيع محام علي صحيفة الدعوى .

١- اسم المدعى :

- يجب بيان اسم المدعى ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه .
- إذا كان المدعى ناقص الأهلية فيجب - بالإضافة الى البيان الخاص بناقص الأهلية نفسه - بيان اسم ممثله القانوني ولقبه ومهنته او وظيفته وصفته التي تخوله هذا التمثيل ، كما يجب بيان موطنه .
- اما اذا كان المدعى شخصا اعتباريا فيكفى ذكراسمه .

٢- اسم المدعى عليه :

- كما يجب بيان اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه .
- إذا كان ناقص الأهلية فيجب ذكر اسم من يمثله في الخصومة وصفته وموطنه .

٣- موضوع الدعوى :

- يجب على المدعى ان يبين الشئ المطالب به بيانا كافيا نافيا للجهالة .
- مثال ذلك ← إذا كان المطلوب مبلغا من النقود فيجب بيان مقدار هذه النقود .

◀ الغرض من هذا البيان :

◀ هو تمكين المدعي عليه من العلم بالإدعاء الموجه ضده حتى يستعد للدفاع عن نفسه كما أنه يعين المحكمة علي تكوين فكرة واضحة عن موضوع الدعوي

٤- تاريخ ايداع الصحيفة قلم الكتاب :

◀ يجب أن تشمل الصحيفة علي بيان إيداعها قلم الكتاب لأنه من تاريخ هذا الإيداع تعتبر الدعوي مرفوعة كما يبدأ ترتيب الأثار التي يربتها القانون علي رفع الدعوي من هذا التاريخ .

٥- بيان موطن مختار للمدعى :

◀ في البلدة التي توجد فيها المحكمة المرفوع اليها الدعوى اذا لم يكن له موطن فيها .
◀ الغرض من هذا البيان هو تمكين المدعى عليه من اعلان المدعى بأى ورقة من اوراق الدعوى فى هذا الموطن حتى لا يتكبد مشقة اعلانه فى موطن آخر .

٦- المحكمة المرفوع اليها الدعوى :

◀ يجب تحديد المحكمة المرفوعة أمامها الدعوي وذلك حتي يعلم المدعي عليه عند إعلانه بصحيفة الدعوي بالمحكمة التي يجب عليه الحضور أمامها .

٧- تاريخ الجلسة :

◀ الذى يحزر هذا البيان هو قلم الكتاب وهو يراع فى تحديد تاريخ الجلسة ميعاد الحضور وظروف العمل داخل المحكمة

٨- توقيع محام على صحيفة الدعوى :

◀ يجب توقيع محام علي صحيفة الدعوي اذا كانت الدعوي مرفوعة امام المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف وما في مستواها بصرف النظر عن قيمة الدعوي والغرض من هذا البيان هو التأكد من ان تحرير الدعوي تم بمعرفة محام حتي يراعي احكام القانون .

ثالثا : جزاء تخلف بيانان صحيفة الدعوى :

◀ اذا تخلف احد البيانات السابق بيانها فإن ذلك يؤدي الى البطلان .
◀ لكن اذا ثبت تحقق الغاية من البيان الماقص فلا يحكم بالبطلان .
◀ **مثال ذلك** - عدم بيان تاريخ الجلسة فى ورقة الاعلان فهذا البيان يرمى الى علم المدعى عليه بالزمان المحدد لنظر الدعوى حتى يحضر ، فإذا حضر المدعى عليه فى الجلسة رغم عدم ذكر هذا البيان فى الاعلان فإن هذا يكفى لتحقيق الحماية ولا يجوز الحكم بالبطلان .
◀ وهناك بيان واحد فقط لا ينتوب البطلان على تخلفه وهو بيان الموطن المختار للمدعى حيث يجوز للمدعى عليه اعلانه فى قلم كتاب المحكمة .

الإداع صحيفة الدعوى

◀ يجب على المدعى بعد تحرير صحيفة الدعوى ان يقوم بإيداعها قلم كتاب المحكمة ، ويجب على قلم الكتاب ان يقيد الدعوى فى نفس يوم تقديمها فى السجل الخاص بذلك بعد ان يثبت فى حضور المدعى او من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها .

◀ **تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ ايداعها** قلم الكتاب ولو تراخى القلم فى قيدها ، لأن اجراء ايداع الصحيفة قلم الكتاب منفصل عن قيد الدعوى .

◀ ويجب على المدعى عند تقديمه صحيفة الدعوى لقلم الكتاب ان يقوم بأمرين

١- **اداء الرسم كاملا** - فإذا لم يقم بأداء الرسم جاز لقلم الكتاب الامتناع عن استلام صحيفة الدعوى ولا تعتبر مرفوعة فى تلك الحالة .

٢- **ان يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات** - المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة ، وهذا ايضا قاعدة تنظيمية لا يترتب على مخالفتها بطلان فيجوز له تقديمها بعد ذلك فى اى حالة كانت عليها الدعوى .

النص القانوني

١٥ نص قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على أنه: (ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة).
١٥ وطبقا لهذا النص فإن الخصومة تنعقد بأحد أمرين أما إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى وإما حضور المدعى عليه:

١- إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى

إعلان صحيفة الدعوى هو إجراء ضروري لانعقاد الخصومة، فلئن كانت الخصومة تنشأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب إلا أن بقاءها قائمة يظل معلقا على شرط فاسخ هو عدم إعلان الصحيفة للمدعى عليه، ولذلك فإذا لم تعلن الصحيفة للمدعى عليه وصدر حكم فيها كان هذا الحكم منعذما لصدوره في غير خصومة.

الشروط الواجب توافرها في الإعلان الذي تنعقد به الخصومة

١٥ يجب لانعقاد الخصومة بالإعلان توافر عدة شروط على النحو التالي:

الشرط الأول: أن يكون هذا الإعلان صحيحا

١٥ فيجب ان يكون الإعلان صحيحا طبقا لقواعد الإعلان التي نص عليها المشرع، فإذا كان الإعلان باطلا ولم يتم تصحيحه بأي سبب من أسباب التصحيح فإن الخصومة في هذه الحالة لا تنعقد.

الشرط الثاني: ان يكون قد اعلن لشخصه أو أعيد إعلانه.

١٥ **تطبيقا لذلك** قضي بانه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن الشخص بصحيفة الدعوى الراهنة لحضور جلسة ١٩٩٠/١٢/٢ المحددة لنظر هنا وقد أعيد إعلانه بها بتاريخ ١٩٩١/١/٢١ لحضور جلسة ١٩٩١/٣/٣ بعد قيامه بعرض الأجرة المستحقة عليه شاملة رسم النظافة حتى نهاية ديسمبر سنة ١٩٩٠ ونفقات رفع الدعوى على المطعون ضده بموجب إنذار العرض المعلن إلى الأخير بتاريخ ١٩٩٠/١١/٢٦ ثم إيداعها خزانة المحكمة على ذمته في اليوم التالي، فمن ثم فإن هذا الإيداع الحاصل قبل إنعقاد الخصومة بتمام إعادة إعلان الطاعن يكون مبررا لزمته من الأجرة المستحقة عليه للمطعون ضده فلا يعتبر متأخرا فالوفاء بها .

١٥ **لا تنعقد الخصومة بإيداع مذكرة بالدفاع.** كان مشروع قانون المرافعات الذي قدمته الحكومة إلى مجلس الشعب لتعديل المادة ٦٨ مرافعات ينص على انعقاد الخصومة أيضا بتقديم المدعى عليه مذكرة بدفاعه فكانت المادة نص على أنه "ولا تعتبر الخصومة منعقدة إلا بإعلان المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة أو يقدم مذكرة بدفاعه، ثم حذفت بعد مناقشة مستفيضة على أساس ما أسفرت عنه التجربة العملية من مشكلات نتيجة تحايل الخصوم يستلوي في ذلك المعلن والمعلن إليه، الأمر الذي تتأذى منه العدالة فقد يفاجأ المدعى عليه بوجود مذكرة بدفاعه منسوبة إليه على غير الحقيقة، بغية حرمانه من التمسك بالبطلان. وقد يتحايل المدعى عليه نفسه، فيقدم مذكرة بدفاعه يوعز إلى أحد الأشخاص بتوقيعها، حتى إذا صدر الحكم لغير صالحه، طعن في الحكم متمسكا بتزوير التوقيع المنسوب إليه. و لهذا حذف المشرع عبارة « أو إيداع المعلن إليه مذكرة بدفاعه » وأصبحت الخصومة طبقاً للمادة ٦٨-٣ لا تنعقد إلا بإعلان صحيفتها للمدعى عليه ما لم يحضر الجلسة.

١٥ هذا يعني أن الخصومة لا تنعقد بإيداع المدعى عليه مذكرة بدفاعه، وذلك رغم مخالفة هذه النتيجة لما هو معلوم من أن إيداع المعلن إليه مذكرة بدفاعه بمثابة حضوره .

١٥ نرى مع بعض الفقه أن هذا يعتبر تناقضا تشريعيا يتعين رفعه، إما بإعادة صياغة سائر نصوص قانون المرافعات بما يتفق وهذا التحول التشريعي الجديد، وإما بإلغاء هذا النص المستحدث الذي آثار الاضطراب والتناقض في نصوص قانون المرافعات.

لذلك فإن التفسير السليم الذي يتطابق مع مبادئ المرافعات هو انعقاد الخصومة بإيداع المدعى عليه مذكرة بدفاعه قلم كتاب المحكمة المختصة ، ولا يقدر في ذلك ما أثير من اعتبارات عملية نتيجة الاعتداد بهذه المذكرة، لأن التشريع لا يبيّن على الحالات الشاذة التي يمكن - مع التسليم بحدوثها - علاجها عن طريق الطعن في الحكم والتمسك بالتزوير أو وضع ضوابط للإبداع تحول دون تحايل الخصوم. إلا أن هذا النص لا يعني أكثر من ذلك. ولذلك فإن إيداع المدعى عليه مذكرة بدفاعه يجعل الخصومة حضورية في حقه ولو لم يحضر ، كما أن إيداع المدعى عليه لمذكرة الدفاع يعفى المدعى من إعادة إعلانه ولو لم يكن قد أعلن لشخصه ، كما تعتبر الدعوى صالحة للحكم فيها بالنسبة للمدعى عليه.

٢ - حضور المدعى عليه

نص قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على أنه: ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة).

فهل الحضور تنعقد به الخصومة ولو لم يعلن المدعى عليه اطلاقاً بصحيفة الدعوى؟

يرى البعض أن الحضور لا تنعقد به الخصومة بدون إعلان إلا بمراعاة عدة ضوابط (١) أن يقر باستلامه صورة من ورقة الإعلان أو أن يتسلم هذه الصورة في الجلسة أو أن يبدي دفاعه في الموضوع أو يبدي دفعا بعدم القبول أو أن يطلب أجلا لإبداء هذا الدفع على نحو يدل على أحاطته بموضوع الدعوى وبالطلبات فيها وبمركزه القانوني بين أطراف الخصومة.

أما إذا حضر المدعى عليه ولم يتسلم صورة من الإعلان ولم يتنازل عن حقه في الإعلان فلا تنعقد الخصومة - رغم حضوره - إلا بإعلانه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى.

في حين تتجه محكمة النقض وجانب من الفقه - مؤيد - إلى أن الحضور المطلق تنعقد به الخصومة دون

حاجة إلى أي شرط أو قيد أو ضابط فقد قضت في حكم هام لها بأن المشرع قد اعتد بحضور المدعى عليه دون إعلان واعتبر ذلك مجرداً عن أي شرط أو قيد طريقاً لانعقاد الخصومة بإصداره القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ بتعديل قانون المرافعات بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة ٦٨ تنص على أن " ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " وقد جاء هذا النص واضحاً وجلياً ويدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين:

الامر الاول: إعلان صحيفتها للمدعى عليه.

الامر الثاني: هو حضور المدعى عليه بالجلسة ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط فالحضور تنعقد به الخصومة سواء تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفة الدعوى أو لم يتنازل عنه فلا يلزم إقراره باستلامه صورة الصحيفة أو أن يتسلمها بالجلسة دون اعتراض منه ، وسواء تقدم بدفاع أو مستندات في الدعوى أو لم يتقدم، بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجه لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة.

انعدام الحكم لعدم انعقاد الخصومة من المقرر أن انعقاد الخصومة في الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانوناً للمدعى عليه أو بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها كما جرى على ذلك قضاء محكمة النقض، وهو الأمر الذي قننه المشرع " ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة ". كما لا تنعقد الخصومة إلا بين طرفين كل منهما أهل للتقاضي.

إذن فالخصومة لا تنعقد في فرضين:

الفرض الاول: إذا لم يعلن المدعى عليه بصحيفة الدعوى ولم يحضر

الفرض الثاني: إذا كان أحد الطرفين قاصراً أو ناقص الأهلية

آثار رفع الدعوى الآثار الإجرائية

١- نشأة الخصومة

من المقرر أن الخصومة تنشأ بمجرد إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة ولو لم تعلن للمدعى عليه، ولذلك تترتب الآثار من تاريخ الإيداع وليس من تاريخ إعلان الصحيفة، ولذلك فإنه يرد عليها كل عوارض الخصومة من وقف وانقطاع وشطب وسقوط وترك، فيمكن أن تشطب الخصومة بعد رفعها وقبل إعلانها، كما يمكن أن تتعرض للانقطاع قبل إعلانها، وكذلك يجوز للمدعى تركها قبل أن يعلن بها المدعى عليه.

٢- التزام المحكمة بالفصل في الخصومة

تلتزم المحكمة بالفصل في الخصومة وإصدار حكم فيها حتى ولو كانت صحيفة الدعوى باطلة إذ يجب على الأقل إصدار حكم بطلان الصحيفة.

يظل هذا الالتزام قائماً على عاتق المحكمة سواء أعلن المدعى عليه بصحيفة الدعوى أو لم يعلن وسواء حضر المدعى عليه أو لم يحضر، وعلى وجه العموم لا يوجد أي ظرف يعفي المحكمة من هذا الالتزام.

لا يكفي أن تصدر المحكمة حكماً فرعياً غير منه للخصومة حتى تتخلص من التزامها بل يجب عليها أن تصدر حكماً ينهي الخصومة أمامها سواء كان هذا الحكم صادراً في الموضوع أو في مسألة إجرائية دون الفصل في الموضوع.

تفريعاً على ذلك ينقضي التزام المحكمة بإجابة المدعى إلى طلبه أو رفض هذا الطلب، كما ينقضي التزام المحكمة بصدور حكم بعدم قبول الدعوى أو بطلان صحيفتها أو باعتبار الخصومة كأن لم تكن أو بعدم اختصاص المحكمة.

إذا امتنع القاضي عمداً عن إصدار حكم في المطالبة المطروحة أمامه فإنه يعتبر مرتكباً لجريمة إنكار العدالة. أما إذا أغفل القاضي الفصل في بعض الطلبات المقدمة له فلا يعتبر مرتكباً لجريمة إنكار العدالة وإنما يجوز لصاحب المصلحة أن يتقدم بطلب النفس المحكمة للفصل فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات.

٣- يكتسب كل من المدعى والمدعى عليه صفة الخصم

يكتسب كل من المدعى والمدعى عليه صفة الخصم بما له من حقوق وما عليه من واجبات، ولذلك إذا شطب الخصومة أو انقطعت مثلاً بعد رفع الدعوى وقبل إعلانها جاز لكل من المدعى والمدعى عليه تعجيلها من الشطب أو الانقطاع، كما أن وفاة المدعى أو المدعى عليه بعد رفع الدعوى وقبل إعلانها لا يؤدي إلى انقضاء الخصومة أو انعدامها بل تستمر بين الورثة. وكذلك إذا حدثت خلافة في المركز الموضوعي فإن ذلك لا يترتب عليه انقضاء الخصومة ولا تغيير أطرافها بل يستمر السلف هو الطرف في الخصومة.

٤- لا يجوز عرض ذات النزاع أمام محكمة أخرى

فلا يجوز عرض ذات النزاع أمام محكمة أخرى ولو كانت مختصة، فإذا رفع النزاع أمام محكمة أخرى مختصة فمن حق الخصوم الدفع أمام تلك المحكمة بالإحالة إلى المحكمة التي رفع النزاع أمامها أولاً لقيام ذات النزاع، ولكن يشترط لكي تنتج المطالبة هذا الأثر أن تكون المحكمة المرفوع إليها النزاع أولاً مختصة بالنزاع، أما إذا لم تكن مختصة به فلا يترتب على المطالبة عدم جواز عرض النزاع على محكمة أخرى، بل يجوز عرضه على محكمة أخرى مختصة دون الخشية من الدفع أمامها بالإحالة.

١- انقطاع التقادم

فبمجرد إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة ينقطع التقادم الذي يسري لمصلحة المدعى عليه، وينقطع التقادم حتى قبل إعلان الصحيفة للمدعى عليه، ويظل هذا التقادم منقطعاً طوال فترة نظر الخصومة أي طالما ظلت الخصومة قائمة ولم تنقض أو تزول.

🔍 **تفريعاً على ذلك** يظل هذا التقادم منقطعاً ولو أصدرت المحكمة حكماً بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى مختصة أو أصدرت حكماً بالإحالة.

أ- الشروط الواجب توافرها في المطالبة القضائية لقطع التقادم

الشرط الأول: أن تكون المطالبة القضائية صحيحة

🔍 فإذا كانت المطالبة باطلة فلا يترتب عليها انقطاع التقادم، إلا أنه ينبغي حتى يزول أثر صحيفة الدعوى القاطع للتقادم أن يصدر حكم ببطلان صحيفة الدعوى وأن يصبح هذا الحكم نهائياً

🔍 أما إذا لم يصدر حكم ببطلان صحيفة الدعوى فإن أثر صحيفة الدعوى القاطع للتقادم يبقى قائماً ولا يزول حتى ولو كان هناك عيب بالفعل في الصحيفة يؤدي إلى بطلانها بل ولو كان هذا العيب متعلقاً بالنظام العام.

🔍 وإذا قام المدعي بتصحيح صحيفة الدعوى ولم تحكم المحكمة بالبطلان فقد أصبحنا أمام صحيفة صحيحة قاطعة للتقادم إلا أن هذا الأثر لا يترتب إلا من تاريخ التصحيح لأن التصحيح ليس له أثر رجعي.

الشرط الثاني: أن توجه الدعوى إلى صاحب الصفة في الدعوى

🔍 فإذا كان المدعى عليه لا صفة له في الدعوى فلا ينقطع التقادم بالنسبة لصاحب الصفة الحقيقي ما لم يقم المدعي بتصحيح الصفة واختصاص صاحب الصفة الحقيقي، ففي هذه الحالة ينقطع التقادم من تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ اختصاصه.

الشرط الثالث: أن يتعلق الأمر بدعوى موضوعية

🔍 أما الدعوى الوقتية فلا يترتب عليها انقطاع التقادم بالنسبة لأصل الحق.

الشرط الرابع: أن تنتهي الخصومة بصور حكم في الموضوع لصالح المدعى

🔍 حيث تبدأ مدة تقادم جديدة منذ صدور الحكم وتكون مدة التقادم الجديدة في كافة الحالات خمس عشرة سنة بصرف النظر عن مدة تقادم الحق المرفوعة به الدعوى.

🔍 وفي الحقيقة فإن ما حدث ليس انقطاعاً للتقادم ولكن بصدور الحكم ينتهي حق الدعوى . ولا يكون هناك مجال للحديث عن تقادم الحق في الدعوى التي تجتمعي الحق الموضوعي - وينشأ حق جديد هو الحق في التنفيذ، ويكون لهذا الحق الجديد مدة تقادم خاصة به هي ١٥ عاماً.

🔍 أما إذا انتهت الخصومة بغير حكم في الموضوع كما لو سقطت أو حكم بعدم قبول الدعوى أو حكم باعتبارها كأن لم تكن فإن ذلك يؤدي إلى زوال الخصومة وزوال ما ترتب عليها من آثار بما فيها الأثر القاطع للتقادم، مما يعني أن التقادم يعتبر سارياً لمصلحة المدعى عليه وكأنه لم ينقطع، فيؤخذ في الاعتبار المدة التي نظرت فيها الخصومة عند حساب مدة التقادم.

🔍 **تفريعاً على ذلك** إذا كان الحق المرفوعة به الدعوى يتقادم بمضي خمس سنوات ورفعت الدعوى بعد سنة مثلاً من بدء التقادم وظلت منظورة أمام المحكمة سنتين ثم انقضت الخصومة فيها دون حكم في الموضوع فإن مدة التقادم تعتبر سارية دون انقطاع بحيث يؤخذ في حسابها مدة السنتين الذين نظرت فيهما الدعوى ويكون قد انقضى ثلاث سنوات من مدة التقادم ولم يبق للمدعي إلا سنتين ويتقادم حقه.

ب التقادم لا ينقطع إلا في خصوص الدعوى المرفوعة

- ١٥ فالتقادم لا ينقطع إلا بخصوص الدعوى المرفوعة بعناصرها الثلاثة خصوصاً وموضوعاً وسبباً.
- ١٥ فإذا اختلف أي من عناصر الدعوى الثلاثة فلا ينقطع التقادم.
- ١٥ فإذا اختلف الخصوم فلا ينقطع التقادم إلا بالنسبة لمن كان طرفاً في الدعوى وبذات صفته، أما من لم يكن طرفاً في الدعوى فلا ينقطع التقادم الساري لمصلحته
- ١٥ وإذا اختلف الحق المطالب به فإن انقطاع التقادم بالنسبة لأحد الحقيين لا يقطع التقادم بالنسبة للآخر طالما أنه ليس من توابعه أو ملحقاته التي تجب بوجوبه وتسقط بسقوطه، لذلك فإن الدعوى المرفوعة بتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب الورثة من جراء وفاة مورثهم تختلف عن الدعوى المرفوعة للمطالبة بتعويض عن الضرر المادي الذي أصاب المورث .
- ١٥ إذا اختلف سبب الحقيين فإن انقطاع التقادم في أحدهما لا يؤدي إلى انقطاع التقادم في الآخر، ولذلك إذا ركن أحد الأشخاص إلى كسب الملكية لعين معينة لتقادم خاص به ولم يركن لمدة حيازة سلفه فإن الدعوى المرفوعة على السلف لا تعتبر قاطعة للتقادم الساري لمصلحته
- ١٥ إذا تعددت الدعاوى المرفوعة للمطالبة بحقوق مختلفة أو لمطالبة أشخاص مختلفين فإن التقادم ينقطع بالنسبة لكل حق على حدة ومن تاريخ إيداع صحيفة الدعوى الخاصة به، فإذا رفعت دعوى أصلية على (أ) ثم قام المدعى في وقت لاحق بإدخال (ب) فإن التقادم ينقطع بالنسبة ل (ب) من تاريخ إيداع صحيفة الإدخال وليس من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى الأصلية

٢ -سريان الفوائد التأخيرية

- ١٥ تسري الفوائد التأخيرية من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن سارية من تاريخ آخر حسب الاتفاق أو العرف أو القانون، وعلة ذلك أن من حق المدعي أن يقبض دينه ويستفيد به من وقت رفع الدعوى. ولكن يشترط لسريان الفوائد من تاريخ رفع الدعوى أن يكون المدعى قد طالب بها، أما إذا لم يكن قد طالب بها فلا يجوز الحكم أصلاً بالفوائد طبقاً لمبدأ لا حكم بدون طلب، وإذا لم يطالب بها إلا بعد رفع الدعوى فلا تسري الفوائد إلا من تاريخ المطالبة.

٣- الالتزام برد الفوائد

- ١٥ الملتزم برد شيء يجب عليه أيضاً أن يرد فوائد هذا الشيء وثمراته من تاريخ رفع الدعوى ولو كان حسن النية.

٤ انتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الورثة

- ١٥ بمجرد رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض عن ضرر أدبي يصبح هذا الحق قابلاً للانتقال إلى الورثة فإذا توفي بعد رفع الدعوى حل محله الورثة ويستطيعوا الاستمرار في الخصومة.

٥- يصبح الحق موضوع الدعوى متنازلاً عليه

- ١٥ لا يجوز للقضاة وأعضاء النيابة وموظفي المحكمة والمحامين أن يشترطوا الحق موضوع هذه الدعوى إذا كان النزاع داخلياً في اختصاص المحكمة التي يعملون فيها.

إعلان صحيفة الدعوى

س٧: اكتب في اثنين من طرق الإعلان القضائي ؟

١-المختص بالإعلان :

- ١٥ المحضر هو الذي يقوم بعملية الإعلان ، فلا يجوز أن يقوم الخصم نفسه بالإعلان أو أن يتم الإعلان بواسطة البريد أو بالتليفون أو بالفاكس أو أي وسيلة من الوسائل الأخرى والا كان الإعلان باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام .
- ١٥ ولا يقوم المحضر بالإعلان من تلقاء نفسه ولكن بناء على طلب الخصم أو المحكمة أو قلم الكتاب حسب الأحوال .

٢- بيانات الإعلان

- ١٥ يجب أن يذكر في ورقة الإعلان بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالورقة المعلنة بيانات الإعلان وهي وقت الإعلان واسم طالب الإعلان والمعلن إليه ومستلم الورقة واسم المحضر وتوقيعه وماهية الورقة المعلنة،

ذلك على التفصيل التالي:

- ١- **تاريخ الإعلان** فيجب أن يذكر اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان
- ٢- **طالب الإعلان** فيجب ذكر اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو حرفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه.
- ٣- **المعلن إليه** حيث يجب ذكر اسمه ولقبه ووظيفته وموطنه.
- ٤- **مستلم ورقة الإعلان** فيجب ذكر اسم من سلمت إليه ورقة الإعلان وصفته وتوقيعه على الأصل بما يفيد الاستلام، وهذا البيان مختلف عن البيان المتعلق باسم المعلن إليه، إذ ليس بالضرورة أن يتسلم الإعلان المعلن إليه نفسه فقد يسلم لشخص آخر، وتبدو أهميته في التأكد مما إذا كانت الورقة قد سلمت لأحد الأشخاص الذين يجوز لهم قانوناً تسلم ورقة الإعلان أم لا.
- ٥- **المحضر** فيجب ذكر اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها، كما يجب أن يوقع المحضر على أصل الورقة المعلنة وعلى صورتها، وتبدو أهمية هذا البيان في إضفاء صفة الرسمية على الورقة والتأكد من أن الذي قام بالإعلان هو المحضر وأنه قام به في حدود اختصاصه.
- ٦- **ماهية الورقة المعلنة** حيث يجب أن يذكر ما إذا كان الإعلان يجري بخصوص صحيفة دعوى أو طعن أو حكم أو غير ذلك من الأوراق القضائية.

كيفية الاعلان :

١- الاعلان لشخص المعلن اليه :

افضل وسيلة لعلم المعلن اليه بمضمون الاعلان ان يسلم الاعلان له شخصيا ، لذلك اوجب القانون على المحضر ان يحاول اولا تسليم الاعلان لشخص المعلن اليه ، ويجوز للمحضر تسليم الاعلان للمعلن اليه نفسه في اي مكان سواء (في موطنه او في مقر عمله او الطريق العام) ، وفي هذه الحالة اي عند تسليمه الاعلان في غير الموطن يلتزم المحضر بالتحقق من شخصية المعلن اليه وانه هو المقصود بالاعلان .

إذا امتنع المراد اعلانه عن تسلم صورة الاعلان او عن التوقيع على الاصل بالاستلام ، فيجب على المحضر تسليم صورة الاعلان لجهة الادارة فإذا لم يقوم المحضر بتسليم صورة الاعلان لجهة الادارة فإن الاعلان يعتبر باطلاً اما اذا قام بتسليم الاعلان لجهة الادارة وقام بإخطار المعلن اليه فيعتبر الاعلان صحيحا ولكن لا يترتب اثار الاعلان للشخص ويجب اعادة اعلانه قبل النظر والحكم فيها والا كان الحكم باطلاً .

٢- الاعلان في الموطن :

إذا تعذر الاعلان لشخص المعلن اليه فيجوز اعلانه في موطنه لأحد الاشخاص الذين منحهم القانون الصفة في تسلم الاعلان .

يشترط لتسليم الاعلان في الموطن عدة شروط :

- الشرط الاول :** ان يتعذر تسليم الاعلان لشخص المعلن اليه وذلك اذا تبين للمحضر عدم وجوده في موطنه .
- الشرط الثاني:** يجب تسليم الاعلان الى احد الاشخاص الذين حددهم القانون وهم (الزوج والأقارب والاصهار والخدم والوكيل) :
- فيجوز تسليم الاعلان للزوج او لأحد اقاربه سواء من الاصول كالأب والجد او من الفروع كالابن وابن الابن او من الحواشي كالأخ والعمة ، كما يجوز تسليم الاعلان لأحد الاصهار كأب الزوجة او اخوها او عمها ، ويشترط ان يكون القريب او الصهر من الساكنين مع المعلن إليه .
- كما يجوز تسليم الاعلان لمن يعمل في خدمة المعلن اليه (كالسواق والطباخ والجنائني والبواب والسكرتير).
- كما يجوز الاعلان لوكيل المعلن اليه سواء تعلقت الوكالة بموضوع الاعلان او لم تتعلق به .

الشرط الثالث : ان يتم تسليم الاعلان في موطن المعلن اليه ، فإذا اعلن احد هؤلاء في مكان آخر غير الموطن - كالطريق العام او مقر العمل . فإن الاعلان يكون باطلا .

إذا تعددت مواطن المعلن اليه جاز للمحضر تسليم الاعلان في اى منها .
يجوز للمحضر الاعلان في الموطن الخاص بالنسبة للأعمال المتعلقة بهذا الموطن اما الاعمال التي لا تتعلق بالموطن الخاص فلا يجوز اعلانه بها في الموطن الخاص والا كان الاعلان باطلاً. وإذا كان الخصم قد وكل محامياً فيجوز اعلانه في مكتب هذا المحامي بالنسبة للأوراق المتعلقة بدرجة التقاضي الموكل فيها .

الشرط الرابع : ان يوقع متسلم الاعلان على الأصل بما يفيد الاستلام .

الشرط الخامس : الا يكون هناك تعارض بين مصلحة متسلم الاعلان والمدعى عليه لذلك لا يجوز تسليم الاعلان للزوجة اذا كانت هي نفسها المدعية التي رفعت دعوى على زوجها المدعى عليه .

الشرط السادس : ان يكون متسلم الاعلان مميزاً بأن يكون قد بلغ سن ٧ سنوات .

٣- الاعلان لجهة الادارة :

إذا تعذر الاعلان لشخص المعلن اليه كما تعذر الاعلان في الموطن ، فيجب على المحضر في هذه الحالة تسليم الاعلان لجهة الادارة ، **يشترط لذلك عدة شروط :**

- ١- **تعذر الاعلان لشخص المعلن اليه او في موطنه** ويكون ذلك في عدة فروض : (لم يجد المحضر احد ممن يصح تسليم الاعلان اليه ، او رفض الموجود منهم تسلم الاعلان) .
- ٢- ان يتوجه المحضر الى جهة الادارة لتسليم الاعلان ، ويسلمه الى مأمور القسم او المركز او للعمدة او شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن اليه في دائرته .
- ٣- ان يقوم بتوجيه خطاب موصى عليه الى المعلن اليه بتسليم الاعلان لجهة الادارة ، ويجب على المحضر ارسال هذا الخطاب للمعلن اليه ولو كان المعلن اليه قد رفض تسلم الاعلان ، فإذا لم يقم المحضر بإرسال الخطاب كان الاعلان باطلاً .
- ٤- يجب على المحضر ان يذكر جميع الخطوات التي قام بها لتسليم الاعلان لجهة الادارة ، فيجب ان يذكر انه ذهب الى الموطن مثلاً ووجده مغلقاً ، وأنه سلم الاعلان للمأمور ، وأنه قام بعد ذلك بتوجيه خطاب للمعلن اليه .

س ٨ : اكتب في الاعلان للنياحة العامة ؟

٤- الاعلان للنياحة العامة :

🏛️ يكون الاعلان للنياحة العامة في حالتين :

أ- اذا لم يكن للمعلن اليه موطن معلوم :

- يجوز للمدعى اعلان المدعى عليه عن طريق النياحة العامة اذا لم يكن له موطن معلوم بالنسبة للمدعى ، ولا يكفي للمدعى ان يزعم انه لا يعرف للمدعى عليه موطناً ، وإنما يجب ان يثبت انه قد قام بالتحريات الجدية ورغم ذلك لم يتمكن من التوصل الى موطن المعلن اليه .
- كما يجب ان يبين في ورقة الاعلان آخر موطن معلوم للمدعى عليه سواء في مصر او في الخارج ، والحكمة من ذلك هو مساعدة النياحة العامة في البحث عن المعلن اليه وتسليمه الاعلان .
- كما يجب ان يقوم المحضر بتسليم الاعلان للنياحة العامة بالفعل .
- يجب ان يذكر المحضر الخطوات التي قام بها لتسليم الاعلان للنياحة العامة ، فيذكر انه قام بالتحريات الجدية فلم يهتد لموطن المعلن اليه .

ب- اذا كان للمعلن اليه موطن معلوم فى الخارج :

← يشترط لتسليم الاعلان للنياابة العامة فى هذه الحالة الشروط التالية :

- ١- يجب الا يكون للمعلن اليه موطن فى مصر ← إذا كان الشخص يقيم فى الخارج ولكنه يحتفظ بموطنه الاصلى او المختار فى مصر فإنه يجب اعلانه فى هذا الموطن ولا يجوز اعلانه فى النياابة العامة .
 - ٢- يجب ان يكون للمعلن اليه موطن معلوم فى الخارج .
 - ٣- ان يوجه المحضر خلال اربع وعشرين ساعة من تسليم الاعلان للنياابة العامة خطابا موصى عليه بعلم الوصول الى المعلن اليه فى الخارج يخبره فيه بتسليم الاعلان للنياابة العامة .
- ← يرتب الاعلان اثاره بالنسبة للمعلن من تاريخ تسليمه للنياابة العام اما بالنسبة للمعلن اليه فلا يرتب اثاره الا من تاريخ وصول الاعلان اليه بالفعل سواء بتسلمه الاعلان بالفعل وتوقيعه علي الاصل بما يفيد ذلك او برفضه تسلم الاعلان .

٥- القواعد الخاصة باعلان بعض الأشخاص

أ- اعلان افراد القوات المسلحة :

- ← اذا كان المعلن اليه فرد من افراد القوات المسلحة فيجب تسليم الاعلان للنياابة العامة لتسليمه للإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
- ← المقصود بأفراد القوات المسلحة ضباط الجيش وجنوده سواء كانوا فى خدمة دائمة او مؤقتة .
- ← لا يصح اذن اعلان اى فرد من افراد القوات المسلحة لشخصه او فى موطنه ، وذلك حتى ولو تصادف وجوده فى موطنه اثناء اجازته مثلا ، فإذا اعلن اى منهم لشخصه او فى موطنه فإن الاعلان يكون باطلا .
- ← يرتب الاعلان اثاره منذ تسليمه للإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة وليس منذ تسليمه للنياابة العامة ومن ناحية اخرى فإن الاعلان ينتج اثر منذ تسليمه للإدارة القضائية للقوات المسلحة ولو لم يتسلمه المعلن اليه بالفعل .

ب- اعلان المسجونين :

- ١- الوضع قبل حكم المحكمة الدستوريه العليا (جواز تسليم اعلان المسجون لمأمور السجن)
 - ٢- بعد صدور حكم المحكمة الدستوريه العليا (تسليم الاعلان للمسجون بشخصه)
- ← فبالنسبة للمسجونين تسلم صورة الاعلان الى مأمور السجن فلا يجوز اعلان السجين فى موطنه ، واعلان المسجون لا يعتبر قد تم بمجرد تسليم صورته لمدير السجن او لمأموره او لمن يقوم مقامه بل يجب ان يتم تسليم الاعلان للمسجون نفسه والا كان الاعلان باطلا .

ج- اعلان العاملين بالسفن التجارية :

- ← بالنسبة للعاملين بالسفن التجارية تسلم صورة الاعلان للربان والمقصود بالعاملين فى السفن التجارية كل من يعمل على ظهرها بحارة كان او غيره .

٦- اعلان الاشخاص الاعتبارية :

أ- الاشخاص الاعتبارية العامة :

- ← يتم تسليم الاعلان للممثل القانونى لهذا الشخص او من يقوم مقامه فيعتبر الوزير هو الممثل القانونى للوزارة ويعتبر المحافظ هو الممثل القانونى للمحافظة ويعتبر مدير المصلحة هو الممثل القانونى لها .

ب- اعلان الاشخاص الاعتبارية الخاصة :

يقصد بها الشركات التجارية او المدنية او الجمعيات او المؤسسات الخاصة :

- ← بالنسبة للشركات التجارية : يسلم الاعلان الى احد الشركاء المتضامين او لرئيس مجلس الادارة او للمدير .
- ← اما الشركة المدنية والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية الخاصة : فيسلم الاعلان للنائب عنها او لمن يقوم مقامه وذلك فى مركز الادارة .

و بالنسبة للشركات الاجنبية التى لها فرع او وكيل فى مصر يجوز اعلانها اما عن طريق النيابة العامة لتوصيل الاعلان لمركز الادارة الرئيسى فى الخارج او يقوم المحضر بتسليم الاعلان فى الفرع او الوكيل فى مصر .

س٩: تكلم عن انواع المواعيد الاجرائيه مبينا كيفيه حساب المواعيد وعوارضها؟

المواعيد الاجرائية

انواع المواعيد الاجرائية

أ- الميعاد الكامل :

هو عبارة عن فترة من الزمن يجب ان تنقضى ولا يتخذ الاجراء الا بعد انقضاءها ، اى انه لا يجوز اتخاذ الاجراء خلال الميعاد ويجب الانتظار حتى ينقضى فيصبح من حق الشخص اتخاذ الاجراء ، ويسمى هذا الميعاد ميعادا كاملا لأنه يجب ان ينقضى بتمامه قبل اتخاذ الاجراء .

من امثلة المواعيد الكاملة ميعاد الحضور وهى فترة من الزمن يمنحها القانون للمدعى عليه للاستعداد للحضور امام المحكمة بعد اعداد دفاعه ، فقد اوجب المشرع على المدعى عند اعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى ان يراعى ان تمضى فترة من الزمن بين الاعلان وتاريخ الجلسة .

ب- الميعاد الناقص :

هو عبارة عن فترة من الزمن يجب اتخاذ الاجراء خلالها ، فإذا انقضت دون اتخاذ الاجراء فلا يجوز اتخاذه بعد ذلك والا كان باطلا ولا يترتب عليه اثره القانونى ، وسمى الميعاد هنا بالميعاد الناقص لأن الاجراء يجب ان يتخذ خلاله فالشخص لا يستفيد من الميعاد بالكامل حتى ولو اتخذ الاجراء فى آخر يوم فيه حيث سينتهى هذا اليوم بإنهاء مواعيد العمل الرسمية فيبقى جزء من اليوم لا يستفيد به .

من امثلة المواعيد الناقصة ميعاد اعلان صحيفة الدعوى حيث يجب على المدعى اعلانها للمدعى عليه خلال ثلاثة شهور من تاريخ ايداع صحيفة قلم كتاب المحكمة ، وميعاد الطعن فى الحكم حيث يجب الطعن فى الحكم خلال هذا الميعاد .

ج- الميعاد المرتد :

هو الفترة من الزمن التى يجب اتخاذ الاجراء قبل بدئها فلا يجوز اتخاذ الاجراء خلال الميعاد ، وسمى هذا الميعاد بالميعاد المرتد لأنه يحتسب بطريقة معكوسة حيث يبدأ حسابه من تاريخ الواقعة التى يبدأ منها الميعاد ثم نرجع الى الوراء .

من امثلة المواعيد المرتدة ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع فيجب تقديم الاعتراض على القائمة قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة ايام على الاقل .

كيفية حساب المواعيد

لا يحتسب اليوم الاول ويحتسب اليوم الاخير :

فالقاعدة انه لا يحتسب اليوم الذى يبدأ منه الميعاد وانما يحتسب الميعاد ابتداء من اليوم التالى لهذا اليوم الذى اجري الميعاد وذلك سواء كان الميعاد بالسنين ام بالشهور ام بالايام ، وينتهى الميعاد بنهاية اليوم الاخير فيه ، فهذا اليوم يدخل فى حساب الميعاد بخلاف اليوم الذى يبدأ منه الميعاد حيث لا يدخل فى الحساب .

إذا كان الميعاد محددا بالايام فلا يحتسب اليوم الاول الذى حدثت فيه الواقعة التى ينطلق منها الميعاد ، فمثلا ميعاد الحضور وهو ميعاد كامل يبدأ حسابه من تاريخ الاعلان ، فالיום الذى حدث فيه الاعلان لا يحتسب ويبدأ الحساب من اليوم التالى لليوم الذى حدث فيه الاعلان ، فإذا كان ميعاد الحضور خمسة عشر يوما امام المحكمة الابتدائية وكان الاعلان قد حدث فى (١٩٩٨/٤/١) فإن يوم ٤/١ لا يدخل فى الحساب لأنه اليوم الذى حدث فيه الاعلان (وهو الواقعة المجرية للميعاد) ويبدأ حساب الخمسة عشر يوما من ٤/٢ وينتهى يوم ٤/١٦ بحيث لا يجوز تحديد تاريخ للجلسة الا بعد يوم ٤/١٦ .

- إذا كان الميعاد ناقصا كميعاد الاستئناف مثلا وهو ٤٠ يوما من تاريخ صدور الحكم فلا يحتسب اليوم الذى صدر فيه الحكم ، فإذا كان الحكم قد صدر فى ١٩٩٨/٢/١ فلا يحتسب هذا اليوم ويبدأ الحساب من ٢/٢ وينتهى يوم ١٩٩٨/٣/١٣ على اساس ان فبراير ٢٨ يوما فقط بحيث يجب رفع الاستئناف خلال هذا الميعاد فإذا انقضى آخر يوما فيه وهو يوم ٣/١٣ دون رفع الاستئناف سقط الحق فى رفعه .
- إذا كان الميعاد بالشهور فلا يحتسب ايضا اليوم الاول الذى حدثت فيه الواقعة المجرية للميعاد ويبدأ الحساب من اليوم التالى.

عوارض المواعيد

١- الامتداد القانونى للميعاد :

- يمتد الميعاد بسبب العطلة الرسمية وبسبب المسافة .
- أ- الامتداد بسبب العطلة الرسمية :**
- يمتد الميعاد بسبب العطلة الرسمية ، فإذا صادف آخر يوم فى الميعاد يوم عطلة رسمية فإنه يمتد لأول يوم عمل بعد العطلة الرسمية .
- الحكمة من امتداد الميعاد بسبب العطلة الرسمية** هو انه يجب ان يستفيد الشخص من الميعاد بالكامل ولا يجوز حرمانه من الميعاد او من جزء منه لمجرد انه صادف عطلة رسمية .
- الميعاد لا يمتد بسبب العطلة الرسمية الا ليوم واحد فقط ، هذا ولو كانت العطلة الرسمية عدة ايام وليست يوما واحدا ، كما ان فى الميعاد لا يمتد بسبب العطلة الرسمية الا اذا صادفت العطلة اخر يوم فى الميعاد ، اما العطلات الرسمية التى تتخلل الميعاد فإنها لا تؤدى الى امتداد الميعاد .
- كما يمتد الميعاد بسبب العطلة الرسمية سواء كان الميعاد كامل ام ناقص ، فإذا كان ميعاد الاستئناف اربعين يوما من تاريخ صدور الحكم ، وكان الحكم قد صدر فى يوم ١٩٩٨/٤/٢٦ فإن الميعاد ينتهى يوم ١٩٩٨/٦/٥ وكان هذا اليوم يوافق يوم جمعة فإن الميعاد يمتد ليوم السبت ١٩٩٨/٦/٦ بحيث يجوز رفع الاستئناف يوم السبت .

ب- امتداد الميعاد بسبب المسافة :

- قد يقتضى القيام بالاجراء انتقال القائم به من بلدة الى اخرى بحيث يستغرق الانتقال فترة زمنية قد تطول ويترتب على ذلك حرمانه من جزء من الميعاد ، ولذلك فإن المشرع قرر امتداد الميعاد بسبب المسافة لفترة معينة تختلف باختلاف المسافة وذلك حتى يتمكن الشخص من الاستفادة بالميعاد كاملا وحتى تتحقق المساواة بين المتخاصمين .
- ميعاد المسافة هو فترة من الزمن تضاف الى الميعاد الاصلى وتقدر بحسب درجة البعد بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال اليه .
- يضاف ميعاد مسافة سواء كان الميعاد يحتسب بالايام او بالشهور او بالسنين او حتى بالساعات .

يختلف ميعاد المسافة حسب ما يلى :

- ١- بالنسبة لمن له موطن فى مصر ولا يدخل ضمن مناطق الحدود يشترط لى يضاف ميعاد مسافة بالنسبة لهم ان تكون المسافة ٥٠ كيلو مترا على الاقل ، فإن قلت المسافة عن ٥٠ كيلو مترا فلا يضاف ميعاد مسافة ، واذا زادت عن ٥٠ كيلو متر يحتسب ميعاد مسافة يوم كامل لكل ٥٠ كيلو متر بحد اقصى ٤ ايام ، واذا كنت هناك كسور تزيد عن ٣٠ كيلو متر فلا يحتسب لها ميعاد مسافة .
 - ٢- بالنسبة لمناطق الحدود يضاف ميعاد مسافة خمسة عشر يوما بصرف النظر عن عدد الكيلو مترات ، ويقصد بمناطق الحدود تلك المناطق النائية التى لا تربطها بالمدن الرئيسية وسائل مواصلات منتظمة ، مثل منطقة سيدى برانى بالقرب من الحدود الليبية ومنطقة حلايب وشلاتين بالقرب من الحدود السودانية .
 - ٣- بالنسبة للمقيمين فى الخارج يضاف ميعاد مسافة ستين يوما يستوى فى ذلك ان يكون مقيم فى دولة قريبة كالاردان او فى دولة بعيدة كالولايات المتحدة الامريكية .
- لا يستفيد هذا الشخص من ميعاد مسافة آخر عند حضوره الى مصر كما لو حضر فى مطار القاهرة ومطلوب منه الحضور امام محكمة فى اسوان فلا يستفيد الا بميعاد الستين يوما .

٢- زيادة اطواعيد وانقاصها بواسطة القضاء :

- القاعدة انه لا يجوز للخصوم او القضاء تعديل المواعيد الاجرائية التي حددها المشرع سواء من حيث بدايتها او نهايتها او مقدارها ، اما بالنسبة للمواعيد التنظيمية او المواعيد الكاملة التي لا يترتب على مخالفتها بطلان او سقوط فقد خرج المشرع عن القاعدة فأعطى للقاضي وحده الحق في تعديل بعضها من حيث مقدارها سواء بزيادة الميعاد او انقاصه اذا تبين له من الظروف ضرورة هذا التعديل .
- يجوز لقاضي الامور الوقتية في حالات الضرورة انقاص مواعيد الحضور من خمسة عشر يوما الى ثلاثة ايام ، ومن ثمانية ايام الى اربع وعشرين ساعة .

٣- وقف اطواعيد الاجرائية :

- القاعدة ان المواعيد الاجرائية لا توقف ولا تنقطع وانها تسرى في حق الجميع ولو كان ناقص الاهلية او عديمها .
- الا انه استثناء من هذا الاصل فإن الميعاد يقف بسبب القوة القاهرة او الحادث المفاجئ لأنه لا يمكن القيام بالإجراء في هذه الحالة ، وليس من العدل ان يجرى الميعاد في حق من لا يستطيع القيام بالاجراء ، ولذلك ففي حالة الحرب او الكوارث الطبيعية كالزلازل والسيول او الاضطراب في وسائل المواصلات فإنه يترتب على ذلك وقف الميعاد لحين زوال القوة القاهرة ، ونرى مع بعض الفقه ان المرض الذي يعجز الشخص عن القيام بالاجراء بنفسه ، يعد ايضا من قبيل القوة القاهرة التي يترتب عليها وقف الميعاد .

س١٠: وضع حضور الخصوم مبينا اثار الوكالة بالخصومه وانتهائها؟

حضور الخصوم وغيابهم

حضور الخصوم

مفهوم الحضور :

متى أعلنت الدعوى فإنه يتعين على الخصوم الحضور أمام المحكمة في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى لإبداء ما لديهم من طلبات ودفع. ولا يشترط حضور الخصوم بأنفسهم بل يجوز الحضور بواسطة غيرهم ممن يوكلهم من المحامين.

الحضور بوكيل :

القاعدة في الحضور أمام المحاكم المدنية أنه لا يلزم حضور الخصم بنفسه وإنما يجوز أن يحضر وكيل عنه.

١- **المقصود بالوكالة بالخصومة** ← يقصد بالوكالة بالخصومة قيام المحامي بتمثيل الخصم أي بالحضور والقيام بالإجراءات نيابة عنه، وتمثيل المحامي للخصم في هذه الحالة يكون بموجب عقد وكالة.

٢- **إثبات الوكالة بالخصومة** ← إذا كانت الوكالة عامة فإنها تثبت بالكتابة بسند رسمي أو بسند مصدق على التوقيع فيه. أما إذا كانت الوكالة خاصة فيجب إيداع التوكيل بملف الدعوى فضلاً عن إثبات رقمه وتاريخه بمحضر الجلسة.

٣- **الأصل أن الوكالة بالخصومة جوازية، إلا أنها إجبارية في بعض الحالات** ← توكيل محام لمباشرة الإجراءات ليس أمراً إجبارياً على الخصم. إلا أن المشرع قد يلزم الخصم بتوكيل محام عند القيام ببعض الإجراءات وأمام بعض المحاكم. **فبالنسبة للتوقيع على صحف دعاوى** لا يجوز تقديم صحف الدعاوى والطلبات إلى المحاكم الجزئية إذا تجاوزت قيمة الدعوى أو الطلب خمسين جنيهاً مصرياً ما لم تكن موقعة من محام، كما لا يجوز الاستئناف الا اذا كانت صحيفه الاستئناف موقعة من محام مقبول للمرافعه امام محاكم الاستئناف.

بالنسبة للحضور فالقاعدة أنه يجوز للخصم الحضور بنفسه أمام المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف ولا يلتزم بتوكيل محام للحضور عنه أمام تلك المحاكم. أما أمام محكمة النقض فيجب توكيل محام للحضور عنه. فلا يجوز للخصم الحضور بنفسه، فإن حضر فلا يعتد بهذا الحضور.

٤- **ضرورة التوكيل الخاص في بعض الحالات** ← توجد بعض التصرفات الإجرائية التي تحتاج إلى توكيل خاص فلا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.

٥- **آثار الوكالة بالخصومة** ← يجب على المحامي أن يلتزم بحدود الوكالة وطلبات الموكل، فإذا تجاوز حدود هذه الوكالة فلا تنصرف الآثار إلى الموكل إلا إذا أقرها. إلا أن المحامي يتمتع في عقد الوكالة الذي يربطه بالخصم باستقلالية في قيامه بعمله الفني وذلك خلافاً للقواعد العامة في القانون المدني حيث يخضع الوكيل لتوجيهات الموكل، فمن حق المحامي أن يقوم بما يراه من إجراءات للدفاع عن مصالح موكله، كما يتمتع بحرية في عرض أسانيد الدعوى وأوجه الدفاع والدفع طالما أنها تؤدي طبقاً للمنطق القانوني السليم إلى نجاحه في الدعوى.

إذا تعدد المحامين الوكلاء عن الخصم، فإنه يجوز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية بالقيام بالإجراءات ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في عقد الوكالة. كما يجوز للمحامي إنابة محام آخر غيره في الحضور والمرافعة والقيام بالإجراءات ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في عقد الوكالة. يكون المحامي مسؤولاً عن القيام بمهمته في الدفاع عن الخصم وتمثيله فنياً أمام القضاء والقيام بكل ما هو ضروري لكي يكسب الموكل الدعوى إلا أن التزامه هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة لذلك فالمحامي لا يلتزم بتعويض موكله لمجرد أنه خسر الدعوى بل يشترط أن يثبت الموكل أن المحامي تقاعس في القيام بمهمته وأهمل في الدفاع عنه.

٦- **انتهاء الوكالة بالخصومة** ← تنتهي وكالة المحامي عن الخصم بعدة أسباب على النحو التالي:

- أ- بانتهاء العمل الذي وُكل به، فإذا كان قد وُكل بالتقاضي أمام محكمة أول درجة فإن الوكالة تنتهي بصدر حكم من هذه المحكمة ينهي الخصومة أمامها.
- ب- ب وفاة الوكيل (المحامي) أو ب وفاة الموكل (الخصم)، فإذا توفي المحامي فإن وكالته تنتهي، وكذلك تنتهي الوكالة ب وفاة الموكل فلا يجوز للمحامي أن يتمسك في مواجهة ورثة الموكل بعقد الوكالة الذي أبرمه مع مورثهم.
- ت- عزل الوكيل أو اعتزاله فيجوز للموكل عزل الوكيل وتعيين غيره أو القيام بنفسه مباشرة بالإجراءات، كما يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة إلا أنه لا يجوز له أن يعتزل في وقت غير لائق كما يجب عليه أن يخطر موكله بتنازله عن التوكيل. ولا يترتب على انتهاء الوكالة انقطاع الخصومة لأن المحامي ليس طرفاً في الخصومة، ولذلك تستمر الإجراءات في مواجهة الخصم نفسه.

غياب الخصوم

أولاً: غياب المدعي وحضور المدعى عليه:

إذا حضر المدعي عليه وغاب المدعي فإن المحكمة في هذه الحالة تحكم في الدعوى دون أن تلقى بالألغ غياب المدعي، لأنه هو الذي رفع الدعوى وعلى علم بها، والمحكمة تحكم في الدعوى ولو لم يكن المدعي قد قدم مذكرة بدفاعه.

ثانياً: حضور المدعي وغياب المدعى عليه:

يجب في حالة حضور المدعي وغياب المدعى عليه أن نفرق بين حالتين:

١- **إذا كان المدعي عليه قد أعلن لشخصه** ← إذا غاب المدعي عليه وكان إعلان صحيفة الدعوى قد سلم لشخصه وكان صحيحاً فعلى المحكمة أن تحكم في الدعوى وذلك دون حاجة إلى إعادة إعلانه، لأن تسليم الإعلان لشخص المدعى عليه يتحقق به علمه بالدعوى المرفوعة ضده فلا يكون لغيابه في هذه الحالة مبرر.

٢- **إذا كان المدعى عليه قد أعلن لغير شخصه** ← أما إذا كان المدعى عليه قد أعلن لغير شخصه بأن تسلم الإعلان أحد الموجودين في الموطن ممن يصح تسليم الصورة إليهم، أو سلم الإعلان في جهة الإدارة أو للنيابة العامة حسب الأحوال فيجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لإعادة إعلان المدعى عليه إعلان آخر صحيح.

إذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية.

أما إذا صدر الحكم دون إعادة إعلان فإنه يكون باطلاً خاصاً فليجوز أن يتمسك ببطالان الحكم إلا من تقرر البطلان لمصلحته وهو المدعي عليه الغائب الذي لم يعاد إعلانه أما باقي الخصوم (سواء المدعي أو المدعي عليهم الحاضرين) فلا يجوز لهم التمسك بالبطلان.

٣- **إذا كان المدعى عليه قد أعلن إعلاناً باطلاً** ← إذا غاب المدعى عليه وتبينت المحكمة أن إعلانه بصحيفة الدعوى كان باطلاً فيجب عليها التأجيل للإعلان أو لتصحيح الإعلان.

يشترط لذلك شرطان:

الشرط الأول: أن يتبين للمحكمة تخلف أحد المقتضيات الشكلية أو الموضوعية اللازمة لصحة الإعلان. كما لو كان أحد البيانات ناقصاً أو كان هناك عيب فيخطوات الإعلان فإنها تؤجل الدعوى من تلقاء نفسها وتامر المدعي بتصحيح الإعلان، أي بإعلان المدعي عليه من جديد إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى.

الشرط الثاني: أن يتم التصحيح بإعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى من جديد وليس بمجرد تكليف بالحضور. يجب في التصحيح بالتكملة أن يضاف إلى العمل ما ينقصه ولما كان الإعلان الباطل هو إعلان صحيفه الدعوى فلا يكفي لتكملته إعلان بالتكليف بالحضور ولذلك يجب أن يتضمن الإعلان الجديد كافة بيانات صحيفه الدعوى.

ثالثاً: غياب كل من المدعي والمدعى عليه:

← **إذا تخلف الخصوم جميعاً (المدعى والمدعى عليه) عن الحضور فتفرق بين فرضين:**

- ١- **عندما تكون الدعوى صالحة للحكم فيها.** إذا تخلف الخصوم جميعاً عن الحضور وكانت الدعوى صالحة للحكم فيها وجب على المحكمة الفصل فيها ولا يجوز لها شطبها. تكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أبدى جميع الخصوم أقوالهم وطلباتهم ودفاعهم بأن سبق لهم الحضور أو كان كل منهم قد قدم مذكره بدفاعه.
- ٢- **عندما تكون الدعوى غير صالحة للحكم فيها (شطب الدعوى).** أما إذا كانت الدعوى غير صالحة للحكم فيها بأن لم يسبق له الحضور ولم يودع مذكراً بدفاعه، ففي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة أن تحكم في الدعوى بل يجب عليها شطبها.

س ١١: تكلم عن شطب الدعوى؟

أ- **تعريف شطب الدعوى** ← شطب الدعوى هو استبعادها من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ووقف السير فيها.

ب- **شروط الشطب** ← يجب أن تتوافر الشروط الآتية حتى تحكم المحكمة بالشطب.

الشرط الأول ← **غياب جميع الخصوم** فيجب أن يكون جميع الخصوم متغيبين حتى يجوز للمحكمة أن تقضي بشطب الدعوى فإذا حضر المدعى عليه وطلب الحكم في الدعوى امتنع على المحكمة الحكم بالشطب لعدم توافر مقتضياته.

الشرط الثاني ← **يجب أن يتأكد القاضي أن الدعوى غير صالحة للحكم فيها** أي إذا لم يكن المدعى عليه الغائب قد أعلن لشخصه ولم يُعد إعلاناً ولم يودع مذكراً بدفاعه ولم يسبق له الحضور.

الشرط الثالث ← يجب أن تتأكد المحكمة أن المدعي على علم بالجلسة، أما إذا لم يكن المدعي على علم بالجلسة فلا يجوز للمحكمة أن تقرر شطبها.

الشرط الرابع ← ألا يكون قد صدر حكم بنذب خبير وسددت الأمانة، ففي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره.

الشرط الخامس ← ألا يكون الطرفان قد اتفقا علي انتهاء الدعوى صلحا، فالدعوى هنا تنقضي بالصلح المصدق عليه من المحكمة ولا يوجد محل لشطبها.

ت- **مصير الخصومة المشطوبة** ← إذا شطب الدعوى فيجب على المدعي تعجيلها خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الشطب. ويكون التعجيل بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن للمدعى عليه، ويجب أن يقوم المدعي بالإجراءين معا (الإيداع والإعلان) خلال الستين يوماً، فإذا قام المدعي بتعجيل الخصومة المشطوبة خلال هذا الميعاد فيجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يحضر جلسة التعجيل وهنا فإن الخصومة تعاود سيرها الطبيعي مرة أخرى وتلتزم المحكمة بإصدار حكم في موضوعها. أما إذا لم يقم المدعي بتعجيل الخصومة خلال الستين يوماً، أو عجلها خلال هذا الميعاد ولكنه لم يحضر جلسة التعجيل فإن الخصومة تتعرض لجزاء خطير وهو اعتبارها كأن لم تكن،

⚖️ في حالتين:

⚖️ **الحالة الأولى:** إذا شطب الدعوى وظلت مشطوبه ستين يوماً ولم يعجلها احد الخصوم اعتبرت الدعوى كأن لم تكن ولكن لا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يتمسك المدعي عليه قبل الكلام في الموضوع باعتبار الدعوى كان لم تكن .

⚖️ **الحالة الثانية:** اذا قام المدعي بتعجيل الدعوى من الشطب ثم تخلف الطرفان عن الحضور للمره الثانيه فلا يجوز للمحكمة شطب الدعوى مره ثانيه لانه يجوز الشطب بعد الشطب بل يجب اعتبار الدعوى في هذه الحالة كان لم تكن.

نظر الدعوى

الجلسة ونظامها

معنى الجلسة ونظامها:

⚖️ الجلسة هي مجلس القضاء حيث يلتقي القاضي بالخصوم أو وكلائهم بقاعة المحكمة في التاريخ المحدد لنظر الدعوى.

⚖️ يحضر الجلسة كاتب يحرر فيها محضرا للجلسة يدون فيه كافة وقائعها ويكون ذلك بناء على أمر المحكمة أو طلب الخصوم.

⚖️ تكون الجلسة علنية بحيث يسمح للجمهور بالحضور إذا أن المبدأ هو علانية الجلسات وهذا المبدأ يحقق هدف أساسي وهام وهو بث الطمأنينة في نفوس المتقاضين بل والجمهور مما يشيع جو الثقة في القضاة ويشعر الناس بعد التهم، كما أنه يؤدي إلى نوع من الرقابة للجمهور على أعمال القضاة مما يؤدي إلى دفع القضاة إلى بذل العناية اللازمة لتحقيق العدالة.

⚖️ **لكن استثناء من مبدأ علانية الجلسات** أجاز القانون للمحكمة أن تأمر بجعل الجلسة سرية، وذلك في الحالات التي يقتضي فيها المحافظة على النظام العام أو الآداب أو حرمة الأسرة أن تكون الجلسة سرية.

⚖️ يرأس الجلسة القاضي أو رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى، وله في سبيل انضباط الجلسة أن يخرج منها من يخل بنظامها، كما أن له أن يحكم بحبس أربع وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمه نهائيا غير قابل للطعن فيه وينفذ فور صدوره، كما يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام والآداب من أوراق المرافعات.

⚖️ الأصل أن تنظر الدعوى في أول جلسة، إلا أنه يجوز تأجيل نظرها إلى جلسة أخرى إذا كان ذلك مقتضى كما لو طلب الخصم التأجيل لإعداد دفاعه أو للإطلاع أو لاختصاص شخص من الغير، بل أن التأجيل وجوبي في بعض الحالات كما في حالة غياب المدعى عليه الذي لم يعلن بصحيفة الدعوى أو الذي كان إعلانه بها باطلا.

⚖️ لا يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى لسبب واحد أكثر من مرة، كما لا يجوز لها أن تؤجل الدعوى لأكثر من ثلاثة أسابيع، ولكن هذا النص تنظيمي فلا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط .

المرافعة

المقصود بالمرافعة

ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم من أقوال أمام المحكمة لتأييد ادعاءاتهم.
الأصل أن المرافعة تكون شفوية، إلا أنه نظرا لكثرة عدد القضايا فقد تغلبت المرافعات الكتابية على المرافعة الشفوية، فيقوم الخصوم بتقديم مذكرات مكتوبة يؤيدون بها وجهة نظرهم في الدعوى.
يوجب القانون على المدعى تقديم المذكرات المؤيدة لدعواه عند تقديمه لصحيفة الدعوى قلم الكتاب، كما يوجب على المدعى عليه تقديم مذكرة دفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل، ولكن هذا النص نص تنظيمي بحيث لا يترتب على مخالفته سقوط أو بطلان، فيجوز لكل من المدعى والمدعى عليه تقديم المذكرات في أي حالة كانت عليها الدعوى.
تقديم أحد الخصوم المذكرة أو مذكرات لا يحول دون تقديمه لمذكرات أخرى، ولا يجوز للمحكمة أن ترفض قبول المذكرات طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحا أما إذا أقفل باب المرافعة فلا يجوز تقديم أية مذكرات بعد ذلك.
لا يلزم إعلان المذكرات التي يقدمها أحد الخصوم للخصم الآخر وإنما يكفي تمكينه من الإطلاع عليها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فإذا لم تمكن المحكمة الخصم الآخر من الإطلاع على المذكرات التي يقدمها خصمه ترتب على ذلك بطلان الحكم الذي يستند إلى هذه المذكرات وذلك لإخلاله بحقوق الدفاع.
الأصل أن المدعى عليه هو آخر من يتكلم وتنطبق هذه القاعدة على المذكرات، ولذلك فمن حق المدعى عليه دائما الرد على المذكرات التي يقدمها المدعي، ولا يجوز للمحكمة أن تحرمه من حقه في الرد وإلا كان حكمها باطلا.

س ١٢: وضع انواع الدفوع مبينا الوقت الذي يجوز فيه ابراء كل دفع؟

الدفوع

تعريف الدفوع:

الحق في الدفع هو صورة من صور الحق في الدفاع، والدفع بصفة عامة هو الوسيلة التي يرد بها المدعى عليه على المدعي بغرض تفادي الحكم عليه بطلبات المدعي أو بقصد تأخير الفصل فيها.

الدفوع الموضوعية

١- معنى الدفع الموضوعي:

الدفع الموضوعي: هو كل دفع موجه لموضوع الدعوى يقصد به صاحبه الحكم في رفض ادعاءات المدعي أو الحكم فيها لغير صالح المدعي. ومن أمثلة الدفوع الموضوعية للدفع بانقضاء الدين بالوفاء أو بالمقاصة القانونية والدفع ببطلان العقد والدفع بالصورية.

٢- سلطة القاضي في إثارة الدفع الموضوعي من تلقاء نفسه:

يجوز للقاضي أن يثير الدفع الموضوعي من تلقاء نفسه إذا تعلق بالنظام العام ومثل ذلك الدفع بعدم مشروعية محل العقد أو سببه. أما إذا كان الدفع الموضوعي غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه بل يجب أن يتمسك به الخصم صاحب المصلحة ومثل ذلك الدفع بتقادم الدين والدفع بالحبس.

٣- الوقت الذي يجوز فيه إبداء الدفع الموضوعي:

يجوز إبداء الدفع الموضوعي ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إذن فلا يسقط الحق في إبداء الدفع الموضوعي بعدم إبدائه أمام محكمة أول درجة ما لم يكن صاحبه قد تنازل عنه صراحة أو ضمنا، كما لا يترتب على تقدم المدعى عليه لدفع موضوعي معين سقوط حقه في إبداء غيره من الدفوع الموضوعية. ولكن لا يجوز التمسك بالدفع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ولو كان الدفع متعلقا بالنظام العام.

٤- مدى استنفاد المحكمة لولايتها بالحكم في الدفع:

إذا حكمت المحكمة في موضوع الدفع فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة للدفع وبالنسبة لموضوع الدعوى، ولذلك إذا طعن في الحكم الصادر في الدفع الموضوعي أمام محكمة الاستئناف وألغته المحكمة فإنها تتعرض لموضوع الدعوى ولا تعديها لمحكمة أول درجة لأن الأخيرة استنفدت ولايتها بالنسبة له.

٥- حجية الحكم الصادر في الدفع الموضوعي:

يجوز الحكم الصادر في الدفع الموضوعي حجية الأمر المقضي لأنه فصل في الموضوع، وبناء عليه لا يجوز طرح موضوع الدفع من جديد أمام نفس المحكمة.

٦- وقت الفصل في الدفع الموضوعي:

تفصل المحكمة في الدفع الموضوعي مع موضوع الدعوى وذلك لأنه الوجه السلي لهذا الموضوع. **مثال:** أن يطالب المدعي بتنفيذ عقد معين فيدفع المدعي ببطالان هذا العقد، فيجب على المحكمة أن تبحث أولاً في مدى صحة أو بطلان هذا العقد قبل أن تقول كلمتها بالنسبة لتنفيذه لأنها لو تأكدت من بطلان العقد فلم يعد لطلب التنفيذ محل وتحكم برفض طلب التنفيذ.

الدفع الإجرائي

١- المقصود بالدفع الإجرائي:

الدفع الإجرائي: هو الدفع الموجه إلى إجراءات الخصومة بقصد التخلص من الخصومة دون الحكم في موضوعها. **مثال ذلك** الدفع بعدم الاختصاص والدفع ببطلان صحيفة الدعوى.

٢- مدى سلطة القاضي في إثارة الدفع الإجرائي من تلقاء نفسه:

١- إذا كان الدفع الإجرائي متعلقاً بالنظام العام فيجوز للقاضي بل يجب عليه أن يثير الدفع الإجرائي من تلقاء نفسه ولولم يتمسك أي من الخصوم بإعمال الجزاء. **مثال:** الدفع الإجرائي المتعلقة بالنظام العام الدفع بعدم اختصاص المحكمة وظيفياً أو نوعياً أو قيمياً.

٢- أما إذا كان الدفع الإجرائي غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه بل يجب أن يتمسك به الخصم صاحب المصلحة. **ومثال ذلك** الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بالدعوى أو الدفع ببطلان الإعلان لعدم بيان تاريخ الجلسة.

٣- الوقت الذي يجوز التمسك فيه بالدفع الإجرائي:

أ- إذا كان الدفع الإجرائي متعلقاً بالنظام العام فيجوز إبداءه في أي حالة كانت عليها الإجراءات ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو النقص.

ب- أما إذا كان الدفع الإجرائي غير متعلق بالنظام العام فيجب التمسك به قبل الكلام في الموضوع، كما يجب إبداء كافة الدفوع الإجرائية دفعه واحدة، وإذا كان التمسك بالدفع أمام محكمة الطعن فيجب التمسك به في صحيفة الطعن.

ذلك على التفصيل التالي:

١- وجوب إبداء كافة الدفوع الإجرائية قبل الكلام في الموضوع:

الخصم صاحب المصلحة ليس حراً في إبداء الدفع الإجرائي في أي حالة كانت عليها الإجراءات، ولكنه ملزم بالتمسك به في وقت مبكر، فيجب عليه التمسك بالدفوع الإجرائية قبل الكلام في الموضوع. ويعتبر كلاماً في الموضوع إبداء الطلبات أو الدفوع الموضوعية أو الدفوع بعدم القبول من جانب الخصم صاحب الدفع.

إلا أن هناك طلبات لاتعد كلاماً في الموضوع، **مثال ذلك** طلب التأجيل للاستعداد حيث أن الاستعداد كما يشمل الاستعداد لإبداء الدفوع الإجرائية، ونفس الأمر بالنسبة لطلب الإطلاع.

إبداء الدفوع بعدم القبول يعد كلاماً في الموضوع مسقطاً للحق في الدفوع الإجرائية، والمقصود بالدفع بعدم القبول الدفع بعدم قبول الدعوى كالدفع بعدم توافر المصلحة أو الصفة في الدعوى أو الدفع بسبق الفصل فيها أو بفوات الميعاد أو بالصلح أو التحكيم.

٢- وجوب إبداء الدفوع الإجرائية وأوجه هذه الدفوع جملة واحدة:

يجب إبداء كافة الدفوع الإجرائية معاً جملة واحدة في مذكرة واحدة أو في جلسة واحدة، فلا يجوز للمتمسك بالدفع أن يقتصر على إبداء بعض الدفوع في مذكرة أو في جلسة وإبداء البعض الآخر في مذكرة أو في جلسة أخرى حتى ولو لم يكن حتى هذه اللحظة قد تكلم في الموضوع. كما لا يجوز له إبداء بعض هذه الدفوع في مذكرة والبعض الآخر شفاهة في الجلسة إذ يجب إبداء جميع الدفوع في إجراء واحد إما في مذكرة جميعها وإما شفاهة في الجلسة جميعها، والحكمة من هذا القيد أيضاً واضحة حيث أراد المشرع ألا يتعطل الفصل في الدعوى بسبب إبداء الدفوع الإجرائية في مناسبات متعددة ومتتالية.

٣- وجوب التمسك بالدفع في صحيفة الطعن:

إذا لم يكن الخصم قد تمسك بالدفع أمام محكمة أول درجة ولم يكن قد سقط حقه فيه، فقد أوجب المشرع ضرورة التمسك بالدفع في صحيفة الطعن وإلا سقط الحق في التمسك به.

٤- مدى جواز التنازل عن التمسك بالدفع الإجرائي:

إذا كان الدفع الإجرائي متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز التنازل عنه سواء صراحة أو ضمناً وإذا تنازل الخصم عن الدفع فلا عبرة بهذا التنازل وتستطيع المحكمة إثارة الدفع والحكم فيه رغم التنازل. أما إذا كان الدفع الإجرائي غير متعلق بالنظام العام فيجوز التنازل عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً، والتنازل يكون صريحاً إذا أعلن الخصم عن إرادته الواضحة في التنازل وذلك سواء بعمل كتابي أو بإبدائه شفاهة في الجلسة. أما التنازل الضمني فيكون باتخاذ موقف يدل على رغبة الخصم في التنازل عن التمسك بالدفع الإجرائي.

٥- مدى استنفاد المحكمة لولايتها بالفصل في الدفع:

أ- استنفاد المحكمة لولايتها بالنسبة للدفع:

الحكم الصادر في الدفع الإجرائي حكم قطعي لا يجوز للمحكمة العدول عنه أو الرجوع فيه ولو تبين لها إنها أخطأت في القانون، لأنه بمجرد صدور الحكم القطعي في مسألة ما تستنفد المحكمة ولايتها بالنسبة لهذه المسألة.

ب- عدم استنفاد المحكمة لولايتها بالنسبة للموضوع:

أما بالنسبة لموضوع الدعوى فإن الحكم الصادر في الدفع الإجرائي لا تستنفد به المحكمة ولايتها بالنسبة للموضوع، ولذلك إذا طعن في الحكم الصادر في الدفع الإجرائي وألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم فلا يجوز لها أن تتعرض للموضوع بل يجب عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لكي تحكم فيها لأنها لم تستنفد ولايتها ولم تقل كلمتها بالنسبة للموضوع.

تطبيقاً لذلك إذا أصدرت محكمة أول درجة حكماً ببطالان صحيفة الدعوى أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة وطعن في هذا الحكم بالاستئناف وألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة الصادر في الدفع فيجب عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتنظر الموضوع.

٦- حجية الحكم الصادر في الدفع:

لا يجوز الحكم الصادر في الدفع الإجرائي حجية الأمر المقضي وذلك لأنه حكم صادر في مسألة إجرائية وليس فاصلاً في الموضوع، ولذلك فيجوز طرح ذات موضوع الدعوى على القضاء مرة أخرى دون الخشية من دفعها بسابقة الفصل فيها.

٧- كيفية الفصل في الدفع:

الأصل أن تحكم المحكمة في الدفوع الإجرائية على استقلال وقبل الفصل في الموضوع، وهذه القاعدة منطقية لأن الفصل في الدفع قد يغني المحكمة عن نظر الموضوع، حيث قد يترتب على الدفع انقضاء الخصومة وزوالها دون حكم في الموضوع، كما لو دفع الخصم ببطالان صحيفة الدعوى فإن الاستجابة لهذا الدفع وإصدار حكم بالبطالان يترتب عليه زوال الخصومة ولا يكون هناك محل لصدور حكم في موضوعها.

ولكن يجوز للمحكمة ضم الدفع الإجرائي للموضوع وإصدار حكم واحد فيهما إذا رأت أن إصدار حكم في الدفع يحتاج إلى فحص الموضوع، إلا أن المحكمة تلتزم في تلك الحالة بأمرين: الأول أن يحترم القاضي حقوق الدفاع للخصوم، فيدعو الخصوم لتقديم ما لديهم من ملاحظات وما شاءوا من الدفوع الموضوعية إذا لم يكن قد قدموها اعتقاداً منهم بأن ما أبدوه من دفوع إجرائية كاف للتخلص من الدعوى.

الثاني أن تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع الإجرائي والموضوع كل على حده، بحيث يكون الحكم منطوياً على قرارين قرار في الدفع وقرار في الموضوع هذا ما لم تنته المحكمة إلى إصدار حكم في الدفع لا يجعل للفصل في الموضوع بعد ذلك محل، كما لو أصدرت حكم ببطالان صحيفة الدعوى أو باعتبارها كأن لم تكن.

الدفع بعدم القبول

١- المقصود بالدفع بعدم القبول:

الدفع بعدم القبول هو الوسيلة التي يتمسك بواسطتها الخصم بعدم جواز نظر الطلب أو الدفع أو الطعن المقدم من خصمه إلى المحكمة. فإذا فقدت الدعوى أحد شروط قبولها كما لو كانت المصلحة فيها غير قانونية أو كان المدعي ليس له صفة في رفعها أو رفعت الدعوى قبل الآوان أو كان قد سبق الفصل في الدعوى فإنه يمكن الدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالات.

٢- سلطة القاضي في إثارة الدفع من تلقاء نفسه:

إذا كان الدفع بعدم القبول متعلقاً بالنظام العام فالمتفق عليه أنه يجوز بل يجب على القاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى طلب من الخصوم. أما إذا كان الدفع بعدم القبول غير متعلق بالنظام العام، فلا يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه بل يجب أن يتمسك الخصم صاحب المصلحة بهذا الدفع حتى يتمكن القاضي من الفصل فيه.

٣- الوقت الذي يجوز فيه إبداء الدفع بعدم القبول:

يجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أي حالة كانت عليها الإجراءات ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف سواء تعلق الدفع بالنظام العام أو تعلق بالمصلحة الخاصة. فلا يسقط الحق في الدفع بعدم القبول بالكلام في الموضوع، كما لا يسقط الحق فيه بعدم إبدائه في صحيفة الطعن، إذ يجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أية حالة تكون عليها خصومة الاستئناف وذلك حتى قبل باب المرافعة فيها.

٤- مدى استنفاد المحكمة لولايتها بالحكم في الدفع:

أ- تستنفد المحكمة ولايتها بالنسبة للدفع:

الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول حكم قطعي تستنفد به المحكمة ولايتها بالنسبة للدفع ولا يجوز لها العدول عنه أو الرجوع فيه.

ب- لا تستنفد المحكمة ولايتها بالنسبة للموضوع:

أما بالنسبة لموضوع الدعوى فإن الحكم في الدفع لا تستنفد به المحكمة ولايتها بالنسبة للموضوع، وتفريعاً على ذلك إذا أصدرت محكمة أول درجة حكماً بعدم قبول الدعوى ثم طعن في هذا الحكم بالاستئناف وألغت المحكمة الحكم الصادر في الدفع فإنها تلتزم بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لبحث الموضوع وإصدار حكم فيه.

هـ- وقت الفصل في الدفع:

يقتضي المنطق أن تفصل المحكمة في الدفع بعدم القبول قبل الفصل في الموضوع لأن الفصل فيها قد يغنيهما عن التعرض للموضوع.

٦- حجية الحكم الصادر في الدفع:

قد يجوز الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول حجية الأمر المقضي وقد لا يحوزه بحسب الأحوال. فالحكم الصادر برفض الدفع بعدم القبول لا يحوز أية حجية لأنه لا يمنح أية حماية قضائية. أما إذا صدر حكم بقبول الدفع وحكمت المحكمة بالفعل بعدم قبول الدعوى فإن الأمر يتوقف على ما إذا كان هذا الحكم يعتبر فاصلاً في موضوع الدعوى أو غير فاصل فيه، فإذا لم يفصل الحكم في موضوع الدعوى كما لو حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان كما لو كانت قد رفعت قبل حلول أجل الدين فلا يحوز هذا الحكم أية حجية ويجوز للدائن أن يرفع دعوى من جديد ليطالب بالدين عند حلول أجله.

على العكس لو حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لأن المصلحة غير قانونية أو لانقضاء الدعوى بمضي المدة فإن الحكم الصادر في هذا الدفع يحوز الحجية لأنه يعتبر قد فصل في موضوع الدعوى رغم أنه لم يبحث الموضوع بسبب وضوح عدم توافر أحد شروطها ولا يجوز رفع الدعوى بذات الموضوع من جديد.

عوارض الخصومة

العوارض التي تؤدي إلى ركود الخصومة

س١٣: عرف وقف الخصومة مبيناً آثار الوقف الاتفاقي؟

وقف الخصومة

وقف الخصومة: هو عدم السير فيها بناء على اتفاق الأطراف أو بحكم المحكمة أو نص القانون. الوقف قد يكون اتفاقياً أو جزائياً أو تعليقياً وذلك على النحو التالي

الوقف الاتفاقي:

الوقف الاتفاقي هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

١- شروط الوقف الاتفاقي:

الشرط الأول: أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخصوم على الوقف، أي أن يتفق المدعي والمدعى عليه على الوقف بحيث يكون استجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعي والمدعى عليه لوقف الدعوى. وإذا تعدد الخصوم فلا يجوز وقف الخصومة إرادياً إلا باتفاقهم جميعاً بلا استثناء. والسبب في وجوب اتفاق الخصوم جميعاً على الوقف أننا أمام خصومة واحدة ولو تعدد الأطراف فيها إذ أن هناك ارتباط بين طلباتهم جميعاً تجعل لكل طرف مصلحة في أن تنتهي هذه الخصومة بحكم واحد يحسم النزاع.

الشرط الثاني: ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن ثلاثة شهور فالحد الأقصى الذي يمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو ثلاثة شهور. ومن البديهي أنه يجوز للأطراف الاتفاق على وقف الخصومة لمدة أقل من ثلاثة شهور، ويجوز الاتفاق على وقفها لمدة أو مدد أخرى طالما أن ما اتفق عليه الخصوم في كل مرة لا يتجاوز الثلاثة شهور. وحكمة تحديد المدة على هذا النحو هي تفادي استغلال الخصوم لهذه الرخصة بحيث تؤدي إلى إطالة أمد النزاع أمام المحاكم دون الوصول فيه إلى حل.

الشرط الثالث

إقرار المحكمة للوقف. فللمحكمة سلطة تقديرية في إقرار هذا الاتفاق. فلها أن ترفض إقراره إذا رأت أن الطالب إنما يرمي إلى إطالة أمد الخصومة.

٢- آثار الوقف الاتفاقي:

يترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوى أي كان سبب الوقف:

أ- تعتبر الخصومة قائمة رغم الوقف ولذلك فإن آثار المطالبة القضائية تظل كما هي سواء الآثار الإجرائية أو الموضوعية.

ب- تعتبر الخصومة راکدة (معطلة) رغم قيامها، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلاً.

٣- انتهاء الوقف الاتفاقي:

ينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق على وقف الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقي وإلا اعتبر تاركاً دعواه. ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة وقام بإعلانها في خلال الثمانية أيام، فلا يكفي إيداع الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضاً إعلان المدعى عليه بها في الميعاد.

نري مع الفقه الراجح ان اعتبار المدعي تاركاً دعواه هو جزاء حسب الوضع القانوني الراهن غير متعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك المدعي عليه في الميعاد والترتيب المناسب بهذا الجزاء اي يجب عليه التمسك به قبل الكلام في الموضوع وهنا يجب علي المحكمة اذا تحققت من توافر مقتضيات الجزاء ان تقضي به فليس لها اي سلطة تقديرية .

الوقف القضائي

أولاً: الوقف الجزائي:

يجوز للمحكمة أن توقف الدعوى جزاءً للمدعي الذي لم ينفذ أمر المحكمة بالقيام بإجراء من الإجراءات حيث تنص على أنه ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعى عليه.

١- شروط الوقف الجزائي:

يشترط لوقف الدعوى جزاء الشروط التالية:

الشرط الاول: أن يمتنع المدعي عن تنفيذ أمر ما للمحكمة، فهذا الجزاء لا يوقع ألا على المدعي، أما المدعى عليه فلا يجوز وقف الدعوى إذا امتنع عن تنفيذ أمر المحكمة وإنما يجوز لها فقط تغريمه.

الشرط الثاني: أن تسمع المحكمة أقوال المدعى عليه، فالمحكمة ملزمة قبل الحكم بالوقف جزاء للمدعي أن تسمع أقوال المدعى عليه. أما إذا اعترض المدعى عليه على الوقف ولم تفتنع المحكمة بوجهة نظره فيجوز للمحكمة رغم اعتراضه أن تحكم بالوقف.

الشرط الثالث: يجب ألا تزيد مدة الوقف الجزائي عن شهر، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالوقف شهر دفعة واحدة، كما يجوز لها أن تحكم بالوقف لعدد لا يتجاوز مجموعها شهر.

٢- آثار الوقف الجزائي:

هي نفس آثار الوقف الاتفاقي حيث تظل الخصومة قائمة مرتبة لآثارها إلا أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء فيها غير أنه بالنسبة للمواعيد الإجرائية فإنها تقف.

٣- انتهاء الوقف الجزائي:

ينتهي الوقف الجزائي بانقضاء آخر يوم في المدة التي قررت المحكمة وقف الخصومة فيها، ويختلف مصير الخصومة بحسب اختلاف الفروض. فإذا كان المدعي قد قام بتنفيذ ما أمرته به المحكمة فيجب عليه أن يقوم بتعجيل الدعوى خمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف الجزائي، فإذا لم يتم بالتعجيل خلال هذا الميعاد حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم تنفيذه لأمر المحكمة.

أما إذا لم ينفذ المدعي أمر المحكمة وقام بتعجيل الدعوى سواء قبل انتهاء مدة الوقف أو بعد انتهائها حكمت المحكمة أيضاً بناء على طلب المدعى عليه باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

ثانياً: الوقف القضائي التعليقي:

إذا طرح على المحكمة التي تنظر نزاع معين مسألة لا تدخل في اختصاصها ورأت المحكمة أن حسم هذه المسألة ضروري للفصل في النزاع القائم أمامها فعلى المحكمة في هذه الحالة أن توقف الفصل في الدعوى المنظورة أمامها لحين الفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختصة.

شروط الوقف القضائي التعليقي:

يشترط لوقف الدعوى تعليقاً الثلاثة شروط التالية:

الشرط الاول: أن تثار مسألة أولية أمام المحكمة بحيث يكون الفصل في هذه المسألة ضروري للفصل في الدعوى المطروحة عليها. وتقدير ما إذا كان الفصل في المسألة الأولية ضرورياً للفصل في الدعوى الأصلية هو أمر يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.

الشرط الثاني: أن تكون المسألة الأولية من الاختصاص الوظيفي أو النوعي لمحكمة أو هيئة أخرى، أما إذا كانت هذه المسألة من اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى فلا تحكم بالوقف التعليقي وإنما تفصل أولاً في هذه المسألة ثم تفصل في الدعوى دون أن يكون هناك حاجة لوقفها.

الشرط الثالث: أن تكون المنازعة حول تلك المسألة الأولية منازعة جدية، وتقدير جدية أو عدم جدية هذه المنازعة من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض.

ولا يشترط للوقف التعليقي أن يتمسك الخصم بذلك حيث يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بوقف الدعوى تعليقاً إذا رأت أن هناك مسألة أولية يتعين حسمها أولاً قبل الفصل في الدعوى.

من أمثلة الوقف التعليقي إذا كانت المحكمة الجزئية تنظر دعوى قسمة مال شائع ثم أثير أمامها نزاع حول ملكية هذا المال ولم يكن يدخل في اختصاصها القيمي فإنها في هذه الحالة تحكم بوقف الفصل في دعوى القسمة وتحيل الخصوم أمام المحكمة الابتدائية لاستصدار حكم في مسألة الملكية باعتبارها مسألة أولية.

آثار الوقف القضائي التعليقي:

يترتب على الحكم بالوقف التعليقي للدعوى تأجيل الفصل فيها لحين خصم المسألة الأولية من المحكمة أو الجهة المختصة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء فيها وإلا كان باطلاً.

زوال الوقف القضائي التعليقي:

يزول الوقف التعليقي بزوال سببه وذلك بصور حكم من المحكمة في المسألة الأولية، ولكن ليس هناك مدة معينة يتعين فيها تعجيل الخصومة بعد زوال الوقف التعليقي، ولذلك فإن المدعي يستطيع تعجيلها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم، فإن لم يفعل تعرضت الخصومة للسقوط.

الوقف القانوني

حالته ونظامه:

هناك حالات ينص عليها المشرع يترتب عليها وقف الخصومة بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك من المحكمة ودون حاجة إلى أن يطلبه أحد الخصوم وفي هذه الحالات تعتبر الخصومة موقوفة من يوم نشأة السبب. **مثال:** وقف الدعوى بقوة القانون بمجرد تقديم طلب رد القاضي إلى أن يحكم فيه. ويؤدي الوقف القانوني للدعوى إلى تعطيل الفصل فيها لحين حسم المسألة التي أوقفت الدعوى من أجلها.

ويجب تعجيل الدعوى خلال سنة من تاريخ زوال سبب الوقف القانوني وإلا تعرضت الخصومة للسقوط.

انقطاع الخصومة

انقطاع الخصومة هو وقف السير فيها بقوة القانون لقيام سبب من أسباب الانقطاع التي ينص عليها القانون.

أولاً: شروط الانقطاع:

الشرط الأول: أن يوجد سبب من أسباب الانقطاع:

أسباب الانقطاع واردة في القانون على سبيل الحصر.

السبب الأول: وفاة أحد الخصوم:

يترتب على وفاة أحد الخصوم انقطاع الخصومة، وذلك سواء كان الخصم المتوفى هو المدعي أو المدعى عليه أو خصم متدخل أو مختصم فيها، ذلك أنه إذا كانت وفاة الخصم لا تؤدي إلى انقضاء الخصومة بل تستمر هذه الخصومة قائمة في مواجهة الورثة.

بالنسبة للشخص الاعتباري فإن انقضائه يؤدي أيضاً إلى انقطاع الخصومة، ولكن يشترط أن يكون الشخص الاعتباري قد انقضى بالفعل أي لم يعد له أي وجود قانوني كما لو اندمجت شركة في شركة أخرى.

السبب الثاني: فقد أهلية التقاضي:

إذا فقد أحد الخصوم أهليته للتقاضي ترتب على ذلك انقطاع الخصومة، وذلك لأن الخصم في هذه الحالة يصبح غير قادر على القيام بإجراءات الخصومة بنفسه كما أنه أصبح غير صالح لتوجيهها إليه، ويجب تعيين ممثل قانوني له ليقوم بالإجراءات نيابة عنه، مثال ذلك الخصم الذي أصابه الجنون أو السفه أو الذي حجر عليه أو حكم عليه بالإفلاس أو بعقوبة جنائية أفقدته الأهلية.

السبب الثالث: زوال صفة الممثل القانوني للخصم:

في هذه الحالة يصيب الممثل القانوني للخصم عارض وليس الخصم ذاته. مثال إذا كان أحد الخصوم قاصراً ويمثله في الخصومة الولي فقد يصيب الولي نفسه طارئ يؤدي إلى زوال صفته في تمثيل القاصر في الخصومة ويكون ذلك لأي سبب من الأسباب كما لو عزل الولي أو توفى.

الشرط الثاني: أن يحدث سبب الانقطاع بعد بدء الخصومة وقبل تهيتها للحكم فيها:

الخصومة لا يرد عليها الانقطاع إلا بعد بدئها، وهي تبدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة تنقطع، تعلن إلى المدعى عليه، لذلك إذا توفى المدعي أو المدعى عليه بعد رفع الدعوى وقبل إعلانها فإن الخصومة تنقطع في هذه الحالة لحين إعلان الورثة. أما إذا حدث سبب الانقطاع قبل رفع الدعوى فلا يوجد محل لانقطاع الخصومة لأنها لم تنشأ أصلاً حتى تنقطع. كما يجب أن يحدث سبب الانقطاع قبل قفل باب المرافعة في الدعوى فإذا حدث سبب الانقطاع بعد قفل باب المرافعة فإنها لا تنقطع في هذه الحالة.

ترجع العلة في عدم انقطاع الخصومة في هذه الحالة أن الخصوم طالما قد فرغوا من ابداء ما لديهم من طلبات ودفع ودفوع فإن حدوث أي سبب من أسباب الانقطاع بعد ذلك لا يؤثر على حقوق الدفاع حيث لا يبقى في الخصومة بعد ذلك غير الحكم في موضوعها.

الشرط الثالث: ألا يكون قد تم تصحيح شكل الخصومة قبل الحكم بانقطاعها:

قد يتم تصحيح شكل الخصومة بالرغم من وجود سبب من أسباب الانقطاع وفي هذه الحالة لا يوجد داعي

لأن تحكم المحكمة بانقطاع الخصومة. ويتم تصحيح شكل الخصومة **بأحد أمرين:**

الأمر الأول: إما أن تأمر المحكمة بإعلان من قام مقام الخصم المعيب.

الأمر الثاني: وإما أن يحضر من قام مقام الخصم الذي توافر فيه سبب الانقطاع.

ثانياً: كيفية حصول الانقطاع:

إذا حدث أي سبب من أسباب الانقطاع بالشروط السابقة فإن الخصومة تعتبر منقطعة بقوة القانون بمجرد حدوث سبب الانقطاع، دون حاجة إلى صدور حكم به من المحكمة. ولذلك فحتى في الحالة التي تقوم فيها المحكمة بتأجيل الخصومة لإعلان من قام مقام الخصم المعيب ولم تصدر حكماً بالانقطاع، فلا تعتبر الخصومة خلال فترة التأجيل مستمرة لأنها منقطعة بقوة القانون، ولذلك فلا يجوز خلال فترة التأجيل القيام بأي إجراء سوى الإعلان المطلوب فلا يجوز تقديم مستندات أو مذكرات أو ندب خبير فإذا وقع شيء من ذلك كان باطلاً.

ثالثاً: آثار الانقطاع:

يترتب على انقطاع الخصومة نفس الآثار التي تترتب على وقفها فتعتبر الخصومة قائمة مرتبة لآثارها رغم الانقطاع، كما تعتبر راکدة (معطلة) رغم قيامها ولذلك لا يجوز الاستمرار في إجراءاتها أثناء فترة الانقطاع وأي إجراء يتخذ يعتبر باطلاً. وإذا تعدد الخصوم وحدث سبب من أسباب الانقطاع بالنسبة لواحد فقط منهم فإن الخصومة تنقطع بالنسبة لهذا الخصم وحده وتستمر بالنسبة لغيره متى كان موضوع الخصومة قابلاً للتجزئة. أما إذا كان موضوع الخصومة لا يقبل التجزئة فالخصومة تنقطع بالنسبة للجميع، وذلك لأن السير في الخصومة بهذه الصورة أي رغم انقطاعها بالنسبة لأحد الأطراف معناه السير في إجراءات مهددة بالبطالان والزوال وتنتهي بحكم مهدد بالإلغاء بسبب هذا العيب في الإجراءات.

يقع على عاتق المحكمة الملزمة بمراقبة حسن سير الخصومة ومراقبة صحتها في نشأتها وسيرها حتى نهايتها التزام بأن تأمر الخصوم بتصحيح الإجراءات وذلك بإعلان من قام مقام الشخص الذي تحقق فيه سبب الانقطاع أي بتعجيل الخصومة في مواجهته. فإذا صدر الحكم دون تصحيح الإجراءات فلا يجوز أن يتمسك ببطلانه سوى ورثة الخصم المتوفى أو من قام مقام من فقد أهليته أو زالت صفته لأن البطلان في هذه الحالة يعتبر متعلقاً بالمصلحة الخاصة.

رابعاً: زوال الانقطاع:

يزول الانقطاع بتعجيل الخصومة ويكون ذلك بصحيفة تودع وتعلن من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر، فقد يقوم بالتعجيل الخصم الذي لم يقيم به سبب الانقطاع وهذا هو المعتاد بأن يقوم بإيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة ويقوم بإعلانها إلى من قام مقام الخصم الذي يوجد به سبب الانقطاع بأن يعلنها لورثة المتوفى أو للممثل القانوني لمن فقد أهليته. وتستأنف الخصومة سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل الانقطاع وتؤخذ المدة السابقة في الحسبان. وأما إذا لم يقيم أحد الخصوم بتعجيل الخصومة فإن الخصومة تظل منقطعة.

العوارض التي تؤدي إلى انقضاء الخصومة ترك الخصومة

أولاً: تعريف ترك الخصومة:

يقصد بترك الخصومة نزول المدعي عن الخصومة التي أنشأها وعن كافة إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه. ويرى البعض أن الترك تصرف قانوني إجرائي بإرادة منفردة وهي إرادة المدعي وليس اتفاق والرأي الأخير هو الجدير بالتأييد وذلك لأن الاتفاق يعني إيجاب وقبول يتطابقا على مضمون واحد، فإذا كان المدعي بتركه للخصومة يتنازل عن طلبه هو وما اتخذته من إجراءات، فإن قبول المدعي عليه يرد على مضمون آخر وهو تنازله عن مركزه في الخصومة.

ثانياً: شروط الترك:

١- أن يصدر من المدعي فلا يجوز لغير المدعي ومن في حكمه أن يترك الخصومة، أما المدعي عليه فلا يجوز له ترك الخصومة لأنه لم يبدأها فليس له إنهاؤها بإرادته. فإذا تعدد المدعين في الخصومة جاز لبعضهم تركها فتتقضي بالنسبة لهم وتظل قائمة بالنسبة للآخرين. وإذا تعدد المدعي عليهم جاز للمدعي أن يترك الخصومة بالنسبة لبعض المدعي عليهم والاستمرار فيها بالنسبة للباقيين.

- ٢- أن تتوافر في التارك الأهلية الإجرائية اللازمة لبدء الخصومة، وبالنسبة لوكيل المدعي فلا يجوز له أن يترك الخصومة إلا بموجب وكالة خاصة بالتترك.
 - ٣- أن يتم التترك في الشكل الذي قرره القانون ووفقاً للقانون المصري يجب أن يتم التترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله بشرط اطلاع المدعى عليه على المذكرة، أو بإبدائه شفاهة في الجلسة.
 - ٤- ألا يكون التترك معلقاً على شرط أو متضمناً أي تحفظ من جانب المدعي فلا يجوز للمدعي مثلاً أن يترك الخصومة ويشترط ألا يترتب التترك أثراً معيناً من آثاره
 - ٥- أن يقبل المدعى عليه التترك وعلة هذا الشرط أنه بانعقاد الخصومة بين المدعي والمدعى عليه تصبح ملكاً للطرفين وليس ملكاً للمدعي وحده فلا يجوز القضاء عليها بإرادة المدعي المنفردة حيث أصبح من حق المدعى عليه الحصول على حكم في الخصومة ينهي النزاع.
- وإذا تعدد المدعى عليهم وأبدى المدعي رغبته فيتترك الخصومة بالنسبة لهم جميعاً فيلزم أيضاً قبولهم جميعاً للتترك.
- إذا أراد المدعي ترك الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم فقط فاعتراض باقي المدعى عليهم على ترك الخصومة بالنسبة للبعض فقط، فللمحكمة بما لها من سلطة تقديرية أن تفحص هذا الاعتراض فإذا وجدت أن لهم مصلحة مشروعة في بقاء جميع المدعى عليهم في الخصومة وأن وجودهم ضروري لمصلحة العدالة، فإنها لا تلي طلب التترك.

لكن توجد حالات معينة ليس من حق المدعى عليه أو المدعى عليهم الاعتراض على التترك:

- ١- إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت للمدعى عليه حيث لم تنعقد الخصومة في هذه الحالة والمدعى عليه لم يباشر بعد مركزه القانوني فلا مصلحة له في الاعتراض.
- ٢- إذا لم يكن المدعى عليه قد أبدى طلباً أو دفاعاً موضوعياً إذ لا توجد له في هذه الحالة مصلحة في بقاء الخصومة.
- ٣- إذا كان المدعى عليه قد أبدى رغبته في التخلص من الخصومة كما لو دفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم قبولها إذ يعد التترك محققاً لرغبته فلا توجد له مصلحة في الاعتراض.
- ٤- إذا ترتب على التترك عدم جواز تجديد الخصومة لأي سبب كانقضاء الحق الموضوعي بالتقادم أو سقوط الحق في الدعوى.

ثالثاً: آثار التترك:

- ١- زوال الخصومة وكافة الإجراءات التي اتخذت فيها، فتزول طلبات المدعي الأصلية كما تزول طلباته الإضافية، كما تزول طلبات المدعى عليه المقابلة، كما تزول الآثار التي ترتبت على الخصومة بأثر رجعي فتقادم الحق الموضوعي يعتبر سارياً وكأنه لم ينقطع.
- ٢- تزول الأحكام التي صدرت فيها ما لم تكن أحكام قطعية.
- ٣- لا يؤثر ترك الخصومة على الحق الموضوعي أو على الحق في الدعوى أو الطعن فيجوز للمدعي رفع دعوى جديدة بذات الموضوع والسبب ضد نفس المدعى عليه.
- ٤- يحكم على التارك بمصاريف الخصومة.

سقوط الخصومة

تسقط الخصومة في القانون المصري بعدم السير فيها بفعل المدعي أو امتناعه لمدة ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها.

أولاً: شروط السقوط:

- ١- عدم السير في الخصومة بإهمال المدعي ستة أشهر كاملة يكون عدم السير في الخصومة بفعل المدعي أو إهماله، فلا يهم أن يكون المدعي متعمد عدم السير، بل يكفي أن يثبت في جانبه إهمال، ولكن إذا كان عدم السير راجع إلى سبب آخر غير فعل المدعي أو إهماله فلا يترتب على عدم السير في الخصومة سقوطها ولو طال لمدة ستة أشهر لأن سقوط الخصومة يعتبر جزاء للمدعي على إهماله السير فيها ولا يجوز مجازاته على شيء ليس مسئولاً عنه.

٢- **يجب أن تبقى الخصومة راکدة مدة ستة أشهر كاملة** وتحتسب المدة من تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ في الخصومة، واليوم الذي اتخذ فيه الإجراء لا يدخل في الحساب، وهذا الميعاد ميعاد ناقص، ولذلك فهو يمتد بسبب العطلة الرسمية، كما يضاف إليه ميعاد مسافة تحتسب من موطن المدعي إلى مقر المحكمة ثم من مقر المحكمة لموطن المدعى عليه. ويجب أن تنقضي ستة أشهر كاملة دون أن يتخللها أي إجراء يقطع ميعاد السقوط.

⚖️ **إذا كانت الخصومة قد وقف السير فيها بسبب وقفها أو انقطاعها فإن حساب مدة الستة أشهر يختلف باختلاف الحالات**

وذلك وفقاً لما يلي :

- ١- في حالة الوقف القانوني والتعليقي للفصل في مسألة أولية فإن مدة ستة أشهر تنقطع ولا تسري مدة السقوط ألا من تاريخ الفصل في المسألة الأولية .
 - ٢- حالة الوقف الاتفاقي والجزائي فلا محل للسقوط حيث ان هناك جزاء اخر يوقع دون حاجة لفكرة السقوط .
 - ٣- حالة انقطاع الخصومة فيجب التمييز بين ما اذا كان الانقطاع في جانب المدعي أو المدعى عليه .
- ⚖️ إذا كان في جانب المدعي اي اذا توفي المدعي او فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه فلا تبدأ مدة السقوط إلا من تاريخ تعجيل الخصومة في مواجهة من قام مقام المدعي اما اذا كان الانقطاع في جانب المدعى عليه فإن مدة السقوط تبدأ من تاريخ صدور الحكم بإنقطاع الخصومة حيث ان المدعي مكلف بمتابعة ما يطرأ علي المدعى عليه من تغييرات .

ثانياً: كيف تسقط الخصومة:

⚖️ **إذا توافرت الشروط اللازمة لسقوط الخصومة ترتب على ذلك سقوط الخصومة بقوة القانون:**

- ⚖️ الدفع بسقوط الخصومة هو دفع غير متعلق بالنظام العام وإنما مقرر للمصلحة الخاصة للمدعى عليه، وتفرعاً على ذلك لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما لا يجوز للمدعي التمسك بالسقوط لأنه غير تنطبق عليه القواعد المنظمة للدفع الإجرائية فيجب على المدعى عليه التمسك به قبل التكلم في الموضوع، فإذا حضر وتكلم في الموضوع سقط حقه في الدفع بسقوط الخصومة، كما يجوز له التنازل عن حقه في الدفع صراحة أو ضمناً.
- ⚖️ إذا تعدد الخصوم فإن التساؤل يثار عما إذا كانت الخصومة يمكن أن تسقط بالنسبة لبعضهم وتستمر بالنسبة للبعض الآخر.
- ⚖️ قانون المرافعات الحالي يميز في هذا الصدد بين حالة تعدد المدعين وحالة تعدد المدعى عليهم.
- ⚖️ **ففي حالة تعدد المدعين أو المستأنفين** يكون تقديم الطلب أو الدفع بسقوط الخصومة ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.

⚖️ **أما في حالة تعدد المدعين عليهم**، فلم يرد بشأنها نص في القانون الجديد.

- ⚖️ إذا تمسك أحد المدعى عليهم في موضوع قابل للتجزئة بسقوط الخصومة بالنسبة له فإنه يجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه فتحكم بسقوط الخصومة بالنسبة له، ولكنها تستمر في نظر الخصومة بالنسبة للمدعى عليهم الباقين، أما اذا كان الموضوع الخصومه غير قابل للتجزئة فإن تمسك احد المدعي عليهم بسقوط الخصومه يستتبع سقوطها بالنسبة للباقيين .

ثالثاً: آثار السقوط:

- ١- **يترتب على سقوط الخصومة زوالها وزوال ما ترتب عليها من آثار**، ولذلك فسقوط الخصومة لم تعد هناك دعوى مرفوعة أمام المحكمة ولا تلتزم المحكمة بالفصل فيها ولا تعتبر بذلك منكراً للعدالة.
- ٢- **كما تسقط الأحكام غير القطعية** فتسقط الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات.
- ٣- **كما تسقط الطلبات العارضة** سواء كانت مبدأة من المدعى أو المدعى عليه

ما لا يتأثر بسقوط الخصومة.

١. لا يترتب على سقوط الخصومة سقوط الحق الموضوعي لأن الحق الموضوعي غير مرتبط بمركز الخصم فقد ينقضي مركز الخصم دون انقضاء الحق الموضوعي، ولذلك يجوز للمدعي رفع الدعوى من جديد ما لم يكن الحق الموضوعي قد تعرض للانقضاء لأي سبب.
٢. ولا تسقط الأحكام القطعية بسقوط الخصومة سواء كان حكم موضوعي أو إجرائي، فإذا كان قد صدر حكم موضوعي في الخصومة فلا يسقط هذا الحكم سواء كان هذا الحكم يقبل التنفيذ الجبري أو لا يقبله كما لو صدر حكم بإقرار حق المدعي في التعويض مع ندب خبير لتقديره فإن هذا الحكم لا يسقط ويجوز له أن يرفع دعوى جديدة ليطلب فيها بتقدير المبلغ دون إمكان المنازعة من جديد في مبدأ التعويض لأنه قد صدر به حكم حاز حجية الأمر المقضي ولم يسقط بسقوط الخصومة التي صدر فيها، كذلك الأحكام القطعية الإجرائية لا تسقط بسقوط الخصومة. ومثال ذلك الحكم بوقف الدعوى تعليقاً لحين صدور حكم في مسألة أولية والحكم الصادر بعدم قبول بعض الطلبات.
٣. كما لا يتأثر بسقوط الخصومة الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها، حيث يحتفظ قرار الخصم أو اليمين الذي حلفه بقوة في الإثبات في أي خصومة جديدة تنشأ بين أطراف الخصومة التي سقطت.
٤. إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت لا تتأثر بسقوط الخصومة ويمكن التمسك بها في خصومة لاحقة ولكن تبقى هذه الإجراءات خاضعة لتقدير المحكمة التي تنظر الخصومة الجديدة.

تقادم الخصومة

١- حالات التقادم

رأى المشرع أن هناك حالات تتوقف فيها الخصومة عن السير دون أن يكون ذلك بفعل المدعي أو إهماله وحرصاً من المشرع على عدم بقاء هذه الخصومة مرتبة لآثارها دون صدور حكم في موضوعها مما يؤدي إلى تراكم القضايا أمام المحاكم فقد قرر أن الخصومة تنقضي في جميع الحالات إذا توقف السير فيها مدة سنتين من تاريخ آخر إجراء صحيح

٢- شروط تقادم الخصومة

فيستلزم لتقادم الخصومة شروطاً:

- ١- مضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها سواء كان عدم السير بفعل المدعي أو المدعى عليه أو بسبب أجني ففي جميع الحالات تنقضي الخصومة إذا اكتملت المدة.
- ولذلك فقد تتوافر شروط تقادم الخصومة ولا تتوافر شروط السقوط، فإذا توفى المدعي ترتب على ذلك انقطاع الخصومة ولا تستأنف مدة السقوط سيرها إلا من تاريخ تعجيل الخصومة في مواجهة ورثة المدعي، وذلك لأن الركود لم يكن بسبب إهمال المدعي ولكن إذا كانت مدة السقوط لا تسري فإن مدة التقادم تسري من تاريخ الحكم بانقطاع الخصومة وقد تتعرض للتقادم ولو لم تعجل الخصومة في مواجهة ورثة المدعي بل ولو كان الورثة لا علم لهم بقيام الخصومة.
- ولكن لا تسري مدة التقادم إذا كان سبب ركود الخصومة هو وقفها تعليقاً لاستصدار حكم في مسألة أولية من محكمة أخرى، وذلك لأن الفصل في المسائل الأولية التي أوقفت الدعوى من أجلها يستغرق عادة مدداً طويلة وليس للخصوم طاقة لتقصيرها وليس من المنطقي أن تتقادم الخصومة والخصوم يسعون لتنشيطها دون تقصير.
- فإذا صدر حكم من المحكمة المدنية بوقف الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية فإنه يترتب على هذا الحكم وقف مدة التقادم فلا تحسب في مدة انقضاء الخصومة بمضي المدة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجنائية قائمة حتى انقضت بصدور الحكم النهائي فيها أو بأي سبب آخر من أسباب الانقضاء.

٢- أن يتمسك صاحب المصلحة بالتقادم إذا كانت الخصومة تنقضي بقوة القانون بمجرد توافر شروط

الانقضاء إلا أن هذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز

للمحكمة أن تقضي بتقادم الخصومة من تلقاء نفسها بل يجب أن يتمسك صاحب المصلحة بالتقادم، وأصحاب المصلحة في التمسك بالتقادم هم الخصوم في الدعوى فيجوز لكل من المدعى والمدعى عليه التمسك بتقادم الخصومة، لأن التقادم ليس جزاء على إهمال المدعى - حتى نحرمة من التمسك به - بدليل أن التقادم يتحقق ولو لم يقع أي إهمال من المدعى بل ولو كان المتسبب في عدم السير في الخصومة هو المدعى عليه.

٢- آثار التقادم

يترتب على تقادم الخصومة ذات ما يترتب على سقوطها من آثار فيؤدي التقادم إلى زوال الخصومة وزوال آثارها الإجرائية والموضوعية وزوال الأحكام غير القطعية التي صدرت فيها، ولكن لا تتأثر بالتقادم الأحكام القطعية ولا الإقرارات والأيمان ولا إجراءات التحقيق ولا أعمال الخبرة.

إجراءات تقاضي خاصه

الأوامر

يقصد بالأوامر ما يصدره القضاء من قرارات دون مواجهة بين الخصوم، أي بغير طريق الخصومة القضائية .

وقد نظم قانون المرافعات المصري الأوامر التي يصدرها القاضي وذلك في البابين العاشر والحادي عشر منه، فقد خصص الباب العاشر لتنظيم الأوامر على العرائض (م ١٩٤-٢٠٠)، وخصص الباب الحادي عشر لتنظيم أوامر الأداء المواد (من ٢٠١ إلى ٢١٠).

والى جانب هذين النوعين من الأوامر توجد صور أخرى للأوامر التي يصدرها القاضي تنظمها قواعد متفرقة في قانون المرافعات والقوانين المكملة . ومن هذه الأوامر، أوامر تقدير مصاريف الدعوى (م ١٨٤ - ١٩ مرافعات)، وأوامر الرسوم القضائية (م ١٦-١٨ من قانون الرسوم القضائية) ، وأوامر تقدير أتعاب الخبراء (م ١٥٧ - ١٦٧ من قانون الإثبات).

الأوامر على العرائض

تمهيد

نظم المشرع الأوامر على العرائض في الباب العاشر من الكتاب في قانون المرافعات وذلك في المواد من ١٩٤ حتى ٢٠٠.

الهدف من نظام الأوامر على العرائض

يتم الالتجاء إلى القضاء عادة بوسيلة الدعوى، ولكنه قد يتم أحيانا بوسيلة العريضة. ومتى تم اللجوء إلى القضاء بوسيلة العريضة، فإن الغرض منها يكون استصدار أمر على هذه العريضة، وليس حكما قضائيا كما هو الحال بالنسبة للتقاضي بوسيلة الدعوى. فتبدو حكمة نظام الأوامر على العرائض في أنها تقدم ميزة لصالح من يصدر الأمر لصالحه. فإجراءاتها سهلة وبسيطة، وغير مكلفة، وتتميز بسرعتها. فضلا عن أن الأمر على عريضة يصدر في غيبة الطرف الآخر، ودون مواجهة، مما يؤدي إلى مفاجأته، مثلما في الأمر الصادر بالحجز التحفظي على أموال المدين، فيحول ذلك دون تهريب هذه الأموال، ومن ثم إمكان التنفيذ عليها بما للدائن من حقوق.

١-تعريف الأمر على عريضة وحكمته

يعرف الأمر على عريضة بأنه القرار الذي يصدره القاضي المختص بناء على عريضة يقدمها الطالب دون مواجهة الطرف الآخر.

حالات الأمر على عريضة

من أمثلة الأمر على عريضة:

- ١- الإذن الذي يصدره القاضي بالإعلان أو التنفيذ في غير الأوقات التي حددها القانون، أي الإذن بالإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة الثامنة مساء أو في أيام العطلة الرسمية، حيث يجب أن يكون بإذن كتابي من قاضي الأمور الوقئية
- ٢- الأمر بإنقاص ميعاد المسافة تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال
- ٣- الإذن بالتنفيذ في غير المواعيد المحددة قانونا في حالات الضرورة (م ٧ مرافعات)
- ٤- الأمر بإنقاص مواعيد المسافة تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال (م ٢ / ١٧ مرافعات)
- ٥- الأمر عند نظر الدعوى بمد المواعيد العادية أو اعتبارها مسندة في حالة الإعلان الشخص المعلن إليه في الجمهورية أثناء وجوده فيها .
- ٦- الأمر بالإجراءات الوقئية التي تنفذ في مصر (م ٣٤ مرافعات)
- ٧- نقص مواعيد الحضور في الدعوى أمام محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية والمحكمة الجزئية وفي الدعوى المستعجلة عدا الدعوى البحرية أيا كانت المحكمة التي تنظرها إلى ثلاثة أيام وأربع وعشرين ساعة ومن ساعة إلى ساعة حس الأحوال م ٦٦) مرافعات)
- ٨- الأمر بتقدير مصاريف الدعوى من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم في الدعوى في حالة عدم تقدير المصاريف فيه (م ١٨٩) مرافعات

ثانياً: حالات الأوامر على العرائض المتعلقة بالتنفيذ

- الأوامر المتعلقة بالتنفيذ من قاضي التنفيذ في المسائل المتعلقة بالتنفيذ وفقا للمادة ٢٧٥ مرافعات أو سمقتضى نصوص خاصة في الحالات الآتية :
- ١- امتناع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ.
 - ٢- طلب وقف التنفيذ مع إبداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه قاضي التنفيذ في حالة العرض الحقيقي .
 - ٣- الأمر بتوقيع الحجز التحفظي وتقدير الدين تقديرا مؤقتا إذا كان الدين غير معين .
 - ٤- الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير وتقدير الدين تقديرا مؤقتا إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان الدين غير معين المقدار .
 - ٥- الإذن بتفتيش جيوب المدين لتوقيع الحجز على ما بها .
 - ٦- الأمر بنقل الأشياء المحجوزة وإبداعها عند أمين يقبل الحراسة أو تكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة الحراسة مؤقتا في حالات عدم وجود المدين وقت الحجز وتعذر غور المحضر على من يقبل الحراسة.
 - ٧- الأمر بتقدير أجر الحارس على الأشياء المحجوزة .
 - ٨- الأمر بتكليف الحارس إدارة الأشياء المحجوزة أو استغلالها أو استبدال الحارس بآخر يقوم بهذه الأعمال في الحالات التي تكون فيها الأموال . المحجوزة قابلة للإدارة والاستغلال .
 - ٩- الإذن بجني وحصاد المزروعات والمحاصيل .
 - ١٠- الأمر بمد الميعاد المقرر لسقوط الحجز إذا لم يتم خلال ثلاثة أشهر (٣٧٥) .
 - ١١- الأمر بإجراء بيع الأشياء المحجوزة من ساعة إلى ساعة في الحالات التي تكون فيها أشياء عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار استثناء من الميعاد الكامل المقرر انقضائه قبل إجراء البيع .
 - ١٢- الأمر بإجراء بيع الأموال المحجوزة منقولا كانت أو عقارا في مكان آخر عبر مكان البيع المحدد قانونا .
 - ١٣- الأمر بتكليف المحضر أو الدائن أو غيرهما حصاد المحصولات أو حتى السمار وبيعهما في التنفيذ على العقار .

ثالثاً: أوامر على عرائض المتعلقة بالنحكيم

١ - الأمر بالانابات القضائية بناء على طلب المحكمين (م٣ / مرافعات على طلب ذوى الشأن (م ٥٠٩

٢ - الأمر بتنفيذ حكم المحكمين مرافعات

طبيعة الأمر على عريضة

تعتبر الأوامر على العرائض نموذجاً للعمل الولائي أو للقضاء الولائي، وذلك لأن الوظيفة الولائية للمحاكم تباشر عادة في صورة أوامر على عرائض، وهي وظيفة - في رأى البعض - أقرب إلى الإدارة منها إلى القضاء.

لا يجوز استصدار أمر على عريضة إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك.

بذلك أصبحت الأوامر على العرائض واردة في قانون المرافعات على سبيل الحصر والتحديد. فإذا أصدر القضاء أمر على عريضة في غير الحالات الواردة بالقانون، كان الأمر باطلاً.

المعيار الشكلي

أي الشكل الذي يتخذ فيه العمل فالعمل الولائي هو ذلك العمل الذي يتم طبقاً لنظام الأوامر على العرائض في حين أن العمل القضائي هو ذلك العمل الذي يتم طبقاً لنظام الأحكام، ولقد واجه هذا المعيار بعض النقد على النحو التالي:

١ - من ناحية أنه إذا كان نظام الأوامر على العرائض هو الشكل النموذجي للعمل الولائي، وأن الحكم هو الشكل النموذجي للعمل القضائي، فإن هذه القاعدة ليست مطلقة وذلك على النحو التالي:

أ - أن بعض الأعمال القضائية تصدر في شكل أمر على عريضة **ومثال ذلك** أوامر الأداء فرغم أن هذه الأوامر حسب الفقه والقضاء تعتبر أعمالاً قضائية إلا أنها رغم ذلك لم يتبع في إصدارها نظام الأحكام بل أنها تصدر طبقاً لنظام الأوامر على العرائض.

ب - أن بعض الأعمال الولائية تصدر في شكل حكم ومثال ذلك حكم إيقاع البيع فرغم أن الفقه متفق على أنه عمل ولائي فليس عمل قضائي فإنه لم يتبع في خصوصه نظام الأوامر على العرائض بل نظام الأحكام.

٢ - رغم أن القاعدة في الأعمال الولائية أنها تصدر في غيبة الطرف الآخر طبقاً لنظام الأوامر على العرائض، إلا أننا نجد أن بعض الأعمال الولائية تصدر في مواجهة الطرف الآخر، من هذه طلب المعونة القضائية.

٣ - رغم أن القاعدة في نظام الأوامر على العرائض أنها تصدر في غرفة المشورة في غير جلسة أو بدون جلسة، فإننا نجد مع ذلك أن بعض الأعمال الولائية تصدر في جلسة علنية كما هو الحال بالنسبة لحكم إيقاع البيع الجبري وعلى العكس بالرغم من أن القاعدة في الأعمال القضائية أنها تصدر في جلسة علنية هي جلسة النطق بالحكم، فإن بعض الأعمال القضائية تصدر في غرفة المشورة في جلسة سرية، وذلك للمحافظة على النظام العام أو الآداب العامة أو لحرمة الأسرة.

٤ - ولذلك فإن الأفضل أن يكون المعيار مستمداً من مضمون العمل لا من شكل العمل

تمييز الأعمال الولائية عن أعمال الإدارة القضائية

لما كان المشرع يقرر نظاماً قانونياً للأوامر على العرائض، الشكل النموذجي للأعمال الولائية، ولما كان هذا النظام خاصاً بها لا يطبق على غيرها يكون للتمييز بين الأعمال الولائية والأعمال الإدارية أهمية.

فالعامل الولائي يصدر عن القضاة بناء على طلب أصحاب الشأن للحصول على الحماية القضائية الولائية، فالأشخاص في الأعمال الولائية يكونون في حاجة إلى حماية قانونية: قد تكون اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية وتحفظية كتعيين الحراس وحفظ الأموال ووضع الأحتام عليها، أو إثبات التصرفات والإشهاد عليها، أو إصدار الأوامر لاتخاذ الإجراءات القانونية رغم عدم توافر الشروط اللازمة قانوناً كالإعلان في غير المواعيد أو توقيع الحجز رغم عدم توافر شروطه

أما أعمال الإدارة القضائية فهو يصدر عن القضاة أساساً لمصلحة وظيفة القضاء التي يقومون بها وليس لمصلحة الأشخاص.

١٤ فأعمال الإدارة القضائية تتعلق بمباشرة العمل القضائي الذي يقوم به القاضي وتنظيم وإدارة سير الخصومات أمامه .

١٥ **مثال هذا** ، قرار شطب الدعوى ، وقرار تأجيل الدعوى لإعلان الغائب وقرار جعل المرافعة **مثال هذا** ، أيضا، في مجال التنفيذ الجبري القرارات الصادرة من قضاء التنفيذ باتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء التنفيذ وفقا للمادة ٢٧٥ مرافعات.

١٦ وإذا كان الغالب في أعمال الإدارة القضائية أنها تت من تلقاء نفس القاضي بدون طلب ، فإنها قد تصدر بناء على طلب أصحاب الشأن .

المختص بالأوامر على العرائض

الاختصاص الوظيفي بالأوامر على العرائض

١٧ والمختص بإصدار الأوامر على العرائض هو قاضي الأمور الوقتية وهو في المحكمة الابتدائية رئيسها أو من يقوم مقامه أو ينتدب لذلك من قضاة هذه المحكمة أما في المحكمة الجزئية فإن قاضي الأمور الوقتية هو القاضي الجزئي. أما إذا كانت الدعوى معروضة على المحكمة فإن رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى أي رئيس الدائرة يختص بإصدار الأوامر على العرائض المتعلقة بالدعوى المنظورة أمام المحكمة.

إجراءات الأوامر على العرائض

١٨ ويقدم الطلب على عريضة من نسختين متطابقتين، ويجب أن تشتمل كل نسخة على وقائع الطلب وأسانيده. أي الأسباب التي يستند إليها الطالب لاستصدار الأمر.

١٩ يجب أن يصدر القاضي أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في ميعاد أقصاه اليوم التالي لتقديم العريضة ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها إذا كان مخالفا لأمر آخر سبق صدوره ويسقط الأمر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .

٢٠ ولذوي الشأن التظلم عن الأمر على عريضة لنفس القاضي الأمر، أو للمحكمة المختصة التابع لها القاضي ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بصحيفة نودع قلم الكتاب وتعلن للمتظلم ضده ويكون التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض، أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بالغاءه والقرار الصادر في التظلم يعد حكما قضائيا وليس مجرد أمر ولائي ويكون حكمه في التظلم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام.

وضع الصيغة التنفيذية على الأمر على عريضة

٢١ الأمر على عريضة يكون مشمول دائما بالنفاذ المعجل ، ولكن ذلك لا يعني إمكان تنفيذه دون تزويده بالصيغة التنفيذية، حيث يصبح سندا قابلاً للتنفيذ الجبري بموجبه.

٢٢ والمختص بتزويد الأمر على عريضة بالصيغة التنفيذية هو قلم الكتاب التابع له القاضي مصدر الأمر فإذا صدر الأمر على عريضة من قاضي المحكمة الجزئية انعقد الاختصاص باعطاء الصورة التنفيذية للأمر لقلم كتاب المحكمة الجزئية التابع لها هذا القاضي ، وإذا صدر الأمر على عريضة من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية أو من رئيس الدائرة الابتدائية التي تنظر الدعوى انعقد الاختصاص لقلم كتاب المحكمة الابتدائية التابع لها هذا القاضي .

٢٣ وإذا صدر الأمر على عريضة من قاضي بالمحكمة الاقتصادية أو من رئيس الدائرة الابتدائية بها أو من رئيس الدائرة الاستئنافية ، انعقد الاختصاص باعطاء الصورة التنفيذية لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية.

٢٤ وإذا كان الأمر أمر اجني فإن المختص بإصدار الأمر بتنفيذه ووضع الصيغة التنفيذية عليه هو القاضي.

٢٥ وانعقاد الاختصاص للقاضي المصري بالأمر بتنفيذ الأمر الأجنبي ووضع الصيغة التنفيذية عليه هو تطبيق للمبدأ السائد في فقه القانون الدولي الخاص من أن قانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم.

أوامر الأداء

تعريف نظام امر اداء وطبيعته

اولا: تعريف نظام أوامر الأداء

يقصد بأمر الأداء القرار الصادر من القاضي على عريضة يأمر فيه المدين بأداء ما عليه من الحقوق إلى الدائن والتي نص المشرع على اقتضاهاً بطريق نظام أوامر الأداء - بناء على ما يقدمه الدائن من السندات المثبتة لحقه وذلك في غيبة المدين المدعى عليه ودون مواجهة. وعلى ذلك - يعد نظام أوامر الأداء استثناء من القاعدة العامة في اقتضاء الحقوق. فالأصل أن يتم اقتضاء الحقوق بطريق الدعوى، أي بإجراءات التقاضي التي تضمن المواجهة بين الخصوم، والتحقيق الكامل للنزاع قبل إصدار حكم في موضوعه. وتبدو حكمة نظام أوامر الأداء في أن بعض الديون أو الحقوق لا يحتاج تحقيقها إلى مواجهة بين الطرفين. وأساس ذلك أن ثبوت الحق بالكتابة يغلب معه وجود الحق وضعف احتمال معارضة المدعى عليه (المدين)، حيث لا يكون لديه ما يعارض به ادعاء المدعى (الدائن). لذلك اكتفى المشرع بإجراء تحقيق جزئي يعتمد أساساً على المستندات المثبتة للحق دون حاجة لإخضاع الدعاوى المتعلقة بهذه الحقوق لإجراءات الخصومة العادية.

ثانيا - طبيعة أمر الأداء:

اختلف الرأي حول طبيعة أمر الأداء وما إذا كان يعتبر عملاً ولائياً أم عملاً قضائياً. فذهب رأي إلى أن أمر الأداء يعتبر عملاً ولائياً يصدر عن السلطة الولائية للقاضي الذي يصدر أمراً لا حكماً فلا يخضع لما تخضع له الأحكام من شكل أو بيانات، إلا أنه متى صدر يكون وقد تضمن قضاء قطعياً ملزماً فيرتب آثار الحكم القطعي من حيث الحجية وحسم النزاع. في حين يذهب أغلب الفقه إلى أن أمر الأداء يعتبر عملاً قضائياً ويصدر عن السلطة القضائية للقاضي فيعتبر تقديم العريضة بمثابة مطالبة قضائية ترتب كافة آثار المطالبة القضائية. رأينا الخاص أمر الأداء عريضة من حيث الشكل حكم من حيث المضمون وذلك لأن إجراءاته هي إجراءات الأوامر على العرائض، فهو يقدم بطلب على عريضة من نسختين ليصدر القاضي أمره على إحدى نسختيه، كما أنه يجوز التظلم من الأمر كما هو الحال في الأوامر على العرائض كما أن يصدر خلال ثلاثة أيام من تقديم الطلب ويسقط عند عدم إعلانه خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره. وهو من حيث المضمون حكم أو عمل قضائي فأمر الأداء يخضع لما يخضع له العمل القضائي من قواعد، ويصدر عن السلطة القضائية للقاضي، فتجري في شأنه قواعد الاختصاص ويعتبر مطالبة قضائية فيستلزم لقبولها توافر شروط قبول الدعوى، كما أنه يحوز حجية الأمر المقضي به، كما أنه يجوز الطعن فيه بالاستئناف وهو طريق مقرر فقط للطعن في الأحكام.

عدم قبول الدعوى التي يتوافر بخصوصها شروط أمر الأداء

الدفع بعدم قبول الدعوى في هذا الخصوص هو دفع شكلي يتعلق ببطالان إجراءات الخصومة، وهو دفع متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل ولمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها إذا كانت عناصره مطروحة في الدعوى.

وطالما ان عدم قبول الدعوى لعدم اتباع طريق أمر الأداء هو أمر متعلق بالنظام العام، فلا شك أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم قبولها إلا بعد أن تتحقق من توافر شروط استصدار الأمر بالأداء لأن الحكم بعدم القبول لا يكون له محل، إن لم تتوافر هذه الشروط

إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع طريق أمر الأداء فإن هذا الحكم يحوز حجية الأمر المقضي فيما يتعلق بتوافر شروط استصدار هذا الأمر حيث أن المحكمة بحثت هذه المسألة وفصلت فيها باعتبارها مسألة أولية يجب حسمها قبل الحكم بعدم قبول الدعوى، وبالتالي إذا رفع الطلب إلى القاضي المختص بإصدار أمر الأداء فإنه يتقيد بحجية الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى وتوافر شروط استصدار أمر الأداء ، فلا يجوز له بحث هذه المسألة من جديد والفصل فيها والا فإنه يكون قد خالف حجية حكم المحكمة في هذه المسألة بحيث لا يجوز له أن يرفض إصدار هذا الأمر لعدم توافر شروطه. وإذا قبلت محكمة أول درجة الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لنظام أوامر الأداء ، فإن هذا الحكم يزيل الخصومة وتعتبر كأن لم تكن كما يزيل أثرها القاطع للتقادم.

وحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع طريق أمر الأداء تستنفذ به المحكمة ولايتها، بحيث إذا استؤنف هذا الحكم وألغى في الاستئناف، فيجب على محكمة الاستئناف إعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع .

أما إن هي تصدت الموضوع، وترتب على تصديها الإخلال بالمبدأ، فإن حكمها يكون باطلا، ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك امامها بإعادة القضية لمحكمة أول درجة

شروط استصدار أوامر الأداء

الشرط الأول: يجب أن يكون الحق المطالب به مبلغا من النقود أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه

فلا يجوز اتباع أوامر الأداء إلا إذا كان محل الحق المطلوب مبلغا من النقود أو منقولا مثليا أو معينا بذاته. ومن ثم لا يمتد نظام أوامر الأداء إلى الأموال العقارية، والحقوق الأخرى التي لا يكون محلها نقود أو منقولات.

وبالنسبة للحق الذي يكون محله مبلغا من النقود أي مبلغ من العملة الرسمية لدولة معينة - فيستوي أن تكون النقود المطلوبة من العملة الوطنية أو الأجنبية. وبالنسبة للمنقولات يستوي فيها المنقول المعين بنوعه والمنقول المعين بذاته.

ومتى توافرت في الحق الشروط المتقدمة، فلا يشترط أن يكون الحق المطلوب ناشئا عن مصدر معين، أو أن يكون مدنيا أو تجاريا.

وإذا كان الدين النقدي أو المنقول (مثليا كان أم معينا بذاته مرتبطا بحقوق أخرى يصعب التفرقة أو الفصل بينها، فلا يجوز الالتجاء إلى نظام أوامر الأداء. من ذلك أن يتعدد المدينون في عقد واحد مع وجود رابطة لا تقبل التجزئة بين الطلبات الموجهة إليهم، ففي هذا الحالة يجب اللجوء إلى طريق الدعوى ولو كان بعضهم مدينا بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء

والامثلة على الديون النقدية لا تقع تحت حظر ومثال ذلك التزام المستأجر بأداء الأجرة، أو التزام المقرض بأداء قيمة القرض أو التزام الزوج بأداء مؤخر الصداق

الشرط الثاني - يجب أن يكون محل الحق معين المقدار

والمقصود بكونه معين المقدار ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلا للمنازعة فيه في ميعاد استحقاقه أو في مقداره بان يكون قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.

وحكمة هذا الشرط منع المنازعة حول الحق المطالب به، لأن مثل هذه المنازعة تقتضي بالضرورة تحقيقا كاملا للحق، وهو ما لا يوفره نظام أوامر الأداء.

ولا يمنع من اعتبار المبلغ معين المقدار أن يكون ناتج عملية حسابية بسيطة كجمع عدة بنود محددة، أو كضرب أرقام معينة، كالشأن في المطالبة بأجرة عدة شهور استنادا إلى عقد موقع من المستأجر المدين مبين به أجرة الشهر الواحد أو المطالبة بفوائد بنسبة مئوية معينة حيث يمكن حساب المبلغ بعملية ضرب بسيطة.

ولذلك فإن اتباع نظام أوامر الأداء يستوجب أن يكون الحق معين المقدار

فإذا كان المطالب به مبلغا من النقود فيجب أن يكون هذا المبلغ محددًا قيمة ووصفا مثال أن يطالب الدائن مدينه بدفع مبلغ مليون جنيها مصريا كشرط جزائي عن إخلال المدين بالتزام عقدي.

⚖️ أما إذا كان المطالب به هو منقول معين بالذات فيكفي ذكر هذا المنقول كما لو طالب بتسليم لوحة أثرية معينة.

⚖️ أما إذا كان المطالب به منقول معين بالنوع فيجب تعيين نوعه ومقداره وأوصافه.

⚖️ **مثال أن** يطالب المشتري البائع بتسليم مائة قطار من القطن طويل التيلة وفاء لالتزامه الوارد في عقد البيع.

الشرط الثالث: أن يكون طلبا مبتدأ

⚖️ فاستصدار أمر الأداء لدين ثابت بالكتابة لا يكون طريقا إلزاميا إلا عندما يقصد رفع الدعوى ابتداء، أما عند المطالبة به أثناء دعوى قائمة فمن الجائز أن يكون ذلك في صورة طلب عارض.

⚖️ **أن يكون هو الطلب الوحيد** فهذا الطريق الاستثنائي لا يتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء.

⚖️ أما إذا كان بعض ما يطالب به مما لا تتوافر فيه هذه الشروط فلا يجوز الالتجاء إلى هذا الطريق ولو لم يكن بين طلباته رباط لا يقبل التجزئة.

أمر الأداء في الديون التجارية

⚖️ وأمر الأداء لا يتبع بالنسبة إلى الديون الثابتة في الأوراق التجارية إلا إذا كان رجوع الدائن منصبا فقط على الساحب أو المحرر أو القابل للورقة أو الضامن الاحتياطي لأحد هؤلاء

أوامر الأداء في المنقولات

⚖️ رأى المشروع التوسع في هذا النظام فلم يقصره على ديون النقود بل أطلق الأخذ به إذا كان المطلوب منقولات مثلية، أو تسليم منقول قيمى وذلك متى توافرت شروط استصدار الأمر بالأداء من ثبوت الحق بالكتابة وتعيين المقدار وحلول الأداء (المادة ٢٠١ من المشرع) وقد حدا هذا النجاح بالمشروع الى التوسع في المادة ٢٠١ منه في نظام اوامر الاداء فلم يقصره على ديون النقود بل جعله شاملا للدين الذى محله منقولات مثلية أي منقولات معينه بنوعها أو محله طلب تسليم منقول قيمى أي معين بذاته. وذلك اذا توافرت علة وجود النظام وهو ثبوت الحق بالكتابة وتعيين المقدار مع حلول الاداء .

⚖️ بمقتضى هذا التوسع يستطيع من تعاقد على شراء سيارة معينه او بضاعه معينه ان يستصدر امر الاداء يتسلم السيارة او البضاعه متى توافرت شروط الاداء.

الشرط الرابع: يجب أن يكون الدين ثابتا بالكتابة

⚖️ يجب أن يكون الحق المطالب به ثابتا بالكتابة ومتى تحقق شرط الثبوت بالكتابة فلا يهم أن يكون السند المكتوب محررا رسميا أو محررا عرفيا طالما أنه استوفى شروط الاحتجاج به كدليل كتابى كامل.

⚖️ ومن أهم هذه الشروط أن تحمل الورقة المثبتة للحق توقيع أو ختم أو بصمة المدين في طلب الأداء حتى ولو لم يكن هو الذي حرر الورقة.

⚖️ وقصد المشرع من أن يكون الدين ثابتا بالكتابة ان تكون الورقة مفصحة بذاتها على ان المطلوب استصدار امر الاداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بادائه وقت استحقاقه، فاذا تخلف هذا الشرط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.

⚖️ وتفريعا على ذلك لا يجوز للدائن سلوك طريق أمر الأداء لمطالبه الورثة بدين على مورثهم أو بصفة عامة لمطالبة الخلف العام أو الخاص بدين في ذمة السلف ولو كان هذا الدين ثابت بالكتابة ومستحق الأداء وذلك لان هذه الكتابة ليست للمطلوب ضدهم. الأمر كما ان المحرر المكتوب لا يحمل توقيع أي منهم وانما يحمل توقيع مورثهم.

⚖️ ويشترط - أيضا في الورقة المثبتة للحق المطالب به، ألا تتضمن ما ينفى حلول أداء الدين أو يشكك في توافر سائر شروطه ففى الالتزامات المتقابلة مثلا - يجب أن يتضمن السند الكتابي ما يفيد استحقاق الدائن للدين النقدي أو المنقول بسبب وفائه بالالتزام المقابل، أو أن يثبت ذلك بورقة أخرى مرفقه كما يجب ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلاً للمنازعة فيه.

الشرط الخامس: يجب أن يكون الحق حال الأداء

ويعني حلول أداء الحق ألا يكون الحق المطلوب معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل. فالقانون يحدد محل الوفاء بالدين الذي حل لا الدين الذي لم يحل أجله. كما يجب ألا تكون هناك منازعة حول استحقاق هذا الدين على الفور ولذلك فإذا كان طبيعة الدين ان تثار بشأنه منازعة فلا يجوز سلوك طريق أمر الأداء للمطالبة به

مثال ذلك قيمة خطاب الضمان حيث أن خطاب الضمان الذي يقدمه المقاول عادة إلى رب العمل عند التوقيع على العقد بغرض ضمان حسن تنفيذ أعمال المقاول ومطابقتها للشروط العقد فتستمر صلاحية هذا الخطاب إلى حين الانتهاء من التنفيذ في فترة تسمح بالتأكد من سلامة التنفيذ ومن ثم فإن المطالبة بقيمة ما ورد بهذا الخطاب إنما يتوقف بالضرورة على قيمة ما تخلف عن تنفيذه من أعمال المقاول إذا ما اتضح عدم سلامتها وهو ما يستتبع بحسب ظاهرات هذا النوع من خطابات الضمان قابلية القيمة الواردة بها للمنازعة في تقديرها بما يوجب على المستفيد منها سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى دون أمر الأداء. وطالما أن المشرع قد اشترط لاستصدار أمر الأداء أن يكون الدائن (طالب الأمر) قد كلف مدينه بالوفاء، فيلزم أن يكون الحق المطلوب حال الأداء عند التكليف بالوفاء وليس عند تقديم طلب الأداء إلى القاضي.

بالنسبة للحق الثابت في ورقة تجارية

إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهما.

ومن بين الأوراق التجارية الشائعة في العمل السندات الأذنية والسندات لحاملها والكمبيالة والشيك. وتتوافر في الورقة التجارية شروط استصدار أمر الأداء لأنها تتضمن ديناً بمبلغ من النقود ثابتاً بالكتابة، وحال الأداء ومعين المقدار.

إلا أن المشرع حدد طريق استصدار أمر الأداء بالنسبة لها وجعله قاصراً على حالة الرجوع على المدين الأصلي في الورقة التجارية وهو المحرر في السند للأمر والمسحوب عليه القابل أو الساحب في حالة عدم القبول في الكمبيالة.

ونظراً لأن الضامن الاحتياطي للمدين الأصلي يعتبر في مركز هذا المدين ولا يشترط للرجوع عليه عمل بروتستو أو إعلانه به أو إقامة الدعوى عليه في مواعيد معينة فإن الرجوع عليه وحده أو بالإضافة إلى المدين الأصلي يجب أن يقع بطريق استصدار أمر أداء لا بطريق إقامة الدعوى.

ولما كان الحصول على أمر الأداء مشروط بتكليف المدين بالوفاء وكفي في هذا التكليف أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول فإن بروتستو عدم الدفع يقوم مقام هذا التكليف.

وتأسيساً على ذلك إذا قام الحامل بعمل البروتستو وأعلنه للمدين الأصلي أو الضامن الاحتياطي اعتبر هذا الإعلان بمثابة تكليف بالوفاء، أما إذا لم يقم الحامل بعمل البروتستو وجب تكليف الاثنين بالوفاء علي يد محضر أو بكتاب مسجل بعلم الوصول.

فإذا أراد الدائن الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

ولذلك إذا كان المراد الرجوع على غير المدين الأصلي كالرجوع على المظهرين وضمائهم الاحتياطيين والرجوع على القابل بالواسطة والكفيل الذي يقدم عوضاً عن القبول في الكمبيالة فإنه لا يكون بطريق استصدار أمر أداء وإنما بطريق إقامة الدعوى والحكمة التي توخاها الشارع من ذلك أن الرجوع على المدين الأصلي في الورقة التجارية - على عكس الرجوع على الضامين فيها - غير مشروط بإجراءات ومواعيد معينة، ولذا لا يثور بشأنه دفعات تتعلق بعدم قبول الدعوى وتجعل ثبوت الدين مشكوكاً فيه، وبالتالي فإن اللجوء إلى أمر الأداء لا يكون جائزاً إلا إذا أراد الحامل الرجوع على المدين الأصلي وحده، فإذا أراد الجمع بينه وبين الضامين في رجوع واحد استناداً إلى التضامن بينهما وجب رفع الدعوى بالطريق العادي.

النظام الاجرائي لأمر الأداء الاختصاص والاجراءات والآثار

أولاً : الاختصاص بإصدار أمر الأداء

القاضي المختص بأمر الأداء هو قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال.

١ - القاضي المختص نوعياً وقيماً بأمر الأداء:

إذا كانت قيمة الدين المطالب به ٢٠٠ ألف جنيه أو أقل فإن القاضي المختص بإصدار أمر الأداء هو قاضي المحكمة الجزئية

أما إذا كانت قيمة الدين أكثر من ٢٠٠ ألف جنيه فإن المختص هو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية. وبناء عليه لا ينعقد الاختصاص بأمر الأداء لقاضي الأمور الوقتية، وإذا تقدم الطالب بطلبه الى هذا القاضي يجب عليه ان يقضي بعدم الاختصاص ويقف عند هذا الحد ولا يجوز له ان يأمر بالاحالة الى قاضي امر الأداء المختص لان الإحالة لا تكون بالنسبة للأوامر.

وقد يكون للقاضي الواحد صفتين فيكون له صفة قاضي الأمور الوقتية وصفة قاضي أمر الأداء ومثال ذلك رئيس المحكمة الابتدائية فهو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية وهو قاضي أمر الأداء بهذه المحكمة وبناء عليه يجب علينا التحقق من الصفة التي صدر بها الأمر، فإذا صدر أمر الأداء باعتباره قاضياً للأمور الوقتية فإن الأمر يكون باطلاً لصدوره من غير مختص، أما إذا صدر منه الأمر باعتباره قاضي أمر الأداء فلا بطلان.

المختص بأمر الأداء بالمحاكم الاقتصادية

أما بالنسبة للمسائل الاقتصادية فإن القاضي المختص بإصدار أوامر الأداء هو قاضي الأداء بالمحاكم الاقتصادية وهو أحد قضاة المحكمة بدرجة رئيس أو يعينه رئيس المحكمة الاقتصادية فلم يعد لقاضي الأداء بالمحاكم العادية أي اختصاص بإصدار أوامر الأداء الاقتصادية

٢ - الاختصاص المحلي لقاضي الأداء:

يكون الاختصاص المحلي بأوامر الأداء لأحد محكمتين محكمة موطن المدين المطلوب ضده الأمر، أو المحكمة التي يقبل المدين اختصاصها وهذا يعني جواز الاتفاق على اختصاص محكمة معينة بمنازعة أمر الأداء.

ثانياً: إجراءات طلب أمر الأداء:

عند تقديم طلب أمر الأداء يجب تكليف المدين بأداء ما عليه أولاً، ثم تقديم عريضة الأداء إلى القاضي المختص مشتملة على البيانات التي يجب توافرها فيها.

١- تكليف المدين بالوفاء

وذلك لمنح المدين فرصة الوفاء الاختياري وإلا يفاجئه الدائن بأمر الأداء. ويجب أن يتم هذا التكليف قبل خمسة أيام على الأقل من تقديم طلب الأداء. ويتم التكليف بالوفاء بكتاب مسجل مع علم الوصول تبسيطاً لإجراءات استصدار أمر بالأداء، ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام التكليف بالوفاء وذلك بالنسبة للأوراق التجارية. ويجوز أن يحصل التكليف بالوفاء بإعلان على يد محضر.

ويلتزم الدائن بتقديم الدليل على توافره، وذلك بإيداع إشعار علم الوصول الذي يفيد تسلم المدين للخطاب المسجل الذي تضمن التكليف بالوفاء حافظة المستندات المقدمة مع العريضة، بحيث إذا جاءت الحافظة خلوا منه، أو تضمنت الإشعار مرفقاً به الكتاب المسجل بعد رده للدائن لعدم الاستدلال على عنوان المدين أو لرفض الأخير تسلمه مما يدل على تخلف هذا الشرط، وجب على القاضي أن يمتنع عن إصدار الأمر.

كذلك الحال إذا أصدر القاضي أمر الأداء بالرغم من رد الإشعار مرفقا به الكتاب المتضمن التكليف بالوفاء، إذ والتكليف بالوفاء، إجراء من إجراءات التقاضي لا يجوز للخصوم الاتفاق على إعفاء الدائن منه وإلا كان اتفاقهم باطلا بطلانا مطلقا فلا يعتد به ويتعين على القاضي الامتناع عن إصدار الأمر لتخلف التكليف بالوفاء.

٢- تقديم طلب أمر الأداء:

يقدم طلب أمر الأداء بعريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، واسم المدين كاملا ومحل إقامته.

ويجب أن يعين الطالب في العريضة موطنًا مختارًا له في دائرة اختصاص المحكمة المرفوع إليها الطلب، فإن كان مقيما خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة والهدف من تعيين موطن مختار له في دائرة اختصاص المحكمة المرفوع أمامها الأمر هو إعلانه في هذا الموطن بالأوراق الخاصة بالتظلم.

ولذلك إذا لم يعين الطالب موطنًا مختارًا له في عريضة الطلب جاز للمتظلم إعلانه بالأوراق في قلم كتاب المحكمة المختصة بالتظلم.

٣- توقيع محام على طلب الأمر

لا يجوز تقديم صفح الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.

وكذلك لا يجوز تقديم صفح الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت من المحامين المشتغلين.

عند تقديم طلب أمر الأداء إلى قلم كتاب المحكمة المختصة يجب أن يرفق به السند الكتابي الذي يثبت الدين والمستندات المؤيدة لوقائع الطلب وأسانيده، وكذلك ما يثبت قيامه بتكليف المدين بالوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من تقديم الطلب...

ثالثا: آثار طلب الأمر

تقديم عريضة أمر الأداء يترتب عليه قطع التقادم، ولا شك بعد ذلك أن تقديم عريضة أمر الاداء يترتب عليه كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى.

ومن ثم يكون للمحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه والمقرر أن تقديم عريضة أمر الاداء يعتبر قاطعا للتقادم.

ومن طبيعة أمر الاداء كعمل قضائي يصدر من القاضي سلطته القضائية لا سلطته الولائية وكطريق استثنائي لرفع الدعوى فرتب القانون على تقديم عريضته كافة ما يترتب على رفع الدعوى من آثار يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة ٨٥٧ المعدلة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ من أنه يترتب على تقديم العريضة قطع التقادم، وما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الحالي بقولها: اسقط المشروع في المادة ٢٠٨ من الفقرة الثانية من المادة ٨٥٧ من القانون القائم التي تقضي بأن تقديم عريضة امر الأداء يترتب عليه قطع التقادم.

اصدار الأمر والاعتراض عليه

أولاً: إصدار أمر الأداء:

متى قدم الطلب، يجب على القاضي أن ينظره ويصدر الأمر الذي يراه على إحدى نسختي العريضة، وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

١- أن يصدر أمرا بالأداء:

لما كان المقرر أن الطلبات في أمر الأداء لا تقبل التجزئة فإن القاضي لا يصدر أمره بالأداء إلا إذا أجاب كل طلبات الدائن (طالب الأمر). فليس للقاضي إصدار أمر أداء ببعض الطلبات. وفي هذه الحالة يجب أن يبين القاضي في أمر الأداء المبلغ الواجب أدائه من أصل وفوائد، أو ما يأمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، فضلا عن بيان المصاريف.

ولا يلزم تسبيب الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره م ١٩٥/٢ مرافعات). ولكن يجب توقيعه من القاضي الأمر. ويصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة وتسلم النسخة الأخرى للدائن.

٢- أن يمتنع القاضي عن إصدار الأمر:

ويكون ذلك إذا رأى القاضي ألا يجيب طالب الأمر إلى كل طلباته، كما يمتنع على القاضي إصدار أمر الأداء إذا كان المطلوب صدور الأمر ضده قد تظلم من أمر الحجز الذي سبق توقيعه قبل تقديم طلب أمر الأداء وتعلق هذا التظلم بأصل الحق، حتى ولو كان القاضي مقتنعاً بكل طلبات المدعى (طالب الأمر).

تحديد جلسة لنظر الدعوى

ومتى توافر سبب امتناع القاضي عن إصدار الأمر، كان عليه أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، مع تكليف الطالب بإعلان خصمه بهذه الجلسة.

وإذا كان قرار القاضي بتحديد جلسة يعنى ضمناً امتناعه عن إصدار الأمر، فإنه لا يعنى قراراً بالرفض، لأن الرفض يعد فصلاً في الدعوى برفضها. فليس من سلطة قاضي أمر الأداء تقرير عدم وجود الحق.

٤- ضرورة إعلان الطالب خصمه بالأمر المرفوض وتكليفه بالحضور

وتحديد جلسة لنظر الدعوى بعد الامتناع أو رفض الأمر بالأداء لا يكفي لانعقاد الخصومة أمام المحكمة بل يجب على صاحب الشأن وهو من رفض طلبه أن يعلن الأمر المرفوض إلى المطلوب ضده وإعلان هذا الأمر وتكليف المدعى عليه بالحضور لتعقد الخصومة أمام المحكمة.

ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة تتبّع فيها القواعد والاجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر الى اجراءات طلب امر الاداء التي انتهت بالرفض، بحيث لا يكفي ان يكون اعلان الطالب خصمه مقصوراً على تكليفه بالحضور أمام المحكمة بالجلسة المحددة، بل يتعين كذلك اعلانه بصورة من عريضة الطلب المشتمل على وقائع الدعوى وادلتها واسانيدھا وطلبات المدعي فيها.

ومقتضى ذلك أيضاً وجوب اعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها الى قلم الكتاب وإلا اعتبرت كأن لم تكن.

ثانياً: إعلان أمر الأداء وسقوطه

في الحالة التي يصدر فيها أمر الأداء، يجب على الطالب أن يعلن المدين لشخصه، أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر عليها ضده بالأداء.

وإذا تعلق أمر الأداء بتجارة معينة فيجوز إعلانه به في محل تجارته أو موطن أعماله باعتباره موطناً له بجانب موطنه الأصلي.

تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن المادة ٤١ من القانون المدني تجيز اعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين.

وإذا كان أمر الأداء صادر ضد أحد أفراد الجيش فيكون إعلانه بإستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان ويكون تسليم هذه الصورة له بواسطة النيابة التي تعتبر في هذه الحالة سلطة تسليم فقط مثلها مثل المحضر تماماً.

سقوط أمر الأداء لعدم اعلان

🔍 وهذا الإعلان يجب أن يتم إلى المدين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الأمر وإلا اعتبرت العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكن .
 🔍 وعلة إعلان الأمر أنه يصدر في غيبة المدين وبغير مواجهة ولذا وجب إعلانه به حتى يستطيع التظلم منه إذا رأى وجها لذلك.
 🔍 وسقوط أمر الأداء لعدم إعلانه للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره هو جزاء مقرر لمصلحة المدين وحده ولا بد لإعماله من التمسك به ممن شرع الجزاء لمصلحته ويسقط الحق في توقيع هذا الجزاء بتنازل صاحبه عنه صراحة أو ضمنا وأنه بإعتباره دفعا شكليا لابد من التمسك به في صحيفة التظلم قبل التكلم في الموضوع و إلا إعتبر المتظلم متنازلا عن التمسك به.
 🔍 وهذا السقوط لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، وإلا كان حكمها مخالفا للقانون

🔍 **يمكن اجمال الحالات التي يجوز للمدين التمسك باعتباره الأمر كأن لم يكن على النحو الآتي**

- ١ - أن يتظلم من الأمر ويتمسك في صحيفة التظلم ببطالانه واعتباره كأن لم يكن بسبب عدم إعلانه في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.
- 🔍 ويجب ملاحظة أنه لا يكفي ان يتظلم ويتمسك في تظلمه باعتباره الأمر كأن لم يكن لعدم إعلانه به بل يلزم أيضا أن يحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر التظلم وإلا حكم باعتباره التظلم كأن لم يكن .
- ٢ - أن يستأنف الأمر ويتمسك في صحيفة الاستئناف باعتباره كأن لم يكن.
- ٣ - أن يتمسك باعتباره الأمر كأن لم يكن عند الاحتجاج به في أية دعوى أخرى بشرط أن يتمسك المدين بالسقوط قبل التكلم في الموضوع.
- ٤ - أن يتمسك بسقوط الأمر في صورة استشكال في حالة تنفيذه، وبشرط ألا يكون قد رد على الإجراءات بما يفيد اعتبار الأمر صحيحا قائما.

يجوز استصدار أمر أداء جديد إذا سقط أمر الأداء الأول

🔍 وإذا سقط الأمر لعدم إعلانه في الميعاد المحدد، فإن ذلك لا يمنع الدائن من استصدار امر جديد، بإجراءات جديدة.

🔍 والسبب في ذلك ان سقوط أمر الأداء يترتب عليه زوال هذا الأمر وزوال ما كان له من حجية الأمر المقضي بحيث يعود اطراف الطلب والأمر الى ما كانوا عليه قبل صدور أمر الأداء ، وهو ما يعني أن حق المدعي ما زال قائما لم يسقط ولم ينقضي بسقوط أمر الأداء فالذي سقط هو أمر الأداء وحده دون الحق الثابت فيه الذي يبقى متنازعا عليه كما كان قبل صدور أمر الأداء.

🔍 ولذلك فلم يعد ثمة ما يمنع من اللجوء الى القضاء من جديد طلبا لاستصدار أمر أداء جديد بعد سقوط الأمر الأول ولا يجوز للقاضي المختص ان يرفض اصدار الأمر استنادا الى سبق الفصل في الموضوع أو الى حيالة الأمر السابق حجية الأمر المقضي.

🔍 ويجب ملاحظة ان العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء، لا يسقط في الأحوال الآتية ، ولو لم يتم إعلانهما للمدين في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر:

- ١ - إذا قبل المدين الأمر صراحة أو ضمنا بتنفيذه اختيارا دون أي تحفظ
- ٢ - إذا تظلم المدين من الأمر بعد الميعاد المتقدم، ولم يتمسك في صحيفة التظلم باعتباره هو وعريضته كأن لم يكن.
- ٣ - إذا تظلم في خلال الميعاد وقبل إعلانه بالأمر، فإنه لا يملك بعد انقضاء الأشهر الثلاثة أن يتمسك بسقوطه لعدم إعلانه به.
- ٤ - إذا استأنف المدين الأمر بعد الميعاد المتقدم، ولم يتمسك في صحيفة الاستئناف باعتباره هو وعريضته كأن لم يكن.

ثالثاً: الاعتراض على أوامر الأداء

١- التظلم من أمر الأداء:

- ⚖️ التظلم من أمر الأداء جائز في جميع الحالات أياً كانت قيمة الأمر.
- ⚖️ ويجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه.
- ⚖️ ويسقط الحق في التظلم إذا انقضت عشرة أيام من تاريخ إعلان المدين بالأمر دون أن يتظلم منه كما يسقط حق المدين في التظلم إذا رفع استئنافاً عن الأمر.
- ⚖️ مما سبق، يتضح أن ميعاد التظلم من أمر الأداء هو عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان الأمر إلى المدين.
- ⚖️ ويتم التظلم حسب الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى أي وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
- ⚖️ ويشترط القانون أن تشتمل صحيفة التظلم على أسباب التظلم من أمر الأداء وإلا كانت باطلة.

٢- أمر الأداء لا يقطع تقادم الدين

- ⚖️ رفع المدين تظلماً في أمر الأداء لا يقطع التقادم لأن التظلم إجراء صادر من المدين وليس من الدائن، و طبقاً لنص من القانون المدني لا ينقطع التقادم بإجراء صادر من المدين إلا إذا كان ما صدر منه يعتبر إقراراً صريحاً أو ضمناً بحق الدائن وهو الأمر الذي لا يصدق على التظلم المرفوع من المدين في أمر الأداء إذ هو يتضمن (إنكار لحق الدائن لا إقرار به).

٣- مركز المتظلم من أمر الأداء

- ⚖️ وفي خصوصية التظلم يعتبر المتظلم في حكم المدعى، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن إذا تخلف عن الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر التظلم مرافعات.
- ⚖️ وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ولو حضر المتظلم ضده باعتبار التظلم كأن لم يكن وإذا تعدد المتظلمين تحكم المحكمة بذلك بالنسبة إلى من تغيب منهم
- ⚖️ وقد أجازت المادة ٢٠٦ من قانون المرافعات للمدين الطعن في أمر الأداء الصادر عليه في صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، ولئن اعتبرت المادة ١/٢٠٧ منه المتظلم في حكم المدعى وأوجب أن يراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك اتجاهاً من المشرع إلى أن يكون الطعن في هذه الأوامر في صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لرفع الدعوى وليس في صورة معارضة في حكم غيابي لتفادي الصعوبات التي تترتب على اعتبار التظلم معارضة كجواز أو عدم جواز إبداء الطلبات المعارضة في المعارضة أو كإبداء الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي أو بالاحالة ومن ثم فإن إضفاء صفة المدعى حكماً على المدين المتظلم لا ينفي أن تكون الدعوى قد افتتحت بتقديم عريضة طلب أمر الأداء.
- ⚖️ وهو ما مقتضاه أن اعتبار المدين بمثابة المدعى حكماً في التظلم من أمر الأداء الصادر قبله لحكمة معينة تغياها المشرع وفي حدود النصوص الخاصة الواردة بباب أمر الأداء، وأنه بتظلمه إنما يدرا عن نفسه عادية أمر صدر بالزامه أداء معيناً وأن من حقه على هذا النحو الإفادة من الرخص التي يمنحها القانون

١- المحكمة المختصة بنظر التظلم

- ⚖️ يحصل التظلم من أمر الأداء أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال.
- ⚖️ ولذلك تختص بالتظلم المحكمة التي أصدر قاضيها أمر الأداء حتى ولو كانت غير مختصة بإصداره.
- ⚖️ فتختص المحكمة الجزئية إذا كان الأمر قد صدر من قاضي جزئي. ويكون الاختصاص بالتظلم للمحكمة الابتدائية إذا كان الأمر قد صدر من رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية.
- ⚖️ ومتى تحدد الاختصاص على هذا النحو، فإن التظلم لا يجب نظره من القاضي الذي أصدر الأمر، وإنما قاض آخر من قضاة المحكمة الجزئية. وكذلك الأمر الصادر من رئيس الدائرة، فالتظلم منه يكون أمام دائرة أخرى من دوائر المحكمة الابتدائية.

١٤ يجوز لمن صدر ضده أمر الأداء أن يستأنفه أمام المحكمة المختصة، إذا كان الأمر يقبل الاستئناف وقبول الأمر للطعن بالاستئناف يتحدد تبعاً لقيمة الدعوى الصادر فيها وتحدد محكمة الاستئناف تبعاً للمحكمة التي يتبعها القاضي مصدر الأمر.

١٥ فتختص المحكمة الابتدائية (بدائرة استئنافية) بنظر استئناف أوامر الأداء الصادرة من القاضي الجزئي. وتختص محكمة الاستئناف بنظر استئناف أوامر الأداء الصادرة من رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية، متى كان الأمر المطعون عليه صادراً في النصاب الابتدائي للمحكمة الابتدائية.

١٦ أما إذا كان الأمر صادراً في دعوى تدخل في حدود النصاب الانتهازي للمحكمة (سواء الجزئية أو الابتدائية) فإنه لا يقبل الطعن بالاستئناف.

١٧ ميعاد استئناف أمر الأداء هو الميعاد المقرر للاستئناف بصفة عامة أي أربعون يوماً من تاريخ فوات ميعاد التظلم من الأمر، أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.

١٨ يجوز استئناف الأمر فور إعلانه إلى المدين، وفي هذه الحالة يسقط حق المدين في التظلم منه والتحديد السابق بيانه لميعاد الاستئناف يعني أنه يجوز استئناف أمر الأداء خلال خمسين يوماً من إعلانه للمدين. وذلك لأن ميعاد التظلم عشرة أيام يضاف له ميعاد استئناف أربعون يوماً. يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.

١٩ لكل من محكمة التظلم والمحكمة الاستئنافية السلطة الكاملة في الفصل في الدعوى فتستطيع أن تؤيد الأمر المتظلم منه أو المستأنف - فيما قضى به من الزام أو تؤيده في جزء منه أم أن تلغيه.

٢٠ **متى تتصدى محكمة الطعن للموضوع في حالة إلغاء الأمر** يتفق الفقه على أنه في حالة إلغاء المحكمة الاستئنافية لأمر الأداء المستأنف عليه، فإن تصدى محكمة لاستئناف النظر الموضوع والحكم فيه يتوقف على ما إذا كان قاضي الأداء قد استنفذ ولايته أو لم يستنفذها بعد. وفي هذا الصدد ينبغي التفرقة بين بطلان أمر الأداء لسبب من الأسباب الشكلية اللازمة لإصداره، وبطلانه لسبب من الأسباب الموضوعية. فإذا كان مبني على بطلان تخلف شرط شكلي لإصدار الأمر فإن على محكمة الاستئناف أن تقف عند حد تقرير بطلان الأمر دون أن تتصدى للموضوع. أما إذا كان بطلان الأمر راجعاً لأسباب موضوعية فإن على محكمة الاستئناف أن تقف عند حد إلغاء الأمر بل تمضي للفصل في النزاع، لأن القاضي مصدر الأداء يكون قد استنفذ ولايته.

٢١ أما في حالة إلغاء الأمر من محكمة التظلم، فقد ذهب البعض من الفقه إلى أن محكمة التظلم يكون عليها أن تنظر موضوع الدعوى وتصدر حكمها فيه، أي كان سبب إلغاء الأمر المتظلم منه، أي سواء كان سببه تخلف شرط شكلي أو شرط من الشروط الموضوعية لإصدار الأمر. بينما يذهب البعض الآخر إلى أن نظر محكمة التظلم لموضوع الدعوى - بعد إلغاء الأمر المتظلم منه يتوقف على ما إذا كان القاضي مصدر الأمر قد استنفذ ولايته أو لم يستنفذها بعد. فإذا كانت الأولى وجب على محكمة التظلم أن تقف عند حد الحكم بإلغاء الأمر دون التصدي لنظر الموضوع، وإذا كانت الثانية فإنها تنظر الموضوع وتفصل فيه.

٢٢ وتجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب الطعن بالتظلم أو بالاستئناف يمكن الطعن بالتماس إعادة النظر إذا كان أمر الأداء نهائياً وتوافر سبب من أسباب التماس إعادة النظر وكذلك يمكن الطعن في أمر الأداء بالنقض، ويثبت ذلك لأي من الخصمين.

خصوصية التحكيم

أجاز المشرع للأشخاص الاتفاق على حل منازعاتهم عن طريق التحكيم دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء

واتفاق التحكيم قد يتخذ إحدى صورتين.

١ - **اتفاق تحكيم مستقل** حيث يجوز للأطراف الاتفاق على طرح ما ينشأ بينهم من منازعات على التحكيم وذلك سواء كان هذا الاتفاق قد تم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه.

٢ - **أن يكون الاتفاق على التحكيم متضمنا في أحد العقود** حيث يجوز لأطراف عقد معين أن يتفقوا على عرض ما قد ينشأ من نزاع بشأن هذا العقد على التحكيم، ويسمى اتفاق التحكيم في هذه الحالة بشرط التحكيم.

ويذهب الرأي الراجح إلى اعتبار شرط التحكيم مستقلا عن العقد الذي يتضمنه، ولذلك فلا يترتب على بطلان العقد بطلان شرط التحكيم بل يبقى هذا الشرط صحيحا منتجا لآثاره ملزما لأطرافه ما لم يكن سبب البطلان عاما بحيث يشمل شرط التحكيم كما لو كان العقد باطل لنقص أهلية أحد أطرافه إذ يؤدي نقص الأهلية في هذه الحالة إلى بطلان العقد بأكمله بما في ذلك شرط التحكيم.

أركان اتفاق التحكيم

الركن الأول: التراضي

يجب أن يكون هناك إيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر على عرض النزاع على التحكيم، ويجب أن يتطابق الإيجاب والقبول، فيجب أن تكون هناك إرادة حقيقية لدى كل من الطرفين، ويجب أن تتخذ هذه الإرادة مظهرا خارجيا ملموسا حتى يمكن الاعتماد بها

الركن الثاني: الشكل أو الكتابة

تعتبر الكتابة ركنا في عقد التحكيم بحيث لا يقوم العقد ولا يكون له وجود إلا بالكتابة فلم تعد الكتابة لازمة فقط لإثبات التحكيم ولكنها لازمة أيضا لوجوده فإذا لم يكن اتفاق التحكيم مكتوبا كان باطلا، ولا يجوز إثباته بأي طريق من طرق الإثبات ولو كان بإقرار الخصم، كما لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إليه بل لو حلفها فلا يثبت بذلك التحكيم.

الركن الثالث: المحل

لكل عقد محل والمحل ركن في العقد، فإذا لم يكن للعقد محل أو لم يتوافر في المحل أحد الشروط التي تطلبها القانون كان العقد باطلا، ومحل اتفاق التحكيم أمران المسألة المتنازع عليها والمحكم.

أولا: المسألة المتنازع عليها

يجب تحديد المسألة أو المسائل المتنازع عليها والتي ستكون محلا لعرضها على هيئة التحكيم، وتعتبر المسألة المتنازع عليها محددة إذا كان النزاع قد نشأ قبل الاتفاق على التحكيم حيث أن التحكيم سيكون بشأن هذا النزاع، أما في حالة الاتفاق على التحكيم قبل نشأة النزاع فإن المسألة المتنازع عليها في هذه الحالة لا تكون معينة ولكنها تكون قابلة للتعيين إذ يجب تعيين النزاع عند المرافعة أمام المحكمين.

وتعيين المسألة المتنازع عليها يعتبر ضروريا لتحديد ولاية أو اختصاص المحكمين حيث تقتصر ولاية هيئة التحكيم على المسائل المتفق على عرضها على التحكيم دون غيرها من المسائل ولو كانت مسائل مرتبطة، ولذلك فإذا طرحت مسألة على المحكمين ليست محلا للتحكيم فلا يجوز أن ينظرها أو يصدر فيها حكما وإلا كان هذا الحكم منعدما.

ويشترط القانون كذلك أن تكون المسألة المتنازع عليها من المسائل التي يجوز التحكيم بشأنها، والمسألة يجوز بشأنها التحكيم إذا كان من الجائز الصلح عليها كالحقوق المدنية للأشخاص كحق الشخص في التعويض عما أصابه من ضرر أو أي منازعة متعلقة بعقد من العقود سواء كان هذا العقد مدنياً أو إدارياً، أما إذا كان الحق من الحقوق التي لا يجوز الصلح عليها فلا يجوز التحكيم بشأنها، فلا يجوز التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية فلا يجوز التحكيم فيما يتعلق بما إذا كان الولد شرعياً أو غير شرعياً أو ما إذا كان الزواج باطلاً أو صحيحاً أو ما إذا كان الشخص وارثاً أو غير وارث، كما لا يجوز التحكيم في مسائل الجنسية لأنها تمس سيادة الدولة ولزاماً من لوازمها، ولا يجوز التحكيم كذلك في المسائل الجنائية وذلك لأن الحق في إقامة الدعوى الجنائية وتوقيع العقاب عن الجرائم المرتكبة هو حق من حقوق المجتمع التي لا يجوز أن يتولاها سوى النيابة العامة والمحاكم، وأخيراً فإنه لا يجوز التحكيم بشأن المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ الجبري، فلا يجوز التحكيم بشأن صحة أو بطلان إجراءات التنفيذ على عقار.

ثانياً: تعيين المحكم

ويجب أن يكون المحكم معيناً أو قابلاً للتعيين، والأصل أنه يجب تعيين المحكمين في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل.

أما إذا لم يعين الأطراف المحكم أو لم يعين أحدهم محكمه في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل فقد كان القانون السابق يرتب على ذلك بطلان اتفاق التحكيم.

ثم جاء قانون التحكيم الجديد وأجاز لأحد الأطراف في حالة عدم قيام الطرف الآخر بتعيين محكمه أن يطلب من المحكمة تعيينه، فلم يعد المشرع يشترط اتفاق الأطراف على تعيين المحكمين أو حتى على طريقة تعيينهم ووضع المشرع قواعد مكملة عند عدم اتفاق الأطراف على تعيين المحكمين أو على طريقة التعيين هي التي تتبع لتعيينهم.

١- الحالات التي يجوز فيها للمحكمة تعيين المحكم

أ- عدم اتفاق الطرفان على تعيين المحكم إذا كان واحداً
فإذا اتفق الطرفان على أن يقوم بالتحكيم بينهما محكم واحد ولم يتفقا على شخص المحكم سواء في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل جاز لأي منهما اللجوء للمحكمة لتعيين هذا المحكم الوحيد
ب - امتناع أحد الأطراف عن تعيين محكمه

ويكون ذلك إذا اتفق الأطراف على تعيين أكثر من محكم أي ثلاثة محكمين أو أكثر ولم يقر أحدهما بتعيين محكمه، فيجوز اللجوء للمحكمة لتعيينه، ويشترط لذلك أن يكون قد طلب منه تعيين محكمه، وأن يكون قد انقضى ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الطلب دون أن يقوم بتعيينه.

ج- عدم اتفاق المحكمين المعيّنين على تعيين المحكم الثالث
ويكون هذا في حالة قيام كل طرف بتعيين محكمه - سواء بنفسه أو بواسطة المحكمة ولكن لم يتفق المحكمان المعيّنان على تعيين المحكم الثالث، حيث يجوز لأحد طرفي التحكيم اللجوء للمحكمة لتعيين المحكم الثالث والذي سيرأس لجنة التحكيم

٢- المحكمة المختصة بتعيين المحكمين

تختلف المحكمة المختصة بتعيين المحكمين بحسب ما إذا كان التحكيم داخلياً أو دولياً
بالنسبة للتحكيم الداخلي تكون المحكمة المختصة بتعيين المحكمين هي المحكمة المختصة أصلاً بنظر

تعريف الحكم القضائي:

قد يعرف الحكم بمعني عام أو بمعني خاص (ضيق).

أ) الحكم بمعناه العام:

يعرف الحكم في معناه العام بأنه كل قرار أو امر يصدر من المحكمة سواء كان فاصلا في خصومة ام لا و الحكم بهذا المعني يتسع ليشمل كل قرار أو امر يصدره القاضي.

ب) الحكم بمعناه الخاص:

القرار الذي تصدره المحكمة في خصومة بالشكل الذي يحدده القانون للأحكام سواء في نهايتها أو اثناء سيرها وسواء كان صادرا في موضوع الخصومة أو في مسألة اجرائية وعلى ذلك يكون كل قرار يصدر عن القضاء في خصومة حكما قضائيا طالما كان صادرا في الشكل القانوني للأحكام القضائية.

أركان الحكم:

يمكن ان يتميز الحكم بمعناه الخاص (أو الضيق - الفني) بأركان أساسية:

- ١- ان يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية
- ٢- ان يصدر من محكمة بناء على سلطتها القضائية، أي ان يصدر خصومه
- ٣- ان يكون الحكم مكتوبا

التقسيمات المختلفة للأحكام

س ١٦ : وضع التقسيمات المختلفة للأحكام؟

الأحكام الابتدائية والانتهائية والحائزة لقوة الامر المقضي فيه والباتة

أولاً: الأحكام الابتدائية والأحكام الانتهائية:

أ- **الأحكام الابتدائية:** هو الحكم الذي يقبل الطعن فيه بالاستئناف لذا فالحكم الابتدائي هو الذي يصدر من محاكم الدرجة الاولى (المحاكم الابتدائية، والمحاكم الجزئية) في حدود نصاب اختصاص المحكمة، والقاعدة هي قابلية الأحكام الابتدائية للاستئناف اعمالا لمبدأ التقاضي علي درجتين والاستثناء هو عدم قابلية الحكم الابتدائي للحكم بالاستئناف وتحديد الأحكام الابتدائية يتم علي اساس نصاب اختصاص المحكمة التي صدرت عنها هذه الأحكام فبالنسبة للمحاكم الابتدائية يكون الحكم ابتدائيا إذا كان صادر في دعوي تجاوز قيمتها ٢٠٠ ألف جنيه وبالنسبة للمحاكم الجزئية يكون الحكم ابتدائيا إذا صدر في تجاوز ٢٠ ألف جنيه.

ب- **الأحكام الانتهائية:** هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف.

وعدم قابلية الحكم للاستئناف باعتباره حكما انتهايا يرجع لأكثر من سبب هي:

- ١- **صدور الحكم من محكمة أول درجة في حدود نصابها الانتهائي:** فبالنسبة للمحاكم الجزئية تكون أحكامها انتهايا إذا كانت صادرة في دعوي لا تجاوز قيمتها ٣٠ ألف جنيه وبالنسبة للمحاكم الابتدائية يكون حكمها نهائيا إذا صدر في دعوي لا تجاوز قيمتها ٢٠٠ ألف جنيه، واعتبار الحكم نهائيا لصدوره في حدود النصاب النهائي المحكمة يتعلق بالنظام الام لأنه يقرر استثناء من مبدأ التقاضي علي درجتين حيث يحرم الخصم من ان تنظر دعواه في موضوعها علي درجتين.
- ٢- اتفاق الخصوم علي ان يكون الحكم الصادر في الدعوي نهائيا لا يقبل الاستئناف.
- ٣- انقضاء ميعاد الاستئناف في احكام الدرجة الاولى التي كانت تقبل الاستئناف.
- ٤- صدور الحكم من محكمة استئناف؛ لان الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية لا تقبل الاستئناف اعمالا لقاعدة ان الاستئناف علي الاستئناف لا يجوز.

ثانياً : الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي به :

يحوز الحكم الانتهائي قوة الأمر المقضي فيه ولو كان يقبل الطعن بالطرق غير العادية وعلي ذلك يكون الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي فيه هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العادية.

ويتمتع الحكم بقوة الأمر المقضي في الحالات الآتية:

- ١- اذا صدر الحكم في حدو النصاب النهائي لمحاكم الدرجة الاولى.
- ٢- الحكم الصادر من محكمة درجة ثانية بتأييد حكم اول درجة المطعون فيه
- ٣- الاحكام الصادرة من اول درجة وفات ميعاد الاستئناف دون الطعن عليها .

ثالثاً : الحكم البات : هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن سواء العادية او غير العادية ويصبح الحكم باتاً لا يستفاد طرق الطعن المتاحة امامه بما فيها طريق الطعن بالنقض.

اهمية التقسيمات السابقة لأحكام:

القاعدة العامة هي ان الاحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي والاحكام الباتة يجوز تنفيذها جبرياً في قانون المرافعات المصري اما الاحكام الابتدائية فلا يجوز تنفيذها جبراً الا اذا كانت مشمولة بالنفذ المعجل القضائي او القانوني.

من اهمية هذا التقسيم ايضا بيان ومعرفة مدي قابلية الحكم للطعن.

الاحكام القطعية والاحكام غير القطعية

اولاً : الاحكام القطعية:

فالحكم القطعي هو الحكم الذي يفصل في الطلبات الموضوعية او في جزء منها او في مسألة اثرت اثناء سير الخصومة سواء كانت مسألة موضوعية او اجرائية فالأحكام القطعية قد تفصل في موضوع الدعوي او في مسألة فرعية او اجرائية **من امثلة الاحكام القطعية :** الحكم في تكييف عقد او الحكم بثبوت خطأ المدعي عليه ومسؤوليته عن تعويض الضرر الذي ترتب علي فعله (أحكام فاصلة في موضوع الدعوي). والحكم في اختصاص المحكمة او بطلان صحيفة الدعوي احكام فاصلة في مسائل اجرائية

ويتميز الحكم القطعي بانه يحوز حجية الشيء المحكوم فيه فلا يجوز للمحكمة التي اصدرته ان تعاود النظر فيما فصل فيه لان في ذلك اهدار للحجية التي اكتسبها الحكم القطعي وهو ما يشكل مخالفة للقانون وحجية الحكم القطعي تثبت له منذ لحظة النطق به بغض النظر عن قابليته للطعن فيه من عدمه لانه بصور الحكم القطعي تستنفذ المحكمة ولايتها بشأنه.

ثانياً : الاحكام غير القطعية:

الحكم غير القطعي هو الذي يتعلق بتنظيم اجراءات الخصومة وتحقيقها او الذي يصدر في دعوي وقتية كالحكم بنفقة للأئن علي مدينة حتي تتم تصفية الحساب فالأحكام غير القطعية هي الأحكام الوقتية والاحكام المتعلقة بسير الدعوي واجراءات الاثبات.

اما الاحكام غير القطعية المتعلقة بالمسائل الاجرائية ومثالها الحكم بضم دعويين او بانتقال المحكمة لمعاينة الشيء المتنازع عليه .

تحديد طبيعة الحكم:

العبرة في وصف الحكم بانه قطعي او غير قطعي هي بحقيقة وصف الحكم وليس بما يصفه به الخصوم او بوصف المحكمة للحكم اذا كان غير صحيح فتأكيد المحكمة ان حكمها قطعياً لا يمنع من اعتباره غير قطعي متى كانت طبيعة الحكم كذلك فتكييف المحكمة لطبيعة الحكم يجب ان يطابق القانون .

← اهمية هذا التقسيم: تبدوا اهمية تقسيم الاحكام الي قطعية وغير قطعية في الاتي:

- ١- الحكم القطعي هو الذي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه ومن ثم لا يجوز للمحكمة التي اصدرته ان ترجع فيه لاستنفاد ولايتها بمجرد النطق به اما الحكم غير القطعي فلا يحوز هذه الحجية ومن ثم يجوز للمحكمة التي ان ترجع فيه .
- ٢- الاحكام القطعية لا تسقط بسقوط الخصومة ، او انقضائها بالتقادم.
- ٣- الاحكام الصادرة في الموضوع هي دائماً احكام قطعية اما الاحكام الصادرة في المسائل الاجرائية فقد تكون قطعية، وقد تكون غير قطعية.

الاحكام المنهية للخصومة والاحكام غير المنهية لها

اولا: الحكم المنهية للخصومة:

الحكم المنهية للخصومة هو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوي برمته او الحكم الذي ينهي الخصومة بغير الفصل في موضوعها **ومثال ذلك** الحكم بعدم الاختصاص، او ببطالان صحيفة الدعوي او عدم قبول الدعوي او الحكم بسقوطها او اعتبارها كان لم تكن.

ثانيا: الحكم غير المنهية للخصومة:

يقصد به الحكم الذي يصدر أثناء سير الدعوي ولا يؤدي الي انتهاء الخصومة امام المحكمة سواء كان هذا الحكم موضوعيا او اجرائيا كالحكم بنذب خبير او برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوي .

اهمية التفرقة بين الاحكام المنهية وغير المنهية للخصومة:

١- من حيث قابلية الحكم للطعن المباشر:

القاعدة ← ان الاحكام التي تصدر اثناء سير الخصومة ولا تنتهي بها الدعوي لا يجوز الطعن المباشر فيها الا بعد ان يصدر الحكم المنهية للخصومة كلها .

الاستثناءات علي هذه قاعدة ← استثنى المشرع عددا من الاحكام علي سبيل الحصر واجاز الطعن المباشر فيها مع كونها غير منهية للخصومة **كلها وهذه الاحكام هي :**

- ١- الاحكام الوقتية
- ٢- الاحكام المستعجلة
- ٣- الاحكام الصادرة بوقف الدعوي
- ٤- الاحكام القابلة للتنفيذ الجبري
- ٥- الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الي المحكمة المختصة .

٢- من حيث اعلان الحكم:

كانت الاحكام غير المنهية للخصومة واجبة الاعلان للخصوم الذين لم يحضروا جلسة النطق بها حتي ولو كان الخصم قد حضر احدي الجلسات او قدم مذكرة بدفاعه .

اما بعد صدور القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ فلم تعد لهذه التفرقة اهمية من هذه الناحية فبمقتضى المادة ١٧٤ عدل المشرع عن موقفه السابق واخذ بافتراض علم الخصوم بالاحكام غير المنهية اذا كانوا قد حضروا احدي الجلسات او قدموا مذكرة بدفاعهم قبل جلسة النطق بهذه الاحكام حيث اعتبرت المادة المذكورة ان النطق بالحكم غير المنهية في هذه الحالة بمثابة اعلانا للخصوم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات قبل النطق بالحكم.

الاحكام الحضورية والاحكام الغيابية

← **توسع قانون المرافعات الحالي في معني الحضور بحيث لم يعد من المتصور صدور حكم غيابي .**

اهمية التفرقة بين الاحكام الحضورية والاحكام التي اعتبرها المشرع حضورية.

ميز المشرع بين الاحكام التي تصدر في حضور الخصم والاحكام التي تعتبر حضورية في حقه ففي حالة حضور الخصم، فان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ النطق بالحكم وهذه هي القاعدة العامة أما في حالة اعتبار الخصم حاضرا (اي في الاحكام التي تعتبر حضورية) فان ميعاد الطعن في الحكم لا يبدأ الا من تاريخ اعلان الحكم الي شخص المحكوم عليه.

قواعد اعداد الاحكام واصدارها

المقصود بإصدار الاحكام ← الاجراءات الختامية للخصومة والتي تتعلق مباشرة بالحكم باعتباره عملا من الاعمال الاجرائية في الخصومة المدنية.

ولان الحكم يتميز بإجراءات واشكلا خاصة نص عليها المشرع في قانون المرافعات ووجب مراعاتها فان مخالفة قواعد اصدار الاحكام يترتب عليها بطلان الحكم.

المداولة

المقصود بالمداولة:

يقصد بالمداولة التشاور وتبادل الرأي فيما بين القضاء بغية الوصول الي القرار الذي يصدر في الدعوي وتتم المداولة بعد سماع المحكمة للمرافعة في الدعوي وتحقيقها وقفل باب المرافعة فيها حيث تصبح القضية جاهزة للفصل فيها بحكم تصدره المحكمة ولا يجوز ان يصدر الحكم الا بعد المداولة بين قضاة المحكمة التي نظرت الدعوي.

وتصدر الاحكام بأغلبية الراء بعد اجراء المداولة :

فاذا اختلفت الآراء ولم تتوفر الاغلبية وكان هناك اكثر من رأيين ففي هذه الحالة يجب ان تؤخذ الراء مرة ثانية ويكون علي الفريق الاقل عدد او الذي يضم احدث القضاء ان ينضم وجوبا لاحد الرأيين الصادرين من الفريقين الاكثر عددا .
واذا تعددت نقط الخلاف في الراي يؤخذ الراي بصد كل نقطة علي حدة وتطبق القاعدة السابقة بصد تحقيق الاغلبية.

مكان المداولة :

يجوز ان تتم المداولة في الجلسة ويتبعها مباشرة النطق بالحكم او قد تتم المداولة في غرفة المشورة.

شروط صدة المداولة : يشترط لصحة المداولة ما يلي:

- ١- **ان تتم بين القضاة مجتمعين :** فيجب ان يشترك في المداولة جميع القضاة الذين يشكلون هيئة المحكمة وسمعوا المرافعة دون تخلف احد منهم.
- ٢- **يجب ان تجري المداولة سرا :** فلا يجوز ان يشترك فيها غير اعضاء هيئة المحكمة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا ولا تعني السرية ان تتم المداولة في غرفة المشورة فقد اجاز المشرع اصدار الحكم في الجلسة عقب انتهاء المرافعة مباشرة وفي هذه الحالة يجب ان تتم المداولة همسا بين القضاة للمحافظة علي سريتها.
- ٣- **يجب ان تتم المداولة بعد انتهاء المرافعة وقفل بابها :** ففي هذه اللحظة يصح القول بان القضية تصلح للمداولة كما تصبح بين يدي المحكمة ويمتنع عليها قبول اي اوراق او مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الاخر عليها لعدم الاخلال بحقوق الدفاع.

النطق بالحكم

بعد ان تنتهي المحكمة من اجراء المداولة يجب عليها تحرير مسودة الحكم وايداع هذه المسودة بملف الدعوي عند النطق بالحكم فإصدار الحكم لا يتم الا بعد النطق به لان الرأي الذي تتوصل اليه المحكمة من خلال المداولة لا يعتبر حكما الا بتلاوته في الجلسة المحددة لصدور الحكم.

شروط صدة النطق بالحكم:

- ١- **يجب النطق بالحكم في جلسة علنية :** يكون النطق بالحكم بتلاوة منطوقه واسبابه شفاهه في الجلسة التي حددتها المحكمة لذلك ويجوز ان يقتصر الامر علي تلاوة منطوق الحكم فقط ويجب ان تتم تلاوة الحكم علانية في قاعة الجلسة وفي حضور الجمهور والعلنية في اصدار الاحكام قاعدة اساسية حتي ولو كان نظر الدعوي قد تم في غرفة المشورة.
 - ٢- **يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم :** فإذا تخلف احد القضاة عن حضور النطق بالحكم فيجب ان يكون قد وقع علي مسودة الحكم .
 - ٣- **يجب ايداع مسودة الحكم ملف الدعوي عند النطق بالحكم :** مسوده الحكم هي ورقه تتضمن القرار الذي توصلت اليه المحكمه بعد المداولة . ويجب ان تشتمل ورقه مسوده الحكم علي اسباب الحكم وان يوقعها رئيس المحكمه والقضاة الذين يشكلون هيئتها.
- والغرض من وجوب ايداع مسودة الحكم هو ضمان ان يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت اسبابه.

تحرير الحكم

١- أهمية الكتابة في اصدار الاحكام:

تعتبر الكتابة من اهم العناصر الشكلية في الحكم فالقانون لا يعترف بحكم لم يحضر كتابة وتبدو اهمية كتابة الحكم قبل النطق به وبعد النطق به فالقانون ينص علي تحرير مسودة الحكم بعد المداولة وقبل النطق بالحكم وينص علي تحرير نسخة الحكم الاصلية بعد النطق به .

٢- المقصود بنسخة الحكم الاصلية:

يقصد بنسخة الحكم الاصلية الورقة التي يدون فيها الحكم بعد اصداره فهي اصل ورقة الحكم وليست نسخة منه وان سميت كذلك

بيانات الحكم الاساسية: يجب ان تشمل ورقة الحكم او نسخته الاصلية علي ما يلي:

- ١- **صدور الحكم باسم الشعب** ← مع ان الدستور ينص علي صدور الاحكام باسم الشعب الا ان عدم ذكره لا يبطل الحكم.
- ٢- **بيان المحكمة التي اصدرت الحكم** ← وتبدو اهمية هذا البيان في التأكد من ان الحكم قد صدر من محكمة مختصة.
- ٣- **تاريخ اصدار الحكم** ← يجب ان تشمل ورقة الحكم تاريخ صدوره واغفال تاريخ الحكم لا يربط البطلان واذا خلا الحكم من التاريخ يمكن اثباته من محاضر الجلسات.
- ٤- **بيان نوع المادة التي صدر فيها الحكم** ← هذا البيان غير مطلوب ذكره في ورقة الحكم الا في حالة ما اذا كان الحكم في مادة تجارية او مستعجلة والغرض من هذا البيان ألا يخفي علي المحضر ان الحكم واجب النفاذ بقوة القانون.
- ٥- **بيان اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته: والمقصود بالقضاء هنا** ← القضاة الذين فصلوا في الدعوي وليس القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم ويترتب البطلان علي عدم بيان اسماء القضاة الذين فصلوا في الدعوي او الخطأ في اسمائهم دون القضاة الذين حضروا النطق بالحكم.
- ٦- **بيان اسم عضو النيابة الذي ابدى رايه في القضية** ← اذا كانت النيابة العامة قد ابدت رايها في القضية فان عدم ذكر اسم عضو النيابة لا يترتب عليه بطلان الحكم.
- ٧- **اسماء الخصوم وصفاتهم وموطنهم:**
 - أ) **اسماء الخصوم وصفاتهم** ← يجب ان تتضمن ورقة الحكم اسماء الخصوم وصفاتهم حتي يتحدد علي وجه الدقة شخص المحكوم له والمحكوم عليه ولا يترتب البطلان لمجرد الخطأ أو النقص في بيانات الخصوم.
 - ب) **بيان موطن الخصوم** ← لا يترتب البطلان علي تخلف هذا البيان.
- ٨- **بيان وقائع الدعوي:**

يقصد بهذا البيان اسماء الخصوم وصفاتهم وطلباتهم وما استندوا اليه من حجج ، وما تم من اجراءات في الدعوي. القانون الحالي تطلب فقط مجرد عرض مجمل لوقائع الدعوي وخلاصة موجزة لدفاع الخصوم ودفعهم الجوهرية والضرورية للفصل في الدعوي .

٩- توقيع رئيس الجلسة وكتابتها علي الحكم:

أ) توقيع رئيس الجلسة:

يوقع رئيس الجلسة نسخة الحكم الاصلية المشتملة علي وقائع الدعوي واسباب الحكم ومنطوقة ويقصد به رئيس الدائرة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة واصدار الحكم . و بطلان الحكم يترتب حتما لعدم توقيع رئيس الجلسة لان نسخة الحكم باعتبارها ورقة رسمية لا تكتمل لها صفة الرسمية الا اذا وقعها القاضي الذي اصدر الحكم.

ب) توقيع كاتب الجلسة علي نسخة الحكم الاصلية:

لكن عدم توقيع كاتب الجلسة علي نسخة الحكم الاصلية لا يترتب عليه بطلان الحكم.

١٠- تسبيب الحكم

قاعدة تسبيب الاحكام من القواعد الملزمة بالنسبة لجميع الاحكام.

١١- بيانات اخري

ومنها بيان رقم الدعوي، وبيان المستندات المقدمة في القضية.

تسبيب الاحكام

١- المقطود بتسبيب الاحكام:

يعني اشتماله علي " الحجج الواقعية والقانونية المبني هو عليها والمنتجة هي له فالتسبيب يعني ان يتضمن الحكم الاسباب الضرورية والكافية التي تبرر صدوره.

٢- أهمية التسبيب:

أ) أهمية التسبيب بالنسبة للخصوم:

يلزم ان يكون الحكم مبررا بمعنى مشروحا او مسببا لأنه لا يكفي ان يصدر الحكم عادلا ولكن يجب ان يعرف لماذا هو عادل. ومن أهمية التسبيب للخصوم انه يمكنهم من التحقق من ان منطوق الحكم لا يشوبه التعسف كما يعتبر التسبيب وسيلة غير مباشرة لاحترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة كما ان التسبيب ضروري لممارسة الحق في الطعن فمن خلال التسبيب يتمكن الخصوم من الوقوف علي عيوب الحكم ومن ثم الطعن عليه.

ب) أهمية التسبيب للقاضي:

يعد التسبيب من مظاهر قيام القاضي بعملة واداء ما عليه من واجب التدقيق والبحث عن الحقيقة وبالتسبيب وحده يسلم القضاة من مظنة التحكم وبه يرتفع الشك عما يصدر عنهم من قرارات ويدفع القاضي الي التروي والتفكير قبل الحكم.

ج) أهمية التسبيب بالنسبة للغير:

فدراسة التسبيب تعد الوسيلة الوحيدة لتعرف غير الخصوم والرأي العام علي احكام القضاء ومن ثم اقناع الراي العام بعدالة القضاء .

د) أهمية التسبيب في رقابة الاحكام القضائية: فبغير التسبيب لا يمكن رقابة الحكم المطعون فيه.

٣- شروط صحة التسبيب:

- ١- **يجب ان ترد الاسباب في ورقة الحكم** ← لان العمل القانوني يجب ان يحمل بنفسه دليل صحته ومع ان الاصل ان ترد الاسباب في ورقة الحكم، فقد يتطلب القانون ذكرها في مكان اخر كبيان اسباب تأجيل اصدار الحكم في محضر الجلسة. ووجود الاسباب قد يكون صريحا او ضمنيا، فلا يشترط ان تكون الاسباب صريحة وان كان الاصل هو الوجود صريحا او ضمنيا فلا يشترط ان تكون الاسباب صريحة وان كان الاصل هو الوجود الصريح للأسباب ويكون التسبيب ضمنيا عندما تسبب المحكمة قضائها في بعض الطلبات وتترك ما قضت به في الطلبات الأخرى محمولا علي الاسباب الصريحة التي ذكرتها ومن تطبيقات فكرة السبب الضمني ان اسباب الطلب الاصلي تصلح كأسباب ضمنية للطلب الاحتياطي.
- ٢- **يجب ان يستند الحكم الي ادله الاثبات المقدمة من الخصوم في القضية** ← فلا يصلح الاستناد الي دليل لم يتضمنه ملف القضية لأنه لا يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه الشخصي كما لا يجوز له ان يستند الي ادلة غير التي قدمها الخصوم.
- ٣- **يجب ان تكون الاسباب كافية** ← اي ان تكون الأسباب صالحة لإعمال النتيجة التي توصل اليها الحكم، وان تدل علي ان القاضي بحث وقائع النزاع بحثا وافيا وكون رأيا فيها وجزاء القصور في اسباب الحكم الواقعية هو البطلان.

لتحقيق كفاية الاسباب يشترط الاتي:

- ان تبين المحكمة الوقائع التي استندت اليها وادلة اقتناعها بهذه الوقائع
- ان تكون الادلة من شأنها ان توصل الي النتيجة التي انتهت اليها المحكمة
- ان تبين المحكمة القاعدة القانونية التي تطبقها علي وقائع القضية.
- ان ترد الاسباب بعبارات واضحة ومحددة
- ان تذكر المحكمة اسبابا تبرر بها رايها بالنسبة لكل ادعاء قدم لها.

٤- يجب الا تكون الاسباب متناقضة فيما بينها او مع المنطوق:

التناقض بين اسباب الحكم الذي يترتب عليه اعتباره غير مسبب هو التناقض الذي تتماحي به الاسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه اما التناقض بين الاسباب ومنطوق الحكم فيعني ان الاسباب لا تؤدي قانونا الي القرار الذي يتضمنه الحكم.

اثار الأحكام

اولا: حجية الشيء المحكوم فيه:

تعريف حجية الشيء المحكوم فيه:

يقصد بها ان ما حسمه القضاء بشأن، موضوع النزاع لا يجوز ان يكون محلا للنزاع فيه من جديد سواء امام نفس المحكمة التي اصدرته او محكمة اخرى.

وحجية الشيء المحكوم فيه قرينه قانونية علي صحة الحكم وعدالته، ولكن هذه الحجية مؤقتة وغير مستقرة فقد تزول اذا الغي الحكم من محكمة الطعن او تستقر اذا تأيد منها.

ب- نطاق الحجية:

لا تغطي الحجية كل اجزاء الحكم فالأصل انها تثبت لمنطوق الحكم وحده ولكنها لا تثبت لكل اجزاء المنطوق وانما فقط لما فصل فيه المنطوق وكان محل طلب من الخصوم وبحث وتحقيق من المحكمة ولكن الحجية تمتد الي اسباب الحكم متي كانت مفسرة لمنطوقه،

ج- شروط الدفع بحجية الشيء المحكوم فيه:

الشرط الاول: وحدة الخصوم:

فالحجية لا تكون الا في نزاع قام بين الخصوم ومن ثم لا تترتب اثارها الا فيما بين الخصوم اطراف الدعوي.

الشرط الثاني: وحدة الموضوع او المحل:

يقصد بوحدة الموضوع موضوع النزاع فاذا اختلف الموضوع في الدعويين ماديا او قانونيا فان الدفع بعدم القبول لسبق الفصل في الموضوع لا يكون صحيحا.

الشرط الثالث: وحدة السبب:

اي وحدة السبب في النزاع الذي صدر فيه الحكم وفي الدعوي الجديدة عن ذات النزاع.

ثانيا: خروج النزاع من ولاية المحكمة (استنفاد سلطة القاضي):

يترتب علي صدور الحكم ان تستنفذ المحكمة ولايتها بالنسبة للنزاع الذي فصل فيه هذا الحكم ونتيجة لهذا الاثر فان المحكمة لا يجوز لها الرجوع او العدول عما قضت به في حكمها او التعديل فيه او الاضافة اليه، سواء من تلقاه نفسها او بناء علي طلب من احد الخصوم او اتفاهم علي ذلك كما لا يجوز للمحكمة ان تحتفظ لنفسها بحق الرجوع في الحكم او تعديله اذا تغيرت الظروف ومن ثم لا تملك المحكمة اصدار حكم معلق علي شرط .

ويترتب هذا الاثر بالنسبة للأحكام القطعية حتي ولو كانت صادرة قبل الفصل في الموضوع ايا كانت المسألة التي فصل فيها الحكم القطعي موضوعية او اجرائية

١- من حيث مجال عمل الفكرة :

تتميز فكرة استنفاد القاضي لسلطته في مسألة معينة بأنها تعمل داخل الخصومة وليس خارجها فالمسائل التي حسمها القاضي بقرار قطعي تخرج عن ولايته ويستنفذ سلطته بالنسبة لها ومن ثم لا يجوز له العودة مرة ثانية الي نظر هذه المسألة والمساس بقراره بالنسبة للخصومة التي صدر فيها هذا القرار .

بمعني ان نظام استنفاد سلطته القاضي يرتب اثره داخل الخصومة القائمة بالنسبة لكل مسألة فصل فيها بحكم قطعي فطالما ظلت الخصومة قائمة امام القاضي فإنه يتمتع عليه المساس بأي حكم قطعي اصدره فيها اذا كان ذلك فإن المسائل التي استنفذ القاضي سلطته فيها يجوز عرضها من جديد في خصومة مستقبلية ترفع امام القضاء سواء امام نفس المحكمة او محكمة غيرها كالحكم بعدم الاختصاص فهو يقيد المحكمة لمنع المساس به .

اما فكره الحجية ،فانها تعمل خارج الخصومه وبعد صدور الحكم المنهي لها ضمانا لاستقرار حمايه القضائيه التي منحها الحكم ، فالحجيه تعمل في المستقبل بعد صدور الحكم لمنع المساس به.

٢- من حيث تعلق الفكرة بالنظام العام :

انتفاء الولاية باستنفاد سلطة القاضي في المسائل التي حسمها بقرار منه يتعلق بالنظام العام ويقضي به القاضي من تلقاء نفسه اما حجية الامر المقضي فلا تتعلق بالنظام العام ويكون علي الخصوم التمسك بها اذ لا يجوز للقاضي ان يثيرها من تلقاء نفسه .

٣- من حيث المساس بالحجية والمساس بالقرار الذي استنفذ سلطة القاضي :

لا يجوز المساس بالحكم الذي اصدره القاضي وحاز حجية الشئ المحكوم فيه الا بالطريق الذي حدده القانون للطعن في هذا الحكم ولا يجوز المساس بالحجية ولو بتشريع .

اما استنفاد سلطة القاضي فيجوز المساس بها واهدارها ومن ذلك صدور تشريع جديد يخرج الدعوي من اختصاص المحكمة في هذه الحالة يطبق هذا القانون بأثر فوري فتحال الدعوي الي المحكمة التي اصبحت مختصة فتتظر القضية من جديد وتزول كل الاحكام التي صدرت فيها من قبل .

ومثال ذلك ايضا معاودة الخصوم رفع نفس الدعوي بخصومة جديدة وبإجراءات جديدة ففي هذه الحالة تنظر المحكمة القضية وتبحثها من جديد دون اعتبار لما يكون قد صدر فيها من قرارات من قبل القاضي التي كانت مرفوعة امامه من قبل .

استثناءات قاعدة استنفاد سلطة القاضي (او خروج النزاع من ولاية المحكمة):

١- **يجوز للمحكمة ان تعدل عما اصدرته من احكام غير قطعية** متى تغير الظروف التي صدر فيها الحكم ومثال ذلك الحكم الوقي.

٢- **يجوز اعادة عرض نفس النزاع علي نفس المحكمة التي فصلت فيه من قبل** كما في الطعن بالمعارضة (اذا كانت جائزة) او التماس اعادة النظر.

٣- **تصحيح الحكم:** فتصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من خطأ مادي او كتابي هو من سلطة المحكمة التي اصدرت الحكم ويقتصر التصحيح علي الاخطاء المادية والكتابية دون الاخطاء الأخرى .

٤- **تفسير الحكم:** تختص المحكمة التي اصدرت الحكم بتفسير ما وقع في منطوقه من غموض او ابهام وذلك بناء علي طلب الخصوم .

٥- **الفصل في الطلبات المغفلة:** اذا اغفلت المحكمة الفصل في بعض طلبات الخصوم يجوز لهم الرجوع الي المحكمة التي اصدرت الحكم لنظر هذه الطلبات والحكم فيها ويكون ذلك بالإجراءات المقررة .

طرق الطعن في الاحكام

القواعد العامة للطعن في الاحكام

الخصوم في الطعن

← بالنسبة للخصوم في الطعن تتعلق القواعد العامة بمسألتين هما: (اولا) الشروط التي يجب ان تتوافر في كل من الطاعن والمطعون ضده، (ثانيا) نسبية اثر الطعن (تعدد الخصوم وما يهيئه من مشاكل)

(اولا): الشروط الواجب توافرها في الطاعن والمطعون ضده:

أ-الشروط التي يجب توافرها في الطاعن:

← يقصد بالطاعن من يقيم الطعن في الحكم لصدوره ضده، سواء كان المدعي او المدعي عليه، ويشترط في الطاعن ما يلي:

- ١- يجب ان يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ← سواء كان مدخلا او مت دخلا في هذه الخصومة اما من لم يكن طرفا في هذه الخصومة فلا يجوز له الطعن في الحكم حتي ولو كان قد اضر به ويجب الا يكون الطاعن قد تخلى عن منازعته حتي صدور الحكم ضده، او يكون قد وقف موقفا سلبيا من الدعوي، ولم يحكم عليه بشيء فيها كما يجب ان يرفع الطاعن طعنه بالصفة التي كان مختصما بها في الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .
- ٢- يجب ان يكون الطاعن محكوما عليه (شرط المصلحة في الطعن) ← فالطعن لا يجوز الا من المحكوم عليه، ويكون الخصم محكوما عليه اذا كان قد صدر حكم برفض طلباته كلها او بعضها او الزمة او اضره بشيء بحيث يكون له مصلحة في الطعن. والمصلحة في الطعن يجب ان تكون عملية فلا تصلح المصلحة النظرية البحتة اساسا للطعن علي حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوي تعديل بعض الاسباب التي لم تصادف هوي في نفسه ويجب توافر المصلحة في الطعن وقت صدور الحكم المطعون فيه.

٣- **الا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه** ← فلا يجوز الطعن ممن قبل الحكم ويجوز الاتفاق علي ان يكون حكم اول درجة انتهائي، اي لا يجوز الطعن فيه .

ب-الشروط التي يجب توافرها في المطعون ضده:

← يشترط في المطعون ضده ان يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، والا كان الطعن بالنسبة له غير مقبول وان يكون له صفة في الطعن بان يكون محكوما له اي ان يكون الحكم المطعون فيه قضي له بشيء، كان كان مدعيا فلجأت المحكمة بطلباته او كان مدعا عليه ورفضت المحكمة اجابة طلبات خصمه كما يجب ان يختصم المطعون ضده بنفس الصفة التي كانت له في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

(ثانيا) نسبية اثر الطعن (مسألة تعدد الخصوم):

← قد يتعدد الخصوم في الدعوي مما يترتب عليه تعدد المحكوم عليهم او المحكوم لهم وقد يكون التعدد بالنسبة للجانبين، وقد يطعن البعض في الحكم دون البعض الآخر، وقد يوجه الطعن الي بعض الخصوم دون البعض الاخر فما هو اثر هذا التعدد بالنسبة لخصومة الطعن في هذه الحالات؟

أ-القاعدة العامة (نسبية اثر الطعن):

← لايفيد من الطعن الا من رفعه، ولا يحتج به الا علي من رفع عليه وهذه القاعدة العامة تحصر اثر الطعن في الطاعن والمطعون ضده، وهو ما يطلق عليه نسبية اثر الطعن. وهذه القاعدة ليست الا صورة من تطبيقات قاعدة اعم هي قاعدة نسبية اثر الإجراءات، واعمالا لقاعدة نسبية اثر الطعن لا يستفيد من الطعن (في حالة تعدد الخصوم) الا من رفعه، ولا يحتج به الا علي من رفع ضده.

ب- استثناءات القاعدة العامة:

◀ قد يترتب علي التطبيق المطلق لقاعدة نسبية اثر الطعن نتائج لا يمكن قبولها. ففي حالة تعدد الخصوم قدي يلغي الحكم المطعون فيه او يعدل بالنسبة لأطراف الطعن ، في حين يبقى كما هو دون تعديل او الغاء بالنسبة لمن لم يطعنوا فيه او لم يطعن عليهم.

◀ **لتجنب مثل هذا التناقض توجد بعض الاستثناءات :**

◀ **الاستثناءات تنقسم الي طائفتين:**

الطائفة الأولى: وتشمل

- ١- الاحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة
 - ٢- الاحكام الصادرة في التزام بالتضامن
 - ٣- الاحكام الصادرة في دعوي يوجب القانون فيها اختصاص اشخاص معينين.
- ◀ ففي هذه الحالات الثلاث وعند تعدد الخصوم، اوجب المشرع استكمال اشخاص الطعن حرصا منه علي تفادي صدور حكم في الطعن يتعارض مع الحكم المطعون فيه بحيث يكون الحكم في الطعن نافذ في مواجهة جميع الخصوم.
- ◀ **فبالنسبة للمحكوم عليهم**◀ اذا كان البعض قد طعن في الحكم في الميعاد، فان من فوت ميعاد الطعن او قبل الحكم منهم يكون له ان يطعن في الحكم اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد بشرط ان تتحد الطلبات في الطعن . واذا لم يتم الطعن ممن فوت ميعاد الطعن او قبل الحكم من المحكوم عليهم فقد اوجب القانون علي المحكمة ان تامر باختصاصه في الطعن تحقيقا لعدم تجزئة الطعن.
- ◀ **اما بالنسبة للمحكوم لهم**◀ فيجب رفع الطعن ضدهم جميعا بحيث اذا رفع الطعن ضد احدهم في الميعاد وجب اختصاص الباقيين حتي ولو كان الطعن قد فات ميعاده ولان التعدد اجباريا، فان لم يستكمل اشخاص الطعن تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن ولو من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام.

الطائفة الثانية: الضامن وطالب الضمان:

- ◀ الضامن وطالب الضمان يستفيد من الطعن المرفوع من ايهما في الحكم الصادر عليهما، ويشترط لذلك ان ان يتحد دفاعهما في الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
- ◀ اما اذا كان الحكم قد صدر لصالح الضامن وطالب الضمان وتم الطعن علي الحكم في الميعاد ضد واحد منهما جاز له اختصاص الاخر في هذا الطعن .

الاحكام الجائز الطعن فيها

القاعدة العامة:

- ◀ من القواعد العامة للطعن في الاحكام عدم جواز الطعن الا في الاحكام المنهية للخصومة كلها، اما الاحكام التي تصدر اثناء سير الخصومة فلا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها(م٢١٢مرافعات)

استثناءات القاعدة:

- ◀ اذا كانت القاعدة انه لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الخصومة بمجرد صدورها، وانما يجب انتظار صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، فان المشرع اورد بعض الاستثناءات التي يجوز فيها الطعن المباشر في الاحكام التي تصدر اثناء سير الخصومة ولا يترتب عليها انتهاء الخصومة والاحكام التي يجوز الطعن فيها مباشرة فور صدورها وهي الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوي والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الي المحكمة المختصة، وفي الحالة الاخيرة يجب علي المحكمة المحالة اليها الدعوي ان توفقها حتي يفصل في الطعن.

ميعاد الطعن

أولاً: تعريف ميعاد الطعن:

ميعاد الطعن هو الفترة الزمنية التي يجب ان يتم الطعن في الحكم خلالها او هو الاجل الذي بانقضائه يسقط الحق في الطعن علي الحكم او القرار، ويترتب علي تجاوزه السقوط بغير حاجة لنص قانوني وميعاد الطعن في الحكم من المواعيد الناقصة، ولذا يجب ان يتم الطعن خلال الميعاد وليس بعد انقضائه، **والغرض من مواعيد الطعن** : هو اقرار الحقوق في نصابها، ووضع اجل ينتهي بعده النزاع. وعلي ذلك يكون علي صاحب الحق في الطعن ان يحدد موقفه، فإما ان يقبل الحكم فلا يطعن فيه الي ان ينقضي ميعاد الطعن فتستقر المراكز القانونية لأطراف النزاع، واما الا يقبل الحكم وعندئذ يجب عليه الطعن فيه خلال الميعاد.

ثانياً: جزاء مخالفة مواعيد الطعن:

يترتب علي عدم احترام مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن، ولا يعتد بتنازل المطعون ضده عن الحق في الطعن.

ثالثاً: بدء ميعاد الطعن في الاحكام:

القاعدة والاستثناء فيما يلي:

(أ) القاعدة العامة (بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم):

القاعدة ان "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك .

(ب) الاستثناء: بدء الميعاد من تاريخ اعلان الحكم:

حالات الاستثناء

١- اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعة :

وهذه الحالة من الحالات الاستثنائية لا تطبق الا علي المدعي عليه، اما المدعي فلا تنطبق عليه هذه الحالة لانه يعد عالماً بقيام الخصومة لأنه هو الذي بدأها ومعني ذلك انه اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في الدعوي يبدأ بالنسبة له من تاريخ اعلانه اليه اما بالنسبة للمدعي فيبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم.

٢- اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوي بعد :

وهذا الاستثناء ينطبق علي المدعي والمدعي عليه علي السواء لأن علة الاستثناء متوافرة في هذه الحالة في كليهما، ذلك ان تعجيل الخصومة بعد وقفها يساوي بدء الخصومة مع الاختلاف في ان التعجيل قد يكون من المدعي او من المدعي عليه ولذلك يطبق هذا الاستثناء علي الخصم الذي عجلت الخصومة في مواجهته ولم يحضر او يقدم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الخصومة

٣- اذا حدث انقطاع الخصومة وصدر الحكم فيها دون اختصاص من يقوم مقام من توفي او فقد اهليته للخصومة او

زالت عنه صفته .

فانقطاع الخصومة يترتب عليه زوال انعقادها، وحتى تعاود سيرها بعد الانقطاع يجب اعلان من قام مقام الخصم الذي لحقه سبب الانقطاع بتاريخ الجلسة التي تنتظر فيها الدعوي، او ان يحضر الجلسة المحددة لنظر الدعوي.

٤- وقف ميعاد الطعن (اسبابه وكيفية حسابه) :

أولاً: اسباب وقف ميعاد الطعن:

- (١) **القوة القاهرة** ← يقف ميعاد الطعن بسبب القوة القاهرة التي تمنع المحكوم عليه من الطعن
- (٢) **انقطاع الخصومة في جانب المحكوم عليه** ← يقف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في الخصومة بموت المحكوم عليه او بفقد اهليته او بزوال صفة نائبة الذي كان يباشر الخصومة عنه، اما الخصم الذي عجل الدعوي فلا يستفيد من هذه القاعدة ويسري الميعاد في حقه من تاريخ صدور الحكم .

ثانياً: كيفية حساب ميعاد الطعن في حالات وقفة:

وبالنسبة لحساب ميعاد الطعن في الحالات التي يقف فيها، فإن المدة التي تنقضي من الميعاد قبل حدوث سبب الوقف تدخل في حساب الميعاد، بحيث يستكمل الميعاد المدة الباقية منه بعد اعلان الحكم الي ورثة المتوفي او من يقوم مقام من فقد اهليته او زالت صفته فمثلا ، اذا كان الميعاد يبدأ من تاريخ صدور الحكم وتوفي الخصم بعد ١٥ يوما من هذا التاريخ ، فان هذه المدة السابقة علي حدوث سبب الوقف (الوفاة) تحتسب في الميعاد، والشئ نفسه بالنسبة لحالة بدء الميعاد من تاريخ اعلانه ويستكمل الميعاد ما بقي من مدته.

رابعاً: القواعد العامة في رفع الطعن واعلانه:

أ- رفع الطعن :

يرفع الطعن كقاعدة بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة الطعن فالعبرة في احترام ميعاد الطعن بتاريخ ايداع الصحيفة وليس تاريخ اعلانه.

ب- اعلان الطعن :

يكون اعلان صحيفة الطعن للشخص المطعون ضده او في موطنه ومع ذلك تجيز هذه المادة اعلان الخصم في الموطن المختار الذي ذكره في ورقة اعلان الحكم .

خلاصة القواعد العامة التي تحكم عملية اعلان الطعن نجلها في الآتي :

- ١- يجب ان يتم اعلان الطعن الي شخص المطعون ضده او في موطنه .
- ٢- يجوز الاعلان في الموطن المختار المبين في ورقة اعلان الحكم .
- ٣- يجوز اعلان المطعون ضده اذا كان هو المدعي في موطنه المختار المبين بصحيفة الدعوي اذا لم يكن مبين بها موطنه الاصلي .

تسليم اعلان الحكم لجهة الادارة وهل يتحقق به العلم الحكمي ام الافتراضي :

أ) موقف الفقه :

يذهب الرأي الغالب في الفقه الي ان اعلان الحكم لجهة الادارة لعدم اتمامه للشخص او في موطنه الاصلي يترتب اثاره القانونية من وقت تسليم الصورة لجهة الادارة باعتبار ان الاعلان لجهة الادارة يعد اعلاناً في الموطن الاصلي .

ب) موقف محكمة النقض :

سطرت محكمة النقض مبدأً جديداً بمقتضاه يترتب اعلان الحكم اثره من وقت تسليم الصورة لجهة الادارة مع جواز اثبات المحكوم عليه (المعلن بالحكم) عدم علمه بالاعلان لسبب لا يرجع لفعله او تقصيره .

الإستئناف

١- الاستئناف طريق الطعن العادي في قانون المرافعات :

لم يعد للمعارضة كطريق طعن عادي وجود في قانون المرافعات المصري ، واصبح الاستئناف هو طريق الطعن العادي والوحيد في القانون والذي يجوز الطعن به في احكام محاكم الدرجة الاولى امام محاكم الدرجة الثانية .

٢- فكرة الاستئناف :

الاستئناف هو طريق عادي للطعن في الاحكام الابتدائية الصادرة من محاكم الدرجة الاولى (الجزئية والابتدائية) بقصد تصحيحها بالالغاء او التعديل ، وهو يرفع امام محكمة اعلى من المحكمة التي اصدرت الحكم .

الاحكام التي يجوز استئنافها

اولا : القاعدة العامة هي جواز استئناف الاحكام الابتدائية :

➤ **الحكم الابتدائي** ← هو الحكم الذي يصدر من محكمة اول درجة فى حدود النصاب الابتدائي لها ، وينبغى التذكير بأن تعبير الاحكام الابتدائية يطلق على الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى (الجزئية والابتدائية) والتي تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف .

نصاب الاستئناف :

➤ اذ تقرر قبول الاحكام الابتدائية للاستئناف ، فإن نصاب الاستئناف يختلف تبعا لما اذا كان الحكم صادرا من محكمة جزئية او من محكمة ابتدائية .

➤ فالاحكام التي يجوز استئنافها بالنسبة للمحكمة الجزئية، هي الاحكام التي تصدر في حدود اختصاصها الابتدائي اي الاحكام التي تصدر في دعوي قيمتها لا تجاوز ٢٠٠ الف جنية ولا تقل عن ٣٠ الف جنية.

➤ والاحكام التي يجوز استئنافها بالنسبة للمحكمة الابتدائية، هي الاحكام التي تصدر في دعوي قيمتها تزيد عن ٢٠٠ الف جنية.

➤ اما الاحكام الصادة من محاكم الدرجة الاولى في حدود النصاب الانتهائي لها، فإنها لا تقبل الاستئناف تقديرا من المشرع بانها لا تستحق لصاله قيمتها ان يفصل فيها مرتين ويكفي ان يكون التقاضي بالنسبة لها علي درجة واحدة .

تقدير نصاب الاستئناف:

➤ لا يكفي لمعرفة قابلية الحكم للاستئناف تطبيق القواعد العامة في تقدير قيمة الدعوي وانما يجب مراعاة القواعد المكمله لها والتي نص عليها قانون المرافعات.

يجب مراعاة الاتي في تقدير نصاب الاستئناف:

- ١- يتحدد نصاب الاستئناف بأخر طلبات الخصوم امام محكمة الدرجة الاولى فالعبرة في تقدير نصاب الاستئناف بالطلبات الختامية للخصوم .
- ٢- العبرة بقيمة طلب الخصوم وليس بقيمة ما قضت به المحكمة في حكمها.
- ٣- لا تحتسب في التقدير الطلبات غير المتنازع عليها ولا المبالغ المعروضة فعليا.
- ٤- يقدر نصاب الاستئناف علي اساس الاكبر قيمة من الطرفين الاصيل او العارض.
- ٥- جميع الاحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوي يراعى في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوي.

ثانيا : استثناءات القاعدة العامة :

➤ القاعدة العامة تقوم علي ان الحكم الابتدائي هو الذي يقبل الاستئناف اما الحكم الانتهائي فلا يجوز استئنافه ومع ذلك اورد المشرع استثناءات خرج بها علي هذه القاعدة العامة.

(أ) الاحكام التي لا يجوز استئنافها استثناء من القاعدة العامة:

➤ ومثال الاحكام التي منع المشرع استئنافها ان الحكم الصادر من محكمة التنفيذ في اقتدار الكفيل او الحارس يكون حكما نهائيا بغض النظر عن قيمة الدعوي وايضا الحكم بإيقاف البيع او المضي فيه.

(ب) الاحكام التي يجوز استئنافها استثناء من القاعدة العامة:

١- الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة :

➤ ايا كانت المحكمة التي اصدرتها فهذه الاحكام تقبل الاستئناف ولو كانت قيمة الدعوي الموضوعية المتعلقة بها تدخل فى حدود النصاب الانتهائي للمحكمة ، وذلك لأن طبيعة الحكم المستعجل تقتضى اتاحه الفرصة لمراجعته من محكمة اعلى .

٢- الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، او وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم .

٣- جميع الاحكام الصادرة على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الامر المقضى:

✦ فالحكم فى هذه الحالة يقبل الاستئناف ولو كان صادر فى حدود النصاب الانتهايي للمحكمة وتواجه هذه الحالة من استثناءات قاعدة نصاب الاستئناف حالة صدور حكم انتهائي من محكمة اول درجة على خلاف حكم سابق فى نفس الدعوي ففي هذه الحالة اجاز المشرع استئناف الحكم الثاني رغم كونه نهائي وذلك لمنع تعارض الاحكام.

✦ ولكن يشترط لاستئناف الحكم الانتهايي فى هذه الحالة ان يكون مخالفا لحكم سابق وان يكون الحكم السابق لم يحز بعد قوة الامر المقضى.

ميعاد الاستئناف

✦ يقصد بمواعيد الاستئناف الآجال التى بانقضائها يسقط الحق فى الطعن فى الحكم بالاستئناف ، فيتعين اتخاذ الاستئناف من خلالها والا كان غير مقبول ، وللمحكمة ان تقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد من تلقاء نفسها لتعلق ميعاد الاستئناف بالنظام العام .

١- فترة (مدة) الطبعاد:

✦ ميعاد الاستئناف اربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمس عشر يوما فى المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التى اصدرت الحكم ، ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوما للنائب العام او من يقوم مقامه .

٢- بدء الطبعاد :

١- القاعدة العامة (بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم) :

✦ الاصل ان ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ من تاريخ صدوره .

٢- الاستثناء من القاعدة العامة (بدء ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم) :

سريان ميعاد الاستئناف من واقعة اخرى بخلاف تاريخ صدور الحكم واعلانه:

✦ حدد القانون وقائع اخرى يبدأ منها سريان ميعاد الاستئناف ففي حالة صدور الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او شهادة زور او بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة فى الدعوي فان ميعاد الاستئناف لا يبدأ من تاريخ صدور الحكم او اعلانه وانما من تاريخ اكتشاف او ظهور الغش او التزوير او بظهور الشهادة الزور او ظهور الورقة التى احتجرت.

اجراءات رفع الاستئناف

١- اجراءات رفع الاستئناف :

✦ يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف .
✦ ويجب ان تشتمل صحيفة الاستئناف فضلا عن البيانات الخاصة باوراق المرافعات وصحف الدعاوى عموما ، على بيان الحكم المستأنف وتاريخه ، واسباب الاستئناف ، ويترتب على عدم مراعاة هذه البيانات بطلان الاستئناف .

مشمولات صحيفة الاستئناف:

- ١- ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا او اعفاء المستأنف منها
- ٢- ما يثبت ايداع مبلغ مائة جنيه على سبيل الكفالة اذا كان الحكم المستأنف من الاحكام الصادرة بصفة انتهائية.
- ✦ ومتى استوفت الصحيفة شكلها المتقدم وخاصة اداء الرسم والكفالة اذا كان لها وجه يقوم قلك كتاب المحكمة بقيد صحيفة الطعن بعد ان يثبت على اصل الصحيفة وصورها تاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن وبذلك يتم رفع الاستئناف.

٢- اعلان الاستئناف :

- ان عقاد خصومة الاستئناف بين اطرافها لا يتم الا بإعلان صحيفة الطعن الى المطعون ضده وتكليفه بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف .
- ويجب ان يتم اعلان صحيفة الطعن بالاستئناف الى المطعون عليه خلال ثلاثة اشهر من تقديم الصحيفة الى قلم كتاب محكمة الاستئناف ، فإذا لم يتم الاعلان خلال هذا الميعاد يجوز للمطعون ضده الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

س ٢٠ : اكتب في نطاق القضية في الاستئناف ؟

نطاق القضية في الاستئناف

اولا : نطاق القضية في الاستئناف من حيث الخصوم :

- القاعدة :** ان الخصومة في الاستئناف تتحدد بأشخاص الخصوم في اول درجة . ومع ذلك يجوز اختصام من لم يكن طرفا في الدعوي الابتدائية اذا كان الحق المتنازع عليه قد ال اليه بعد صدور الحكم الابتدائي ، او انعقدت له الصفة بعد صدور الحكم .
- و يجوز التدخل **الانضمامي** في الاستئناف اما التدخل الهجومي فلا يجوز لأنه يغير من نطاق قضية الاستئناف ويخالف مبدأ التقاضي علي درجتين .

ثانيا : نطاق القضية في الاستئناف من حيث الموضوع (الاثر الناقل للاستئناف) :

- الاستئناف ينقل موضوع الدعوي الي محكمة الاستئناف في حدود طلبات المستأنف فليس لمحكمة الاستئناف ان تفصل في اي مسألة لم تطرح عليها كما يترتب علي الاثر الناقل للاستئناف عدم جواز تسوئ مركز المستأنف بسبب استئنافه .

ضوابط الاثر الناقل للاستئناف :

اولا : عدم جواز الطلبات الجديدة في الاستئناف :

أ- القاعدة :

- لا يجوز طرح الطلبات الجديدة لأول مرة امام محكمة الاستئناف ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .
- ويقصد بالطلب الجديد في الاستئناف الطلب الذي يختلف في احد عناصره (الاشخاص او المحل او السبب) عن الطلب الذي كان مطروحا علي محكمة الدرجة الاولى قبل ان تصدر حكمها في القضية فإذا اتحد الطلب في الاستئناف مع الطلب امام محكمة اول درجة فإنه لا يعتبر طلبا جديدا ويكون مقبولا .
- اما اذا تغير الطلب في احد عناصره عن الطلب امام اول درجة فإنه يعد طلبا جديدا ومن ثم يكون غير مقبول ؛ لان قبوله يعني مخالفة مبدأ التقاضي علي درجتين .

ب- استثناءات قاعدة عدم جواز الطلبات الجديدة في الاستئناف :

- ١- طلب اضافة الاجور والفوائد والمرتببات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى ويشترط لقبول طلب هذه الملحقات ان تكون مستحقة بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة اول درجة .
- ٢- طلب اضافة ما يزيد من التعويضات بعد تقديم الطلبات الختامية . وهذه الحالة تفترض ان الطلب الاصلي هو طلب تعويض فيجوز طلب زيادته في الاستئناف ويشترط ان يبرر المستأنف طلبه بزيادة التعويض .
- ٣- طلب الحكم بالتعويض عن رفع الاستئناف علي سبيل الكيد .

ثانيا : (تقييد محكمة الاستئناف بحدود طلبات المستأنف) :

أ- القاعدة :

- الطعن وفقا لطلبات الطاعن قد يكون عاما او جزئيا وفي ضوء طلبات الطاعن ينقل الاستئناف قضية اول درجة امام محكمة الاستئناف وتلتزم محكمة الاستئناف بحدود هذه الطلبات اي ما رفع عنه الاستئناف .

◀ وعلي ذلك اذا فصلت محكمة الاستئناف دون ان تلتزم بحدود طلبات المستأنف، كان حكمها متضمنا قضاء بما لم يطلبه الخصوم ولكن اذا رفع استئناف من احد الخصوم عن الحكم بأكمله فإن هذا الطعن رغم عمومه لا يطرح علي محكمة الاستئناف الا الاجزاء الضارة بالطاعن فقط وهذا عملا بقاعدة عدم جواز تسوئ مركز الطاعن نتيجة لطعنه.

ب- استثناءات قاعدة تفيد محكمة الاستئناف بحدود طلبات الطاعن:

١- الاحكام التي سبق صدورها في القضية قبل صدور الحكم المنهي للخصومة:

◀ تعتبر الاحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة مستأنفة بقوة القانون تبعا لاستئناف الحكم المنهي للخصومة ولكن بشرط الا تكون قد قبلت صراحة.

٢- استئناف الحكم في الطلب الاحتياطي يستتبع استئناف الحكم في الطلب الاصلي.

ثالثا: نطاق القضية في الاستئناف من حيث السبب:

◀ اجاز المشرع تغيير سبب الطلب الاصلي والاضافة اليه في الاستئناف حيث يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلي علي حالة تغيير سببه والاضافة اليه.

الحكم في الاستئناف

◀ الحكم الذي يصدر من محكمة الاستئناف ، في الطعن المرفوع امامها ، يخضع للقواعد العامة في اصدار الاحكام امام محكمة اول درجة .

◀ ولكن يلاحظ ان محكمة الاستئناف اذا قضت في حكمها بإلغاء حكم اول درجة ، فليس لها ان تنظر الموضوع الا اذا كانت محكمة اول درجة قد نظرتة ، وذلك احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين وهو من النظام العام .

◀ ولا يخرج حكم محكمة ثاني درجة في الاستئناف عن ثلاثة فروض :

◀ اما ان تؤيد محكمة الاستئناف حكم اول درجة المطعون فيه - واما ان تحكم بإلغائه - واما ان تعدله .

وجب ملاحظة الآتي:

١- في حالة تأييد محكمة الاستئناف لحكم اول درجة يجوز لها الإحالة الي اسباب الحكم الابتدائي دون اضافة.

٢- في حالة الغاء محكمة الاستئناف لحكم اول درجة فإنها لا تلتزم بالرد علي ما جاء من اسباب بحكم اول درجة طالما اقامت حكمها علي ما يكفي لحمله.

٣- في حالة اقتصار محكمة الاستئناف علي تعديل حكم اول درجة، فإنها لا تلتزم الا بذكر الاسباب التي اقتضت هذا التعديل، اي انها لا تلتزم الا بتسبيب الشق الذي عدلته من الحكم اما ما بقي من اجزاء حكم اول درجة بدون تعديل فأنها تكون مؤيدة بأسباب هذا الحكم (اي حكم اول درجة)

الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي

◀ النظام القانوني للاستئناف قد لا يحقق التوازن المطلوب بين مصالح الخصوم في الحالات التي يصدر فيها حكم اول رجة لصالح كل طرف في شق منه وضده في الشق الآخر، فيستأنف الحكم احد الخصمين دون الآخر الذي يكون قبل الحكم او فوات ميعاد الطعن فيه، في مثل هذا الفرض لن يتمكن المستأنف عليه من ممارسة حقه في الدفاع- بوسيلة الاستئناف - تحت تأثير بعض القواعد كقاعدة الأثر الناقل للاستئناف وقاعدة عدم جواز تسوئ مركز المستأنف (الطاعن).

الاستئناف المقابل

أولاً: تعريف الاستئناف المقابل:

يوجد في القانون المصري نوعان من الاستئناف يجوز للمستأنف عليه ان يلجا لأحدهما حسب الاحوال للرد علي الاستئناف المرفوع ضده وهما: الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي.

ويلزم قبل تعريف الاستئناف المقابل ان نحدد ما هو الاستئناف الأصلي:

- **الاستئناف الأصلي** ➤ هو كل استئناف يرفع عن حكم لم يسبق الطعن فيه بهذا الطريق .
- **وبناء عليه يمكن تعريف الاستئناف المقابل** ➤ بأنه الاستئناف الذي يرد به المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي علي المستأنف ، شريطة ان يرفع كل من الاستئنافيين ممن له الحق فيه وفي الميعاد الخاص به، والاستئناف الذي يرفع أولا يعتبر أصليا، اما الاستئناف الذي يرفعه الطرف الاخر ردا علي الاستئناف الأصلي فإنه يسمى الاستئناف المقابل.
- فالاستئناف المقابل شأنه شأن الاستئناف الأصلي لأنه يجب ان يتم في الميعاد القانوني للاستئناف ولم يسبق لرافعه قبول الحكم فالاختلاف بين الاستئنافيين (الأصلي والمقابل) هو اختلاف من الناحية الشكلية وفيما وراء ذلك تبقي الشروط اللازمة لقبول الاستئناف مطلوبة في الاثنين.

ثانياً: احكام الاستئناف المقابل:

- ١- يجب ان يكون للمستأنف المقابل الحق في الطعن بان يكون الحكم قد رفض بعض طلباته او قضي ضده في احد طلبات خصمة.
- ٢- الاستئناف المقابل مقيد بأطراف الاستئناف الأصلي، ما لم يكن الحكم قد صدر في مسألة لا تقبل التجزئة.
- ٣- يجب ان يرفع الاستئناف المقابل عن الحكم المطعون فيه بالاستئناف الأصلي،
- ٤- يجوز ان ينصب الاستئناف المقابل علي مسائل لم يتناولها الاستئناف الأصلي.
- ٥- يرفع الاستئناف المقابل بالإجراءات المعتادة او بمذكرة مشتملة علي اسبابه.
- ٦- ميعاد رفع الاستئناف المقابل ينتهي بقفل باب المرافعة في الاستئناف الأصلي وطبقا للمادة (١/٢٣٧)
- يتحدد ميعاد رفع الاستئناف المقابل بأمرين هما: ان يرفع خلال ميعاد الاستئناف، وان يرفع قبل اقفال باب المرافعة في الاستئناف الأصلي
- ٧- الاستئناف المقابل مستقل ولا يتأثر بزوال الاستئناف الأصلي

الاستئناف الفرعي

أولاً: تعريف الاستئناف الفرعي:

الاستئناف الفرعي يرفع من خصم سقط حقه في الاستئناف لان هذا الشكل الخاص من الاستئناف يواجه الفرض الذي يكون فيه حكم اول درجة صدر لصالح كلا الخصمين بمعنى ان كليهما محكوم له ومحكوم عليه في ذات الحكم، بحيث يجوز لكل منهما استئناف هذا الحكم ن ولكن احدهما يفوت ميعاد الطعن الخاص به او يقبل الحكم، ثم يفاجئ بعد ذلك باستئناف الحكم من جانب الخصم الآخر، في هذا الفرض اجاز المشرع المصري لمن فوت ميعاد الطعن او قبل الحكم- قبل رفع الاستئناف الأصلي ضده ان يرفع هو الاخر استئنافا يرد به علي الاستئناف الأصلي، ويسمي هذا الاستئناف الفرعي .

ثانياً: احكام الاستئناف الفرعي:

➤ يخضع الاستئناف الفرعي للأحكام السابق بيانها بالنسبة للاستئناف المقابل فهو يرفع بالإجراءات المعتادة او بمذكرة مشتملة علي اسبابه، كما يجب رفعه قبل قفل باب المرافعة في الاستئناف الأصلي ولو كان ميعاد الاستئناف قد انقضي.

ثالثاً: أوجه الاختلاف بين الاستئناف المطلق والاستئناف الفرعي:

- ١- اذا قضي بعدم قبول الاستئناف الفرعي لرفعه بغير الطريق الصحيح، فإنه يجوز رفعه بإجراءات صحيحة طالما لم يقفل باب المرافعة في الاستئناف الاصيلي.
- ٢- يعتبر الاستئناف الفرعي لا يجوز الا إذا وجد نص صريح بجوازه لأنه استثناء
- ٣- جواز او عدم جواز الاستئناف الفرعي يتعلق بالنظام العام، ولهذا يكون للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها، وللخصوم التمسك به ولو لأول مرة امام محكمة النقض.
- ٤- يزول الاستئناف الفرعي بزوال الاستئناف الاصيلي فهو يتبعه في بقائه وفي زواله ولكن اذا حكم في موضوع الاستئناف الاصيلي فان الاستئناف الفرعي يبقى وتفصل فيه المحكمة.

رابعاً: أهم أوجه الاختلاف بين الاستئناف المطلق والاستئناف الفرعي:

- ١- الاستئناف المقابل يرفع من خصم له حق الاستئناف ، أما الفرعي فيرفع من خصم سقط حقه في الاستئناف إما لقبوله الحكم أو لانقضاء ميعاد استئنافه
- ٢- ان المقابل مستقل عن الاستئناف الاصيلي فهو مستقل عنه ولا يزول بزواله، أما الفرعي فيرتبط وجوداً وعدمه بالاستئناف الاصيلي فيوجد بوجوده ويزول بزواله.
- ٣- يجب ان يرفع الاستئناف المقابل في ميعاد الاستئناف، أما الفرعي فيجوز رفعه استثناء بعد سقوط الحق في الاستئناف، واذا رفع المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافاً فرعياً.

طرق الطعن غير العادية

تتميز طرق الطعن غير العادية بأنها تواجه تعيب الحكم بعيب معين ، فهي تهدف الي الطعن علي الحكم بمعنى كلمة الطعن، اي مهاجمة الحكم بسبب ما لحقه من عيب وليس اي عيب في الحكم يجيز الطعن بالطرق غير العادية، وانما يجب ان يكون العيب مما جعله المشرع سبباً للطعن بالطرق غير العادية، وهي الطعن بالتماس اعادة النظر والطعن بالنقض، وستناولها بالتوالي فيما يلي:

س ٢٢: تكلم عن التماس اعادة النظر مبينا أسبابه؟

الطعن بالتماس اعادة النظر

فكرة الطعن بالتماس اعادة النظر:

التماس اعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية، يقصد به سحب الحكم الصادر في الدعوي لتفصل فيه المحكمة من جديد وفقاً للظروف التي تبين بعد ان كانت خافية علي المحكمة او الظروف التي استجدت بعد صدور الحكم المطعون فيه، ففكرة التماس اعادة النظر تقوم علي مواجهة خطأ غير عمدي يقع فيه القاضي عند تقديره لوقائع النزاع، بحيث لو لم يقع القاضي في هذا الخطأ ما اصدر حكمه علي النحو الذي صدر، ويرفع التماس امام المحكمة التي اصدرت الحكم .

الاحكام الجائز الطعن فيها بالتماس اعادة النظر

الاحكام التي تقبل الطعن بطريق التماس اعادة النظر هي الاحكام الصادرة بصفة انتهائي وعلي ذلك لا تقبل جميع الاحكام انتهائية الطعن بالتماس اعادة النظر وانما فقط الاحكام التي تصدر بصفة انتهائي اي التي تكون لها هذه الصفة وقت صدورها. وبناء علي ذلك فإن الحكم الذي صدر ابتدائياً ثم صار نهائياً لأي سبب من الاسباب لا يقبل الطعن بالتماس اعادة النظر.

وعلي ذلك نحدد الاحكام التي تقبل التماس في الآتي:

- أ- الاحكام التي تصدر بصفة انتهائي من محاكم الدرجة الاولى ولا تقبل الطعن فيها بالاستئناف .
- ب- الاحكام التي تصدر من محاكم الدرجة الثانية (المحكمة الابتدائية مشكلة بدائرة استئنافية، ومحاكم الاستئناف العالي) فإحكام هذه المحاكم تصدر دائماً نهائية لا تقبل الطعن فيها بالطرق العادية.
- ت- الاحكام التي تصدر اثناء سير الخصومة وتقبل الطعن فيها علي استقلال فهذه الاحكام يجوز الطعن فيها بالتماس اعادة النظر.

الاحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالتماس اعادة النظر:

- أ- الحكم الذي يصدر برفض التماس، والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوي بعد قبول التماس لا يجوز الطعن في ايهما بالالتماس .
- ب- الحكم الذي طعن فيه بالالتماس لا يجوز الطعن فيه بالالتماس مرة ثانية ولو بني علي سبب اخر او سبب لم يكتشف الا بعد صدور الحكم في التماس الاول،
- ج- الاحكام الصادرة من محكمة النقض، فهي لا تقبل الطعن باي طريق .

اسباب الطعن بالتماس اعادة النظر

- ❖ لا يقبل الحكم الطعن بالالتماس الا بشرطين هما: ان يكون الحكم نهائيا وقت صدوره، وان يوجد سبب من اسباب الطعن بالالتماس.

اسباب الالتماس :

١-وقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم: ولكن يشترط الاتي:

- (أ) وقوع غش، ويقصد بالغش هنا نفس معناه كسبب لأبطال العقود.
- (ب) ان يكون هذا الغش قد صدر من الخصم الذي صدر الحكم لصالحه او من يمثله في الخصومة، فالغش الذي يصدر من الغير لا يصلح سببا لإعادة النظر الا اذا اثبت الطاعن ان المحكوم له كان شريكا في الغش، او كان يعلم به.
- (ج) يجب ان يظهر الغش بعد صدور الحكم المطعون فيه ، بمعنى ان يكون خافيا علي الطاعن بالتماس النظر اثناء سير الخصومة وحتى صدور الحكم فيها.
- (د) ويشترط في الغش ان يؤثر في الحكم، اي التأثير في تقدير القاضي وقراره.

٢-ان يكون الحكم قد بني علي ورقة مزورة:

- ❖ فإذا حصل بعد صدور الحكم اقرارا بتزوير الاوراق التي بني عليها الحكم او قضي بتزويرها جاز الطعن علي هذا الحكم بالتماس اعادة النظر، ويشترط في التزوير أن يكون قد وقع قبل صدور الحكم المطعون فيه، وان يثبت التزوير، قبل رفع التماس اعادة النظر.

٣-ان يكون الحكم قد بني علي شهادة قضي بانها مزورة:

- ❖ فيجب ان ينكشف زور الشهادة بعد صدور الحكم وان يثبت انها مزورة بحكم فلا يجوز اثباته بالإقرار.

٤-ان يحصل الطاعن بالتماس إعادة النظر علي اوراق قاطعة في الدعوي :

- ❖ ولتحقق هذا السبب يجب ان يتعلق الأمر بدليل مكتوب أما الحصول علي اي نوع اخر من الأدلة فلا يجيز الالتماس بناء علي هذه الحالة .

٥-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه :

- ❖ فالقاضي لا يجوز له ان يحكم باقل مما يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه.

٦-اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه بعضا:

- ❖ يقتصر هذا السبب علي حالة صدور حكم واحد في الدعوي وان يكون هذا الحكم مناقضا بعضه لبعض ولذلك لا يخضع لهذا السبب التناقض بين منطوق حكمين صادرين في ذات الدعوي، والتناقض المقصود هو التناقض في منطوق الحكم، بحيث يكون من المستحيل تنفيذه ، كما اذا قضي الحكم في منطوقه برفض دعوي الاستحقاق الأصلية وبالزام الضامن بالتعويض.

٧-اذا صدر الحكم علي شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي:

- ❖ فاذا صدر الحكم علي الخصم دون ان يكون ممثلا في الدعوي تمثيلا صحيحا، جاز له ان يطعن بالالتماس، كما لو صدر حكم علي قاصر دون تمثيله بوصية.

٨-يجوز الالتماس لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوي حجة عليه:

- ❖ ولو لم يكن قد ادخل او تدخل فيها، بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئة او إهماله الجسيم.

ميعاد الالتماس واجراءات رفعه

أولاً : ميعاد الالتماس :

أ- **فترة الميعاد** ← حدد المشرع ميعاد الالتماس بأربعين يوماً: وهو بذلك يتطابق مع القاعدة العامة في ميعاد الاستئناف.

ب- **بدء ميعاد الالتماس** ← يحدد بداية ميعاد الطعن بالالتماس بوقائع مختلفة تتلاءم مع اسباب الطعن به وذلك علي النحو التالي:

١- بالنسبة للحالة الخامسة والسادسة من المادة ٢٤١ مرافعات:

← يبدأ ميعاد الطعن بالالتماس من تاريخ صدور الحكم طبقاً للقاعدة العامة في بدء مواعيد الطعن , لان المشرع يفترض متابعة الخصوم للدعوي ومن ثم يفترض علم المحكوم عليه بما شاب الحكم من عيوب بمجرد صدوره.

٢- في الحالات الأخرى، يبدأ ميعاد الالتماس علي النحو التالي:

- إذا كان سبب الالتماس يرجع الي الحالات المنصوص عليها في البنود ١.٢.٣.٤ ، فإن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي ثبت فيه التزوير بالحكم أو بالإقرار، أو من اليوم الذي حكم فيه بان الشهادة مزورة ، أو الذي حصل فيه الملتمس علي الورقة القاطعة في الدعوي
- (ب) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة ، يبدأ ميعاد الالتماس من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الي من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً
- (ج) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة ، يبدأ ميعاد الالتماس من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الاهمال الجسيم .

ثانياً : اجراءات رفع الالتماس والمحكمة المختصة به :

أ) رفع الطعن بالتماس اعادة النظر :

← يرفع الالتماس بصحيفة تودع قلم الكتاب بالمحكمة المختصة ويجب ان تشمل صحيفة الطعن بالالتماس علي بيانات الحكم الملتمس فيه وتاريخه واسباب الالتماس والا كانت الصحيفة باطلة .

ب) المحكمة المختصة بالطعن بالتماس اعادة النظر :

← لا يرفع التماس اعادة النظر امام محكمة اخري غير التي اصدرت الحكم وانما يرفع امام المحكمة التي اصدرته .

ج) اثر رفع الالتماس علي تنفيذ الحكم الملتمس فيه :

← لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس ان تأمر بوقف التنفيذ بناء علي طلب المحكوم عليه ولكن يشترط لقبول طلب الوقف ان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .

نظر الالتماس والحكم فيه

أولاً : مرحلة الفصل في جواز قبول الالتماس :

← تقتصر سلطة المحكمة في هذه المرحلة علي بحث مسألة جواز قبول الالتماس والفصل فيها وهذا يعني ان تبحث المحكمة في هذه المرحلة صحة اجراءات رفع الطعن من حيث الشكل والميعاد .

ولا يخرج حكم المحكمة في هذه المرحلة عن فرضين :

الفرض الاول : ان تري المحكمة قبول الالتماس :

← وفي هذا الفرض تحكم المحكمة بالغاء الحكم المطعون عليه ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الي اعلان جديد .

الفرض الثاني : ان تحكم المحكمة بعدم قبول الالتماس او برفضه :

← وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها او بعضها .

ثانياً: مرحلة الفصل في الموضوع:

- تعرض المحكمة للفصل في موضوع الالتماس ويكون لها سلطة نظر القضية كمحكمة موضوع ، لان الالتماس يعيد القضية امام محكمة الالتماس بنفس نطاقها وحالتها.
- ومع ذلك فإن المحكمة المرفوع امامها الالتماس تتقيد في نظرها للموضوع بالطلبات التي تناولها الالتماس
- ومتي نظرت المحكمة موضوع الالتماس فإنها تصدر حكمها فيه ويكون للمحكمة ان تحكم في الموضوع علي نحو مخالف للحكم المطعون عليه.
- وسواء حكمت المحكمة برفض التماس اعادة النظر او قضت في الموضوع او اصدرت حكماً في الموضوع بعد قبول الالتماس فلا يجوز الطعن في ايها بالالتماس ومع ذلك يجوز الطعن علي الحكم الصادر في الالتماس بنفس طريق الطعن الذي كان يقبله الحكم المطعون فيه فإذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف فإنه يجوز الطعن علي الحكم الصادر في التماس هذا الحكم بطريق النقض اما اذا كان الحكم في الالتماس صادراً من محكمة ابتدائية استئنافية فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض الا اذا كان صادر علي خلاف حكم سابق بين الخصوم انفسهم

الطعن بالنقض

س ٢٣: اكتب بالتفصيل في الطعن بالنقض؟

أولاً: الاحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض:

١- الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف:

- يجوز الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالي .

٢- الاحكام الصادرة من غير محاكم الاستئناف:

- هناك احكام تصدر من محاكم غير محاكم الاستئناف ، ومع ذلك تقبل الطعن بالنقض ، ولكن بشرط ان تكون نهائية ، وان يتوافر سبب الطعن فمثل هذا الاحكام تقبل الطعن بالنقض في حالة وحيدة وهي ان يكون الحكم الانتهازي قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضي .

٣- الاحكام التي اجاز المشرع الطعن فيها بالنقض من النائب العام لمصلحة القانون :

- يجوز للنائب العام الطعن بالنقض لمصلحة القانون في الاحكام الانتهازية أيا كانت المحكمة التي اصدرتها ، اذا كان الحكم مبني علي مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه اذا كان القانون لا يجيز للخصوم الطعن في الحكم او كان الخصوم قد فوتوا ميعة الطعن بالنقض او نزلوا عن حقهم في الطعن

ثانياً: اسباب الطعن بالنقض:

- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله** فقد اجاز القانون للخصوم ان يطعنوا بطريق النقض اذا كان الحكم المطعون فيه مبني على مخالفته للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله.
 - مثال ذلك** ← أن يخطئ القاضي في تفسير نص قانوني غامض .
- اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم:**
 - فأي حكم صادر من محاكم الاستئناف العالي يجوز الطعن فيه بالنقض بسبب بطلان الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم .
 - فقد يكون هناك بطلان في الحكم ذاته اي بطلان لعيب ذاتي في الحكم .
 - مثال ذلك** ← بطلان الحكم اذا اشترك في المداولة قاض آخر لم يسمع المرافعة .

٣- **إذا فصل حكم انتهائي في نزاع خلافا لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضى** ، ويشترط في هذا السبب ان يكون الحكم الاول قد حاز قوة الامر المقضى به ، بالنسبة للحكم الثاني يجب ان يكون انتهائيا ، وذلك بغض النظر عن المحكمة التي اصدرته .

ثالثا : ميعاد الطعن بالنقض واجراءات رفعه :

- أ- **ميعاد الطعن بالنقض** ← وهو ستون يوما ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام .
- ب- **اجراءات رفع الطعن** ← يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض او المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول امام محكمة النقض .
- ← يجب ان تشمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وكذلك على بيانات الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره ، والاسباب التي بني عليها الطعن ، وطلبات الطاعن .

رابعا : الحكم في الطعن :

- ١- **ان تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن او رفضه او عدم جواز نظره** ← وفي هذه الحالة تحكم على الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة التي اودعت عند تقديم صحيفة الطعن ، ويجوز الحكم على الطاعن بالتعويض للمطعون ضده ، اذا رأت المحكمة ان الطعن لم يرد به الا الكيد .
- ٢- **ان تحكم المحكمة بقبول الطعن ونقض الحكم** ← فإذا كان نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ، فلا تتعرض المحكمة الا لهذه المسألة فقط .
- ← وعند الاقتضاء تقوم محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة ، وهذا يعني ان محكمة النقض في هذه الحالة تحدد المحكمة المختصة اذا لم تكن هي المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ولا تحيل الدعوى اليها ، ولكن يترك ذلك للخصم ليحرك دعواه امامها .
- ← اما اذا كان نقض المحكمة للحكم المطعون فيه يرجع لاي سبب آخر بخلاف مخالفة الاختصاص ، فإن محكمة النقض تحيل الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لتنظرها من جديد وتحكم فيها

٣- **نقض الحكم وتصدى محكمة النقض للموضوع والفصل فيه** ← مع ان محكمة النقض محكمة قانون ومهمتها الاساسية هي رقابة تطبيق القانون فقد اوجب المشرع على محكمة النقض ان تفصل في الموضوع اذا ما حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وذلك في **حالتين هما :**

الحالة الاولى : اذا كان الموضوع صالحا للفصل فيه .

الحالة الثانية : اذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه .